11 בדצמבר 2019

<u>אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ</u>

דוח הצעת מדף

על פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 29 במאי 2019 שפורסם ביום 28 במאי 2019 (להלן: "**תשקיף המדף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצעה**"), מתכבדת בזאת החברה לפרסם דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") של ניירות הערך המפורטים להלן (להלן: "**דוח הצעת המדף**"). בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

1. <u>ניירות הערך המוצעים</u>

1.1. עד 500,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') (להלן: "**אגרות החוב (סדרה א')**" או "**אגרות החוב**") רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המוצעות לציבור בערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז (בכפוף להתאמות בגין שינוי דירוג של אגרות החוב (סדרה א') ו/או בגין אי עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיף 5 לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות, כהגדרתו בסעיף 4.5 להלן, בהתאמה, וכן בכפוף להתאמה בגין ריבית פיגורים, ככל שתחול) ואשר לא יעלה על 2.05% (להלן: "**שיעור הריבית המירבי**").

1.2. על אף האמור בסעיף 1.1 לעיל, אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') המבוצעת על פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 450,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה א') (להלן: "**הכמות המונפקת לציבור**") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "**הכמות העודפת**"), תחולנה ההוראות שלהלן:

1.2.1. החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה, על גובה הכמות העודפת של אגרות חוב (סדרה א') ועל סכום ההנפקה שבכוונת החברה להנפיק מכוח דוח הצעת מדף זה (אשר כאמור לא יעלה על 450,000,000 ש"ח ע.נ.);

1.2.2. הנפקת אגרות החוב (סדרה א') לציבור בגובה הכמות העודפת (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הכמות העודפת (בלבד);

1.2.3. ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 1.4 ל<u>נספח א'</u> לדוח הצעת המדף (קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור של אגרות חוב (סדרה א') על פי החלטת החברה, לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות חוב (סדרה א'), לפי הנמוך מבניהם; לדוגמה, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 500,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), אזי לאור החלטת החברה שלא להנפיק במסגרת ההצעה על פי

דוח הצעה זה מעבר ל-450,000,000 ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערך על פי הוראות סעיף 2 לדוח הצעת המדף, כ-90% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (450,000,000/500,000,000).

1.3. אגרות חוב (סדרה א') תעמודנה לפירעון (קרן) ב-18 (שמונה עשר) תשלומים חצי שנתיים שווים, שישולמו בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה כ-5.56% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב[1]. תשלום הקרן הראשון ישולם ביום 1 בפברואר 2022 ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום 1 באוגוסט 2030.

1.4. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2020 עד 2030 (כולל) והכל בעד תקופת הריבית שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום. מועד תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום 1 בפברואר 2020 ומועד תשלום הריבית האחרון ייעשה ביום 1 באוגוסט 2030, ביחד עם התשלום האחרון על חשבון קרן אגרת החוב וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה. כל תשלום ריבית ישולם בעד התקופה של ששה (6) חודשים שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום (להלן: "**תקופת הריבית**"), פרט לתשלום הריבית הראשון אשר יעשה ביום 1 בפברואר 2020, אשר ישולם בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב והמסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית, כשהיא מחושבת על בסיס של 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו (להלן: "**תקופת הריבית הראשונה**"). כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב, תתחיל במועד התשלום של תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים בתום תקופת הריבית. שיעור הריבית שתשולם בכל מועד תשלום ריבית, למעט מועד תשלום הריבית הראשון, יהיה שווה לשיעור הריבית השנתית. אגרות החוב (סדרה א') לא תהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד או מטבע כלשהו.

1.5. ביום המסחר הראשון לאחר יום המכרז תפרסם החברה דוח מיידי על תוצאות המכרז להנפקת אגרות החוב (סדרה א') ובו תודיע על שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז ושיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב (סדרה א').

1.6. לפרטים אודות דירוג אגרות החוב (סדרה א') על ידי סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להלן: "**מעלות**"), ועל ידי מידרוג בע"מ (להלן: "**מידרוג**") ראו סעיף 8 להלן.

1.7. אגרות החוב (סדרה א') תרשמנה על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

2. <u>אופן הצעת אגרות החוב (סדרה א') (מס' מכרז: 1158906)</u>

2.1. עד 500,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') המוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-

---

[1] יובהר כי 17 התשלומים הראשונים (קרי, התשלומים שיחולו בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט בשנים 2022 עד 2029 וביום 1 בפברואר 2030) יהוו 5.55555% מקרן ערכן הנקוב של אגרות החוב כל אחד והתשלום האחרון ביום 1 באוגוסט 2030 יהווה 5.55565% מקרן ערכן הנקוב של אגרות החוב.

2007 (להלן: "**תקנות אופן הצעה לציבור**") ב-500,000 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית (להלן: "**המכרז**"), כשהרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ומחירה הינו 1,000 ש"ח (להלן: "**יחידה**").

2.2. התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז תחל ביום ה', 12 בדצמבר 2019, בשעה 9:30 ותסתיים באותו היום בשעה 16:30 (להלן: "**יום המכרז**" ו-"**מועד סגירת רשימת החתימות**", בהתאמה), ובלבד שמועד סגירת רשימת החתימות יהיה לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף.

2.3. רכז ההנפקה להנפקת אגרות החוב (סדרה א') על פי דוח הצעת המדף יהיה לידר הנפקות (1993) בע"מ, שכתובתו ברחוב הארבעה 21, בית פלטינום, קומה 14, תל אביב 6473921 (להלן: "**רכז ההנפקה**").

2.4. הגשת בקשות בשלב המכרז תיעשה כמפורט בסעיף 1.2 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.5. לפרטים נוספים בדבר הליכי מכרז, אופן קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות, פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה בגין היחידות, ראו סעיפים 1.3 עד 3 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.6. עד לתום מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית לבטל את ההצעה מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה האמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם ההצעה כבטלות.

2.7. במקרה של ביטול המכרז, לא תונפקנה אגרות חוב (סדרה א') המוצעות במסגרת המכרז, לא תירשמנה למסחר בבורסה ולא תיגבה תמורה בקשר לאגרות החוב המוצעות.

3. משקיעים מסווגים

3.1. מתוך היחידות המוצעות לציבור, לגבי 427,440 יחידות המהוות כ-85.49% מסך היחידות המוצעות בדוח מדף זה, ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישה ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות אופן הצעה לציבור[2], ששמותיהם מפורטים להלן, לפיהן יגישו המשקיעים המסווגים בקשות במכרז לרכישת יחידות בשיעור הריבית שלא יעלה ובכמויות שלא תפחת, על המפורט לצד שמם בסעיף 3.3 להלן.

3.2. בסעיף 3.2 זה "**חתימת יתר**" –

היחס שבין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית שייקבע במכרז, לבין כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה (כהגדרתה להלן), ובלבד שהוא עולה על אחד; "**כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה**" – כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז

[2] "**משקיע מסווג**" – אחד מאלה: (1) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הייעוץ, הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח; (2) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (3) משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**החוק**"); (4) משקיע המנוי בפרטים (1) עד (9) או (11) בתוספת הראשונה לחוק, הרוכש לעצמו. כמו כן, על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות.

על שיעור הריבית, על פי דוח הצעת המדף לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שייקבע במכרז.

על פי תקנות אופן הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:

(1) לא עלתה חתימת היתר על חמש (5), יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים (100%) מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש (5), יוקצו לכל משקיע מסווג חמישים אחוזים (50%) מהכמות שהתחייב לרכוש.

(2) לא הייתה כמות אגרות החוב (סדרה א') שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור לעיל, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה (כהגדרתה לעיל) למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור ריבית. הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית האחיד. ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה בשיעור הריבית האחיד כפי שנקבע במכרז.

(3) במקרה שלא תתקיים חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת המכרז תיחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת אגרות החוב (סדרה א') למזמינים.

3.3. כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה, להגיש בקשות לרכישת יחידות בכמות שלא תפחת ובשיעור ריבית שלא יעלה על שיעור הריבית המפורט ליד שמו להלן:

	שם המשקיע	ריבית (%)	כמות
*	Arbitrage Capital LP	2	4,000
*	Arbitrage Global LP	2	19,000
	א-טו-זד פיננסים בע"מ	1.8	7,000
*	אורקום אסטרטגיות בע"מ	1.87	5,000
*	אורקום אסטרטגיות בע"מ	1.95	4,000
	אי בי אי אמבן ניהול השקעות בע"מ	1.79	60,031
	אי בי אי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ	1.95	31,820
	איילון קרנות נאמנות בע"מ	1.7	6,170
	איילון קרנות נאמנות בע"מ	2.05	1,400
	אימפקט ניהול תיקי השקעות בע"מ	2.05	1,640
	אלומות ספרינט ניהול קרנות נאמנות בע"מ	1.85	800
	אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ	1.96	22,965
*	אמטרין 2 שותפות מוגבלת	1.97	9,500
*	אמטרין שותפות מוגבלת	1.97	11,000
	אנליסט קופות גמל בע"מ	1.99	16,484
	אפסילון בית השקעות בע"מ	1.98	1,906
	אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ	1.95	5,500
*	ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ	1.97	14,300
	גנוס בע"מ	2	1,000
	הבינלאומי יוניק ניהול השקעות בע"מ	2.01	10,778
	הכשרה חברה לביטוח - נוסטרו	1.9	4,223
	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עמיתים	1.9	7,378
	הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ	1.96	800

	הראל קרנות נאמנות בע"מ	1.86	9,835
	הראל קרנות נאמנות בע"מ	2.05	11,715
	ורדן בית השקעות בע"מ	1.9	1,843
	מור השקעות אלטרנטיביות שותפות מוגבלת	1.78	2,000
	מור השקעות אלטרנטיביות שותפות מוגבלת	1.98	1,000
	מיטב דש ניהול תיקים בע"מ	1.95	20,231
	מיטב דש ניהול תיקים בע"מ	1.97	1,136
	מיטב דש ניהול תיקים בע"מ	2.05	6,861
	מיטב דש ניהול תיקים בע"מ עבור קופות מפעליות	2.05	7,695
	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	1.95	2,400
	מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ	2	18,780
	מפעל הפיס	2.05	3,000
	סינרגיה שווקים פיננסיים בע"מ	1.5	2,562
*	ענבר נגזרים בע"מ	1.97	11,000
	פידליטי הון סיכון בע"מ	1.9	2,555
	פידליטי הון סיכון בע"מ	2.04	955
	פלוטוס השקעות שותפות מוגבלת	1.8	2,000
	פעילים ניהול תיקי השקעות	1.91	20,212
	פריוריטי ניהול נכסים בע"מ	1.69	2,000
*	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1.8	14,370
*	קסם קרנות נאמנות בע"מ	1.95	2,600
	קרן בזלת להשקעות בניירות ערך שותפות מוגבלת	2.05	5,000
	ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	2.02	5,000
	שקף השקעות במעוף בע"מ	1.61	5,000
	שקף השקעות במעוף בע"מ	1.71	3,000
	שקף השקעות במעוף בע"מ	1.79	2,500
	תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ	1.97	15,495
	סה"כ		**427,440**

* מפיצים או גופים מסווגים הקשורים למפיצים בהנפקה.

מתוך סך היחידות שניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן, התחייבות לרכישת 94,770 יחידות, המהוות כ-22% ניתנו על ידי מפיצים/גופים מסווגים הקשורים למפיצים (המפורטים בה"ש 5 בסעיף 11.1 להלן).

התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים תקראנה בסעיף זה – "**התחייבות מוקדמת**".

3.4. קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף זה, נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן הצעה לציבור.

3.5. התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות המורשים לקבלת בקשות, ביום המסחר הראשון שלאחר מועד המכרז עד שעה 12:30 בצהרים, ותופקד על ידו בחשבון המיוחד כאמור בסעיף 3.1 ל**נספח א'** המצורף לדוח ההצעה.

3.6. המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.6%, מחושבת לפי המחיר ליחידה, בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, כמפורט בדוח זה. לפרטים אודות עמלות הפצה, ראו סעיף

11.1 להלן.

3.7. המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין במכרז יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.8. משקיע מסווג יהא רשאי, להפחית את שיעור הריבית בו נקב בהתחייבות המוקדמת (במדרגות של 0.01%) על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה עד מועד סגירת רשימת החתימות.

4. <u>תנאים נוספים של אגרות החוב (סדרה א') המוצעים על פי דוח הצעת המדף</u>

4.1. התשלומים על חשבון הקרן של אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (להלן: "**המרשם**") ביום 26 בינואר (ביחס לתשלום שחל ביום 1 בפברואר) וביום 26 ביולי (ביחס לתשלום שחל ביום 1 באוגוסט) של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל); התשלומים על חשבון הריבית של אגרות החוב, ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב בימים 26 בינואר (ביחס לתשלום שחל ביום 1 בפברואר) וביום 26 ביולי (ביחס לתשלום שחל ביום 1 באוגוסט) של כל אחת מהשנים 2020 עד 2030 (כולל) (כל אחד מהתאריכים הנ"ל ייקרא להלן: "**היום הקובע**"), התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה ביום 1 באוגוסט 2030, כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

4.2. מובהר כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

4.3. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון ולריבית לא ישתנה בשל כך.

4.4. לפירוט בדבר ריבית פיגורים, ראו סעיף 5.4 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

4.5. הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ[3] (להלן: "**הנאמן**"), אשר החברה התקשרה עמו בשטר נאמנות מיום 11 בדצמבר 2019 המצורף כ<u>**נספח ב'**</u> לדוח זה (להלן: "**שטר הנאמנות**").

4.6. לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לרבות התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות (ובכלל כך, פרטים בדבר מנגנון המאפשר

[3] להלן פרטי ההתקשרות של רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ: כתובת: יד חרוצים 14, תל אביב, 6770007; מספר טלפון: 03-6389200; מספר פקס: 03-6389222; איש קשר: עו"ד מיכל אבטליון, כתובת דואר אלקטרוני: michal@rpn.co.il.

לחברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקרים מסוימים חלף עמידה בחלק מאמות המידה הפיננסיות), ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות.

4.7. לפרטים אודות מגבלות על ביצוע חלוקה, ראו סעיף 5.4 לשטר הנאמנות.

4.8. לפרטים בדבר מנגנון התאמה בשיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה א'), כתוצאה משינוי בדירוג או כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית, ראו סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

4.9. אגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בבטוחה, שעבוד או בערבות כלשהם. לפרטים אודות מנגנון המאפשר לחברה ליצור בטוחות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקרים מסוימים, ראו סעיף 5.5 לשטר הנאמנות.

4.10. החברה התחייבה, כי כל זמן שאגרות החוב (סדרה א') טרם נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבוד שוטף כללי על נכסיה למעט במקרה שבו קיבלה את הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') או בתנאי שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), פרי-פסו. על פי תנאי שטר הנאמנות, פרט לאמור לעיל לא יחולו על החברה הגבלות כלשהן בהטלת שעבודים לסוגיהם על רכושה (ראו סעיפים 5.1 ו-5.2 לשטר הנאמנות).

4.11. הנאמן וכן אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') רשאים להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב וזאת במקרים ובתנאים המפורטים בסעיף 7.1 לשטר הנאמנות.

4.12. <u>פדיון מוקדם</u>

4.12.1. לפרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב בעקבות מחיקה ממסחר ביוזמת הבורסה ראו סעיף 6.1 לשטר הנאמנות.

4.12.2. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב (סדרה א') לפדיון מוקדם החל מתום 30 ימים ממועד הרישום למסחר של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו ההוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות. יצוין, כי ככל שהחברה תבצע פדיון מוקדם חלקי, אזי תשולם הריבית רק על החלק שנפדה בפדיון המוקדם, ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.

4.12.3. לפרטים אודות פדיון מוקדם ביוזמת החברה בקרות אירועים מסוימים לפירעון מיידי לפי סעיף 7 לשטר הנאמנות, ראו סעיף 6.2 לשטר הנאמנות.

5. <u>יתר תנאי אגרות החוב (סדרה א')</u>

לתיאור יתר תנאי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ראו שטר הנאמנות המצ"ב כ<u>**נספח ב'**</u> לדוח הצעת המדף.

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') לבין הוראות דוח הצעת המדף, תגברנה הוראות שטר הנאמנות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה לא קיימת סתירה כאמור.

6. <u>ניכיון ומיסוי</u>

6.1. אגרות החוב (סדרה א') המונפקות על פי דוח הצעת מדף זה מונפקות בערכן הנקוב, ללא ניכיון.

6.2. במקרה של הרחבת סדרה, תפעל החברה בהתאם להוראות סעיף 3.6 לשטר הנאמנות, ובהתאם לסעיפים 6.7 ו- 6.8 לנספח א' לדוח הצעת המדף.

6.3. לתיאור הוראות המס שעשויות להיות רלוונטיות להשקעה באגרות החוב (סדרה א'), כפי שחלות במועד פרסום דוח הצעת המדף, ראו סעיף 6 ל<u>**נספח א'**</u> לדוח הצעת המדף.

כמקובל בעת קבלת החלטות של השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות החוב (סדרה א') המוצעות מכוח דוח הצעת מדף זה. ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי אגרות החוב (סדרה א') אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

7. <u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>

7.1. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף.

7.2. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 7.1 לעיל.

7.3. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 7.1 לעיל.

8. <u>דירוג אגרות החוב של החברה</u>

8.1. ביום 28 בנובמבר 2019 הודיעה מעלות על מתן דירוג של ilA(p) באופק יציב לסדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של עד 350 מיליון ש"ח ע.נ. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 בנובמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-104574), אשר המידע בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

8.2. ביום 11 בדצמבר 2019 הודיעה מעלות כי בהמשך לדוח דירוג אגרות החוב מיום 28 בנובמבר 2019 (כמפורט לעיל) מאשרת מעלות דירוג ilA לאגרות חוב (סדרה א') שתנפיק החברה בהיקף של עד 450 מיליון ש"ח ע.נ. (חלף 350 מיליון ש"ח ע.נ., שאושרו כמפורט לעיל). לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11 בדצמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-108426), אשר המידע בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה (להלן: "**דוח דירוג מעלות המעודכן**").

8.3. הסכמת מעלות לצירוף דוח הדירוג ודוח דירוג מעלות המעודכן לדוח הצעת המדף מצורפת כ**נספח ג'1** לדוח הצעת המדף.

8.4. ביום 28 בנובמבר 2019 הודיעה מידרוג על מתן דירוג של A2.il באופק יציב לסדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של עד 350 מיליון ש"ח ע.נ. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 בנובמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-104316), אשר המידע בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

8.5. ביום 11 בדצמבר 2019 הודיעה מידרוג כי בהמשך לדוח דירוג אגרות החוב מיום 28 בנובמבר 2019 (כמפורט לעיל) מאשרת מידרוג דירוג A2.il לאגרות חוב (סדרה א') שתנפיק החברה בהיקף של עד 450 מיליון ש"ח ע.נ. (חלף 350 מיליון ש"ח ע.נ., שאושרו כמפורט לעיל). לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 11 בדצמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-108240), אשר המידע בו מובא בדוח זה בדרך של הפניה (להלן: "**דוח דירוג מידרוג המעודכן**").

8.6. הסכמת מידרוג לצירוף דוח הדירוג ודוח דירוג מידרוג המעודכן לדוח הצעת המדף מצורפת כ**נספח ג'2** לדוח הצעת המדף.

8.7. לפרטים בדבר התאמה בשיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה א'), כתוצאה משינוי בדירוג ראו סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות.

9. היתרים ואישורים

9.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי דוח הצעת המדף והבורסה נתנה את אישורה לכך בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 9.3 להלן.

9.2. **אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח או על המחיר בו הם מוצעים.**

9.3. רישום אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה למסחר בבורסה כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן:

9.3.1. שווי החזקות הציבור באגרות חוב (סדרה א') לאחר הרישום למסחר לא יפחת מסך של 36 מיליון ש"ח.

9.3.2. הפיזור המזערי הנדרש באגרות חוב (סדרה א') יהיה של 35 מחזיקים לפחות, כשכל אחד מחזיק בשווי החזקות של 200,000 ש"ח לפחות (להלן: "**שווי החזקה מזערי**").

לעניין סעיף זה "**מחזיק**" - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש על פי סעיף זה או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

אגרות החוב (סדרה א') דורגו על ידי מעלות ועל ידי מידרוג בדירוג A, כמפורט לעיל, ועל כן, החברה פטורה מדרישת ההון העצמי הקבועה בהנחיות הבורסה.

9.4. אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה המוקדמות לרישום למסחר בבורסה כאמור בסעיף 9.3 לעיל לגבי ניירות הערך המוצעים, אזי תבוטל ההנפקה, וניירות הערך שיוצעו לא יוקצו ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים.

9.5. החברה תהא רשאית להנפיק את אגרות החוב (סדרה א') שהנפקתם בוטלה כאמור, על פי דוחות הצעת המדף הבאים, ככל שיפורסמו, וזאת בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון הבורסה ולהנחיות מכוחו.

10. <u>תשלום אגרה</u>

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

11. <u>תמורת ההנפקה וייעודה</u>

11.1. התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו, בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה תהיה כמפורט להלן:

התמורה המיידית הצפויה ברוטו[4]	כ- 450,000 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה בסך של	כ- 3,559 אלפי ש"ח[5]
בניכוי הוצאות אחרות בסך של	כ- 815 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה נטו	כ- 445,626 אלפי ש"ח

4 בהנחה שתירכש במסגרת המכרז מלוא הכמות המונפקת לציבור (כהגדרתה בסעיף 1.2 לעיל).

5 וויליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ, לידר הנפקות (1993) בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ ואגוז הנפקות ופיננסים בע"מ (להלן: "**המפיצים**"), אשר הצהירו כי הם עומדים בתנאים על פי תקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007, ישמשו כמפיצים לעניין הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה, יקבלו בקשר להנפקה זו עמלת הפצה כוללת בשיעור של 0.1%, וכן עמלת הצלחה אשר עשויה להתווסף לפי שיקול דעתה של החברה ולא יותר מ-0.05%, והכל מתמורת ההנפקה (ברוטו) בתוספת מע"מ כדין (להלן: "**עמלות ההפצה**"). עמלות ההפצה יחולקו בין המפיצים השונים לפי שיקול דעתם של וויליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ורוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ, ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחיבויות מוקדמות שהגיש אותו המפיץ במסגרת המכרז המוקדם למשקיעים מסווגים. רכז ההנפקה יקבל עמלת ריכוז בסך של 25 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. וויליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ורוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ יהיו זכאים לעמלת ניהול וייעוץ בסך כולל של 150 אלפי ₪ שתתחלק בין וויליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ לבין רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ לפי ההסכמה שתיהיה ביניהן. וויליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ הינה חברה שלמיטב ידיעת החברה, מר נתן חץ, יו"ר הדירקטוריון של החברה, הינו בעל עניין בה (נתן חץ ורעייתו מחזיקים כ-19.95% בהון חברת וויליו בייס בע"מ שהינה בעלת השליטה בוויליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ). לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת שתשולם למשקיעים המסווגים בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, ראו סעיף 3.6 לעיל.

11.2. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

11.3. בכוונת החברה להשתמש בסך של כ- 260 מיליון ש"ח מתמורת ההנפקה לביצוע פירעון מוקדם, מרצון, בהתאם לתנאי ההלוואה, של יתרת הלוואה שנתקבלה מקונסורציום של מוסדות פיננסיים בפולין, במסגרת עסקת מימון non-recourse של חוות הרוח Banie בפולין. לפרטים אודות פרויקט Banie וכן לפרטים אודות ההלוואה שבכוונת החברה לפרוע בפרויקט Banie, ראו סעיפים 3.1 ו-6.2.2 לדוח הסברי הדירקטוריון בדוח הרבעוני של החברה לרבעון השלישי של שנת 2019[6], וכן סעיף 7.2.4 בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018[7] ובאורים 13 ו-14 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2018.

יתרת תמורת ההנפקה מיועדת למימון פעילותה השוטפת של החברה וחברות בנות שלה (על פי החלטות הנהלת החברה, כפי שייקבע מעת לעת).

11.4. עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כאמור לעיל, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון פיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג אשראי (לפחות -A), מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת. לצורך האמור לעיל, לא תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה בנגזרים (מעוף ו/או מט"ח) ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים (למעט אם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכסי החברה).

12. <u>עדכונים לתשקיף המדף</u>

בהתאם לאמור בתקנה 4 לתקנות ההצעה, כלל הדיווחים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף נכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך הפנייה. ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווחי החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת maya.tase.co.il.

13. רואי החשבון המבקרים נתנו הסכמתם להכללת דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות הסקירה לתקופות שהסתיימו עובר לפרסום דוח הצעת המדף.

14. הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

15. <u>פרטים נוספים אודות הנאמן</u>

הנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, לנאמן לאגרות חוב. למיטב ידיעת החברה, לנאמן אין כל עניין אישי בחברה, ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן. הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות ערך וכל דין אחר, וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של

---

6 פורסם ביום 18 בנובמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-098916).

7 פורסם ביום 12 במרץ 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-020187) (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2018**").

מחזיקי אגרות החוב נשוא דוח הצעת מדף זה.

כפי שנמסר לחברה על ידי הנאמן, ביום 3 באפריל 2016 הגיש מר טוביה פכטהולד, בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה הכלכלית לפי חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006 נגד אורבנקורפ אינק (להלן: "**אורבנקורפ**"), נגד בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה והנאמן בתפקידו כנאמן לאגרות החוב של אורבנקורפ (להלן: "**הבקשה**" ו-"**הנתבעים**"), שעניינה, בין היתר, אחריות הנאמן לכאורה ביחס לוידוא ביצוען של התחייבויות תשקיפיות של החברה על-פי האמור בבקשה סך התביעה הייצוגית כנגד כל הנתבעים הוערך בסך של כ-42 מיליון ש"ח. הנאמן דוחה מכל וכל את טענות פכטהולד.

16. <u>חוות דעת משפטית</u>

להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה:

11 בדצמבר 2019

לכבוד
אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
רח' ז'בוטינסקי 2
<u>רמת גן</u>

ג.א.נ.,

הנדון: <u>דוח הצעת מדף של אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")</u>

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי 2019 ולדוח הצעת המדף העומד להתפרסם מכוחו (להלן: "**דוח הצעת המדף**"), בדבר הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') של החברה (להלן: "**ניירות הערך המוצעים**"), הנני לחוות דעתי כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, תוארו, לדעתי, נכונה בדוח הצעת המדף.
2. לדעתי, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המתוארת בדוח הצעת המדף.
3. לדעתי, הדירקטורים בחברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אני מסכימה שחוות דעתי זו תיכלל בדוח הצעת המדף שיפורסם בחודש דצמבר 2019.

_____

דפנה רזניק, עו"ד
אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

17. <u>חתימות</u>

<u>החברה</u>:

אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ

<u>הדירקטורים</u>:

נתן חץ

אבירם ורטהים

אורן פרנקל

אלונה שפר (קארו)

לינדה בן שושן

מאיר שני

נספח א' - פרטי הצעת אגרות החוב (סדרה א')

1. **<u>תיאור ההצעה לציבור – הצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית</u>**

אגרות החוב (סדרה א') של החברה (בנספח זה: "**אגרות החוב**") תוצענה לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, כמפורט להלן, כאשר הרכב כל יחידת אגרות חוב ושיעור הריבית המירבי מפורטים בדוח הצעת המדף אשר נספח זה כלול בו (בנספח זה: "**דוח הצעת המדף**").

1.1 **<u>רשימת החתימות</u>**

רשימת החתימות לרכישת היחידות תיפתח ביום כפי שנקבע בדוח הצעת המדף (לעיל ולהלן: "**יום המכרז**" או "**יום הגשת הבקשות**") בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף ותיסגר ביום ובשעה כפי שנקבע בדוח הצעת המדף (להלן: "**מועד סגירת רשימת החתימות**").

1.2 **<u>הגשת הבקשות בשלב המכרז</u>**

1.2.1 את הבקשות לרכישת יחידות אגרות החוב (להלן: "**הבקשות**") יש להגיש לחברה, על גבי טפסים הנהוגים למטרה זו, באמצעות רכז ההנפקה (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה (להלן: "**המורשים לקבלת בקשות**"), לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

1.2.2 כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות (להלן: "**המועד האחרון להגשה לרכז**").

1.2.3 כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות בשיעורי ריבית שונים, אשר לא יעלו על שיעור הריבית המירבי ושיהיו נקובים במדרגות של 0.01% באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידה הינה בשיעור ריבית של 2.05%, ולאחריה ניתן להזמין יחידות בשיעור ריבית של 2.04%, 2.03% וכן הלאה. שיעור ריבית הנקוב בבקשה שאינו שווה לאחת ממדרגות שיעור הריבית כאמור לעיל יעוגל למדרגת הריבית הקרובה כלפי מעלה.

1.2.4 כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את שיעור הריבית המוצע על ידו, אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי, כפי שנקבע בדוח הצעת המדף. בקשה שהוצע בה שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית המירבי, יראוה כבקשה שלא הוגשה.

1.2.5 בכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את אגרות החוב שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות

רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי דוח הצעת המדף, של אגרות החוב שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

1.2.6 ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

1.2.7 אם לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המירבית, אזי כל בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת של יחידות אגרות החוב על פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף.

1.2.8 המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן או בחלקן.

1.2.9 "**מבקש**" או "**מזמין**" - ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו התקשרה החברה בהתקשרות מוקדמת לרכישת יחידות כמפורט בדוח הצעת המדף.

1.3 **<u>הליכי המכרז</u>**

הבקשות תועברנה על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה על ידי שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן, בקשות שיוגשו ישירות לרכז ההנפקה תועברנה במעטפות סגורות. ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז יוצגו הבקשות שבכספות, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

1.4 **<u>קביעת שיעור הריבית והקצאת היחידות למבקשים</u>**

כל היחידות שבקשות לרכישתן ייענו, תונפקנה בשיעור ריבית אחיד על אגרות החוב (להלן: "**שיעור ריבית האחיד**"). שיעור הריבית האחיד יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר אשר הבקשות ליחידות שנקבו בו כשיעור הריבית ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורי ריבית נמוכים יותר, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור (כולל המשקיעים המסווגים) על פי דוח הצעת המדף.

הקצאת היחידות תיעשה כדלקמן:

1.4.1 היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות שהתחייבויות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה) יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות על פי דוח הצעת המדף, תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות הנחיות הבורסה הרלוונטיות כאמור בסעיף 9 לדוח הצעת המדף, ובמקרה כזה יהיה שיעור הריבית האחיד שיעור הריבית

המירבי שנקבע בדוח הצעת המדף. יתרת היחידות, שלא תתקבלנה בקשות בגינן, לא יונפקו.

1.4.2 היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות יחידות שהתחייבויות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים) יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תיעשה כדלקמן:

א. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד - לא תענינה.

ב. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד – תענינה במלואן.

ג. בקשות (לא כולל התחייבויות ממשקיעים מסווגים) הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שייוותר לחלוקה לאחר היענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד (בניכוי ההיענות לבקשותיהם של המשקיעים המסווגים, אשר התחייבו לרכישת יחידות בשיעור הריבית האחיד), חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן ננקב שיעור הריבית האחיד (בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים כאמור).

ד. הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף.

1.4.3 אם הקצאה כאמור בסעיף 1.4.2 לעיל, לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי באגרות החוב המוצעות, כאמור בסעיף 9 לדוח הצעת המדף, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים, והקצאה של היחידות המוצעות תיעשה כדלקמן:

א. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד – לא תענינה.

ב. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד – תענינה במלואן.

ג. בקשות (לרבות התחייבויות ממשקיעים מסווגים) הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד - תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש, יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור, שייוותר לחלוקה לאחר היענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן

התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים).

1.4.4 אם ההקצאה לפי סעיף 1.4.3 לעיל, לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב המוצעות כמפורט בסעיף 9 לדוח הצעת המדף, אזי תבוצע ההקצאה בשיעור הריבית האחיד כדלקמן:

א. בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד – לא תענינה.

ב. בקשות (לרבות התחייבויות ממשקיעים מסווגים) הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו, תענינה באופן יחסי, כך שכל מבקש, יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו לבין סך כל היחידות שבקשות, הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות ממשקיעים מסווגים).

1.4.5 היה וכתוצאה מהקצאה כאמור בסעיף 1.4.4 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב המוצעות, כמפורט בסעיף 9 לדוח הצעת המדף, תבוצע הקצאה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד חדש לאגרות החוב, אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי, ואשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן שתתקיימנה דרישות הפיזור המזערי, ובלבד שלמבקש לא תוקצינה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך מזה שנקב בבקשתו (להלן: "**שיעור הריבית האחיד החדש**").

נקבע שיעור ריבית אחיד חדש, כאמור בפסקה זו, תיעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף 1.4.4 לעיל ובמקום "שיעור הריבית האחיד" יראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד החדש".

1.4.6 היה וגם הקצאה כאמור בסעיף 1.4.5 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב המוצעות, יחול סעיף 4.4 להלן.

1.4.7 אם בהקצאת אגרות החוב על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שייוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה הקבוע בדוח הצעת המדף, ואגרות החוב תישאנה ריבית בשיעור הריבית האחיד או בשיעור הריבית האחיד החדש, לפי העניין.

1.4.8 כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

2. <u>הודעה על תוצאות ההנפקה</u>

2.1 עד לשעה 10:00 בבוקר ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה ובאמצעות המורשים להגשת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את שיעור הריבית שנקבע במכרז, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 12:30 בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 3 להלן, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

2.2 ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי על תוצאות המכרז, ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית (ככל שהדין יחייב פרסום מודעה כאמור).

3. <u>החשבון המיוחד והקצאת היחידות</u>

3.1 סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה (להלן: "**החשבון המיוחד**") וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

3.2 כספים שיצטברו בחשבון הנאמנות יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי.

3.3 המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין אגרות החוב שבקשות לרכישתן נענו על פי תנאי דוח הצעת המדף, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי דוח הצעת המדף.

3.4 היה ותתקיימנה דרישות הפיזור המזערי ודרישות שווי החזקות הציבור כאמור בסעיף 9 לדוח הצעת המדף, יעביר רכז ההנפקה לחברה, לא יאוחר מהשעה 12:30 בצהריים ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים ולמורשים לקבלת בקשות (ככל שיגיעו סכומים כאמור בהתאם לדוח הצעת המדף ולפי העניין), וזאת כנגד העברת התעודות בגין אגרות החוב לחברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**").

3.5 אם בסיכום יום המכרז יתברר כי לגבי סדרת אגרות החוב המוצעת (סדרה א') לא התקיימו דרישות הפיזור המזערי ו/או דרישות שווי החזקות הציבור, כאמור בדוח הצעת המדף, תבוטל הנפקת היחידות לציבור של אותה סדרה, ולא ייגבו כספים מהמזמינים ויחולו הוראות 4.4 להלן.

4. <u>אישור לרישום אגרות החוב המוצעות למסחר בבורסה</u>

4.1 לאחר מועד סגירת רשימת החתימות, תפנה החברה לבורסה בתוך שלושה (3) ימי מסחר בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף.

4.2 המסחר באגרות החוב המוצעות יחל סמוך לאחר רישומן למסחר.

4.3 רישום אגרות החוב המוצעות למסחר כפוף לקיום דרישות הוראות הבורסה לרבות דרישות בדבר פיזור מזערי ושווי מינימלי של החזקות ציבור, כמפורט בסעיף 9 לדוח הצעת המדף.

4.4 אם יתברר כי לא התקיימו הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה כאמור בסעיף 4.3 לעיל לגבי אגרות החוב (סדרה א'), אזי תבוטל הנפקת היחידות המוצעות, ואגרות החוב המוצעות כאמור לא תוקצינה ולא תירשמנה למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים. במקרה של ביטול ההנפקה, ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע על כך החברה בדו"ח מיידי (בהתאם למועדים הקבועים בדין). החברה תהא רשאית להנפיק את אגרות החוב שהנפקתן בוטלה כאמור, על פי דוחות הצעת המדף הבאים ככל שיפורסמו, וזאת בכפוף להוראות כל דין, להנחיות הבורסה ולהוראות תשקיף המדף.

5. <u>תעודות אגרות החוב</u>

נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים את אגרות החוב הכלולות ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף 3 לעיל ובלבד שההקצאה לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן כאמור בסעיף 4 לעיל.

תעודות אגרות החוב תהיינה ניתנות להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות, לחברה ובכפוף לתשלום כל ההוצאות, המסים וההיטלים הכרוכים בכך על ידי המבקש.

6. <u>השלכות מיסוי</u>

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך אשר עשויים להיות מוצעים מכוח דו"ח הצעת מדף זה (בסעיף זה: "ניירות הערך המוצעים"). ההוראות הכלולות בדו"ח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדו"ח הצעת המדף, ואינן באות במקום ייעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

ביום 25 ביולי 2005, התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 ("**התיקון**"), התיקון פורסם ברשומות ביום 8 באוגוסט 2005. התיקון משנה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. כמו כן, במועד פרסום דוח הצעת מדף זה, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. בנוסף, במועד פרסום דו"ח הצעת מדף זה, לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.

בנוסף, ביום 31 בדצמבר 2008, פורסם ברשומות תיקון 169 לפקודה אשר חולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך.

בחודש יולי 2006, אושר על ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית תקן חשבונאות מס' 29. התקן קובע כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדווחות על פי הוראותיו, יערכו את הדוחות הכספיים לגבי שנת הכספיים 2008 ואילך לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS). על פי הפסיקה, כללי החשבונאות המקובלים חלים גם לצורך דיני המס, אלא אם הם אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק או עם העקרונות העומדים בבסיסה של שיטת המס הנהוגה בישראל. במקרים אלו גוברים דיני המס על כללי הרישום החשבונאיים.

יודגש כי, כללי החשבונאות המקובלים האחרים, ימשיכו לחול בקביעת ההכנסה החייבת, ככל שדיני המס אינם קובעים אחרת.

כמו כן ביום 6 בדצמבר 2011, פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 אשר נכנס לתוקף החל משנת 2012, במסגרתו, נקבע בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ-20% ל-25%, ולבעל מניות מהותי[8] מ-25% ל-30%.

ביום 29 בדצמבר 2016, פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (להלן: "**חוק ההסדרים לשנים 2017-2018**"). בחוק ההסדרים לשנים 2017-2018 הופחת שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה ב-1% (ל-24%) החל מיום 1 בינואר 2017 וב-1% נוסף (ל-23%) החל מיום 1 בינואר 2018 ואילך.

האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין, כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק", כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה"[9] או כ"בעלי מניות מהותיים"[10], כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על פי דוח הצעה זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

6.1 **רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים:**

בהתאם לסעיף 91 לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך שאינו צמוד על ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 15%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת, זאת, ובלבד שמכירת ניירות הערך אינה מהווה הכנסה מעסק בידי היחיד ושלא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך. לגבי מכירת

---

[8] יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה), ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מינוח זה בסעיף 88 לפקודה) בחברה, במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למכירה כאמור (להלן: "**בעל מניות מהותי**").

[9] כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ט) לפקודה.

[10] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[11], בעשרה אחוזים (10%) לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור (להלן: "**בעל מניות מהותי**"), אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 20%. כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%), עד קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)(9) או 101א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה שאז יחול שיעור מס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2019).

בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של 3%, בהתאם לאמור בסעיף 6.5 להלן.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2019 – 23%).

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 9(2) לפקודה. בהתאם להוראות סעיף 129ג לפקודה, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

ככלל, תושבי חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כמשמעותם בפקודה, פטורים ממס על רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים וזאת אם רווח ההון אינו במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל, ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 97(ב2) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בה, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים, של חבר בני האדם תושב החוץ במישרין או בעקיפין, כאמור לפי סעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים.

6.2 ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג- 2002 (להלן: "**תקנות הניכוי מרווח הון**"), "חייב" (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס, באמצעות חברי הבורסה, בשיעור של 15%

[11] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם (23% בשנת 2019). זאת, בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין והמפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

כמו כן לא ינוכה מס במקור על ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.

6.3 **שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות החוב המוצעות**

בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב במס בשיעור של 15% על ריבית לרבות דמי ניכיון, שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד, או שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד עד לפדיון, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

בהתאם לסעיף 125ג(ד) לפקודה שיעורי המס המופחתים כאמור, החלים על יחיד, לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב שעליו משולמת הריבית; (3) היחיד הוא "בעל מניות מהותי" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה – בחברה המשלמת את הריבית; (4) היחיד הוא עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שרותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; (5) מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת

הכספים של הכנסת. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2019).

בנוסף לאמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של 3%, בהתאם לאמור בסעיף 6.5 להלן. שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באגרת חוב נסחרת בבורסה הינו שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (23% בשנת 2019).

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או ממשלח יד, אלא אם נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

בהתאם להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, תושב חוץ[12] פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. בכפוף להוראות אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ ובכפוף לאישור מרשות המסים הפטור לא יחול במקרים הבאים:

(א) תושב החוץ הנו "בעל מניות מהותי"[13] בחבר בני האדם המנפיק, או

(ב) תושב החוץ הינו "קרוב" כהגדרתו בפסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, של חבר בני אדם המנפיק, או

(ג) תושב החוץ הנו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחדים).

יוצוין, כי הפטור האמור לעיל לא יחול גם לגבי חברה תושבת חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בה, או הנהנים, או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני אדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

---

[12] תושב חוץ - מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, למעט אחד מאלה: (1) בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; (2) קרוב, כהגדרת מונח זה בפסקה 3 להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודה, של חבר בני האדם המנפיק; (3) מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים כאמור; וכן בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה - חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל.

[13] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן בניירות הערך המוצעים יחויב בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים.

6.4 **<u>ניכוי במקור מהכנסות ריבית</u>**

בהתאם לתקנה 5(א) לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית (כהגדרתה בתקנות הנ"ל) המשולמת על אגרות החוב המוצעות, הינו 15%. כמו כן, לפי תקנה 6 לתקנות האמורות, לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחברה המשלמת את הריבית או שנותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים, שיעור המס יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי לפי סעיף 121 לפקודה. לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה, בכפוף להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה.

חרף האמור לעיל, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם), עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

תשלום ריבית לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, פטורים מניכוי מס במקור, וזאת לאחר המצאת אישורים מתאימים מראש.

שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ, ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל, כפוף להוראות האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.

חבר הבורסה ינכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו למחזיקי ניירות הערך, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן איגרות החוב ינכה חבר הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון.

יצוין כי לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, לא ינוכה מס במקור.

תשלום ריבית לקופת גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד, פטורים מניכוי מס במקור.

6.5 האמור לעיל כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.**מס על הכנסות גבוהות**

בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 2019 על 649,560 ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן), יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3% על שיעורי המס האמורים לעיל. הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווחי הון מניירות ערך ושבח מקרקעין, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (לעיל ולהלן: "**מס יסף**").

6.6 **קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים**

ככלל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם).

בשנת המס בה נוצר הפסד ממכירת ניירות הערך, שאילו היה רווח הון חייב במס (יחיד או חבר בני אדם), ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, על פי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה, בין אם הרווח נוצר מנכס בישראל, ובין אם מחוצה לה (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל- 3.5), לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר.

בהתאם להוראות סעיף 92 לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות הערך כאמור בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או ריבית ודיבידנד ששולמו בגין ניירות ערך אחרים (ובלבד ששיעור המס החל על הריבית והדיבידנד מנייר הערך האחר אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה לגבי חבר בני אדם (23% בשנת 2019) ועל השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) ו-125ג(ב) לפקודה לגבי יחיד (שהינו 25%). קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור.

יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור, המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד.

בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן: "**ניירות סחירים**"), יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

6.7 **אופן חישוב הניכיון לצורכי ניכוי מס במקור בגין ניירות הערך המוצעים**

בהתאם להוראת סעיף 2(4) לפקודה וסעיף 125ג לפקודה, דין ניכיון[14] בגין איגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל. ניכוי המס במקור בגין דמי הניכיון[12] יהא במועדי פדיון קרן אגרת החוב.

ככלל, בהיעדר הוראה אחרת מאת רשות המיסים, שיעור הניכיון ייקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההנפקה שתיוחס לאגרת החוב ככל שהפרש זה הינו חיובי.

[14] האמור רלבנטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב (סדרה א') נוספות בניכיון.

בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרות חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו- (3) הפדיון אינו בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישלמו על ידיה למחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פרעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל ולהלן.

6.8 **הנפקת אגרות חוב (סדרה א') נוספות במסגרת הרחבת סדרה**

במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות (סדרה א'), במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה (לרבות העדר ניכיון, ככל שרלבנטי) תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב, ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו (להלן בסעיף זה: "**שיעור הניכיון המשוקלל**"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה א') בהתאם לאותו אישור ולפני הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה האמורה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין.

במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון.

באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים, תגיש החברה דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין סדרה א' ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון הסדרה, בהתאם לשיעור שידווח כאמור.

לפיכך יתכנו מקרים בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה (להלן: "**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה סדרה ובין אם לאו. נדגיש כי, אישור כאמור לקביעת שיעור ניכיון משוקלל מאת רשות המיסים, ניתן באופן חד פעמי לכל הנפקה עתידית, ככל שתתרחש, של אותה סדרת אג"ח ולהנפקתן של אופציות לאגרות חוב מאותה סדרה. נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה האמורה לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר

מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לענין הסדרי המס שקיבלה החברה.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה. מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות. בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף; לפיכך, התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת המדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

נספח ב' – שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה א')

שטר נאמנות אגרות חוב (סדרה א')

תוכן העניינים

חלק ראשון – שטר נאמנות

סעיף	תוכן	עמוד
1	מבוא, פרשנות והגדרות	3
2	הנפקת אגרות חוב (סדרה א'), תנאי הנפקה	8
3	רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או אדם קשור והנפקת אגרות חוב נוספות	8
4	התחייבויות החברה - כללי	10
5	התחייבויות החברה	11
6	פדיון מוקדם של אגרות החוב	21
6.1	פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה	21
6.2	פדיון מוקדם ביוזמת החברה	22
7	העמדה לפירעון מיידי	24
8	תביעות והליכים בידי הנאמן	29
9	נאמנות על תקבולים	29
10	סמכות לעכב חלוקת כספים	30
11	הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן	31
12	קבלות כהוכחה	31
13	הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי	32
14	השקעת כספים	32
15	התחייבויות החברה כלפי הנאמן ודיווחי החברה לנאמן	32
16	התחייבויות נוספות	34
17	באי כוח	34
18	הסכמים אחרים	35
19	דיווח על ידי הנאמן	35
20	שכר הנאמן	35
21	סמכויות מיוחדות	37
22	סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	38
23	שיפוי לנאמן	38
24	דוחות מיידיים והודעות לנאמן ולבעלי אגרות החוב	40
25	ויתור ופשרה	41
26	מרשם מחזיקי אגרות החוב	42
27	שחרור	42

28	פקיעת כהונתו של הנאמן	43
29	אסיפות של מחזיקי אגרות החוב	43
30	תחולת הדין והוראות החוק	43
31	סמכות שיפוט	44
32	נציגות דחופה	44
33	מענים	45
34	אחריות הנאמן	45
35	הסמכה למגנ"א	46

חלק שני – אגרת חוב – התנאים הרשומים מעבר לדף

סעיף	תוכן	עמוד
1	כללי	48
2	מועד פירעון קרן אגרות החוב	49
3	תנאי אגרות החוב	49
4	הריבית של אגרות החוב	49
5	עדכון הריבית על אגרות החוב	50
6	תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב	52
7	הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	53
8	מרשם מחזיקי אגרות החוב	53
9	העברת אגרות החוב	53
10	תעודות אגרות החוב ופיצולן	53
11	פדיון מוקדם	53
12	הוראות כלליות	54
12.1	דיווח על הודעות לכלל מחזיקי אגרות החוב	54
12.2	רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי תאגיד בשליטת החברה לרבות חברות בנות ו/או מחזיק קשור	54
13	ויתור ופשרה	54
14	אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב	54
15	קבלות כהוכחה	54
16	החלפת תעודות אגרות חוב	54
17	העמדה לפירעון מיידי	54
18	בטוחות	54
19	הודעות	54

חלק שלישי – תוספת שניה - אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב - עמוד 55

נספח א'- נוסח התחייבות התאגיד המוחזק המשעבד - עמוד 59

ש ט ר נ א מ נ ו ת

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 11 בחודש דצמבר, 2019

ב י ן :

אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ
מבניין אמות אטריום, רחוב ז'בוטינסקי 2, רמת-גן
טלפון: 03-5668855
פקס: 03-5668822
(להלן: "**החברה**")

מצד אחד;

ל ב י ן :

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
מרחוב יד חרוצים 14, תל אביב 6770007
טלפון: 03-6389200
פקס: 03-6389222
(להלן: "**הנאמן**")

מצד שני;

הואיל ודירקטוריון החברה החליט ביום 11 בחודש דצמבר 2019 לאשר הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') על פי שטר נאמנות זה ועל פי דוח הצעת מדף, מכח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 28 במאי 2019, נושא תאריך 29 במאי 2019;

והואיל והנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), אשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

והואיל והנאמן הצהיר כי אין מניעה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**החוק**"), או כל דין אחר, או כל הוראת רשות מוסמכת, להתקשרותו עם החברה על פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק לשמש כנאמן להנפקת אגרות החוב;

והואיל והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, כהגדרתן להלן, והנאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

והואיל והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי הסכם או דין להתקשר עם הנאמן בשטר הנאמנות ולהנפיק את אגרות החוב (סדרה א');

והואיל ולנאמן אין כל עניין אישי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל והחברה מאשרת כי קיבלה את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע ההנפקה נשוא שטר זה ואין כל מניעה לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע ההנפקה נשוא שטר זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. **<u>מבוא, פרשנות והגדרות</u>**

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.4. בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת:

"**שטר זה**"	-	שטר נאמנות זה לרבות הנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
"**הבורסה**"	-	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;
"**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**"	-	תשקיף מדף של החברה שהתפרסם בחודש מאי 2019 כפי שתוקן ו/או יתוקן מעת לעת;
"**דוח הצעת המדף**" או "**דו"ח ההצעה**"	-	דוחות הצעת המדף בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק, לפיו תיעשה מעת לעת, בין היתר, הצעת אגרות החוב (סדרה א') ובהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה עת;
"**אגרות החוב (סדרה א')**" **או** "**אגרות החוב**"	-	אגרות החוב (סדרה א') רשומות על שם של החברה שתונפקנה בהתאם לתשקיף ובהתאם ובכפוף לדוחות הצעת המדף כאשר התנאים של אגרות החוב יהיו בהתאם לתעודת אגרת החוב שבתוספת הראשונה לשטר נאמנות זה ולדוחות הצעת המדף ואשר, בזמן הנדון, לא נפרעו; למען הסר ספק, מובהר כי אגרות החוב כוללות גם אגרות חוב שתונפקנה בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב (סדרה א') בהצעה פרטית וגם את אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה א'), ככל שכתבי אופציה כאמור יונפקו וימומשו.
"**החלטה רגילה**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בה נכחו לפחות שני מחזיקי אגרות חוב המחזיקים או המייצגים יחדיו, בעצמם או על ידי באי כוחם, של לפחות רבע (25%) מהערך הנקוב הכולל של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, ובאסיפה נדחית בה נכחו לפחות שני מחזיקי אגרות חוב בעצמם או על ידי באי כוחם, ללא התחשבות בשיעור החזקותיהם, ואשר נתקבלה ברוב רגיל מיתרת הערך הנקוב של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;
"**החלטה מיוחדת**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו מחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור, או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;
"**הנאמן**"	-	רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מפעם לפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;
"**מרשם**"	-	מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 26 לשטר זה;

"**מחזיקי אגרות החוב**" ו/או "**בעלי אגרות החוב**"	-	כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;
"**תעודת אגרת החוב**"	-	תעודת אגרות החוב (סדרה א'), אשר נוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זה;
"**החוק**" או "**חוק ניירות ערך**"	-	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנותיו כפי שיהיו מעת לעת;
"**חוק החברות**"	-	חוק החברות, התשנ"ט-1999;
"**מיזוג**"	-	כמשמעותו לעניין החלק השמיני והתשיעי של חוק החברות. למרות האמור לעיל מיזוג של החברה עם תאגידים מאוחדים בדוחותיה וכן מיזוג בין תאגידים מאוחדים בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לא יחשב למיזוג;
"**מערכות בהקמה וייזום**"	-	היתרה כפי שמופיעה במאזן החברה של הסעיף המתייחס למערכות בהקמה וייזום, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;
"**מערכות לייצור חשמל מחוברות**"	-	היתרות כפי שמופיעות במאזן החברה של סך הסעיפים המתייחסים למערכות לייצור חשמל מחוברות, לנכס בגין זכות שימוש ולתעודות ירוקות, בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;
"**קרן**"	-	הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור;
"**יום עסקים**"	-	יום בו פתוחים מרבית הבנקים הגדולים בישראל לביצוע עסקאות;
"**בטוחות סחירות**"	-	אגרות חוב ממשלתיות;
"**הון עצמי**"	-	סך ההון המיוחס לבעלים של החברה (ללא הון עצמי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה), בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;
"**מאזן נטו סולו**"	-	סך המאזן בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות, קרנות כספיות ובטוחות סחירות, ככל שכל אלה אינם מוגבלים (למעט הגבלה לצורך הבטחת כל חוב פיננסי שאינן הלוואות נון-ריקורס); והכל לפי דוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה (בהתאם לתקנה 9ג/38ד לתקנות הדוחות) המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;
"**חוב פיננסי נטו סולו**"	-	חובה המצרפי של החברה לתאגידים בנקאיים, למוסדות פיננסיים אחרים, תאגידי ביטוח, לבעלי אג"ח על כל סוגיו וכן לכל גוף אחר שעיסוקו העמדת הלוואות (למעט: (1) אג"ח להמרה אשר ביום הבדיקה קיימת כדאיות להמרתן למניות החברה (כלומר השווי הכלכלי של המניות הנובעות מההמרה גבוה מהערך ההתחייבותי של אגרות החוב המומרות); ו/או (2) אופציות הניתנות למימוש למניות החברה; ו/או (3) מניות בכורה ככל שלא ניתנות לפדיון על ידי המחזיקים ולא קיימים תנאים בהם החברה נדרשת לבצע פדיון אלא ביצוע הפדיון נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה; ו/או (4) התחייבות "הסכם חכירה" המוצגת לפי תקן דיווח בינלאומי (IFRS) 16; ו/או (5) הלוואות המובטחות בנכסים אשר על פי תנאיהן אין למלווה זכות חזרה לחברה, למעט לנכסים המובטחים (נון-ריקורס) ו/או (6) מכשירים פיננסיים אחרים שהפירעון שלהם הינו בשיקול דעת החברה בלבד); והכל בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות, קרנות כספיות ובטוחות סחירות ונכסים פיננסיים בגין

עסקאות בנגזרים, ככל שכל אלה אינם מוגבלים (למעט הגבלה לצורך הבטחת כל חוב פיננסי שאינן הלוואות נון-ריקורס); והכל לפי דוחותיה הכספיים הנפרדים של החברה (בהתאם לתקנה 9ג/38ד לתקנות הדוחות) המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;

"חוב פיננסי נטו מאוחד" - חובה המצרפי של החברה לתאגידים בנקאיים, למוסדות פיננסיים אחרים, תאגידי ביטוח, לבעלי אג"ח על כל סוגיו וכן לכל גוף אחר שעיסוקו העמדת הלוואות (למעט: (1) אג"ח להמרה אשר ביום הבדיקה קיימת כדאיות להמרתן למניות החברה (כלומר השווי הכלכלי של המניות הנובעות מההמרה גבוה מהערך ההתחייבותי של אגרות החוב המומרות); ו/או (2) אופציות הניתנות למימוש למניות החברה; ו/או (3) מניות בכורה ככל שלא ניתנות לפדיון על ידי המחזיקים ולא קיימים תנאים בהם החברה נדרשת לבצע פדיון אלא בצוע הפדיון נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה; ו/או (4) התחייבות "הסכם חכירה" המוצגת לפי תקן דיווח בינלאומי (IFRS) 16; ו/או (5) יתרת שותף המס ו/או (6) מכשירים פיננסיים אחרים שהפירעון שלהם הינו בשיקול דעת החברה בלבד); והכל בניכוי מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות, קרנות כספיות ובטוחות סחירות ככל שכל אלה אינם מוגבלים (למעט הגבלה לצורך הבטחת כל חוב פיננסי); והכל בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;

"יתרת שותף המס" - היתרה המאזנית המיוחסת בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים, לפי העניין, בגין הסכם בין החברה או תאגיד בשליטתה לבין צד שלישי, בקשר עם הטבות מס ביחס לפרויקט מסוים, בהתאם לדין הרלוונטי;

"מועד ההפעלה המסחרית" - לעניין מערכות שהוקמו על ידי החברה: המועד בו הושלמה הקמת הפרויקט והוא החל להזרים את החשמל המיוצר בו לרשת החשמל הרלוונטית; לעניין מערכות בהפעלה מסחרית שנרכשו על ידי החברה: מועד רכישתן;

"תקנות הדוחות" - תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970;

"EBITDA" - רווח לפני מימון, מיסים, פחת והפחתות, ובתוספת הכנסות ממכירת חשמל ממתקנים אשר לגביהם יושם מודל הנכס הפיננסי[1], ובתוספת חלק החברה ב-EBITDA של חברות כלולות (לעניין זה, ה-EBITDA של החברות הכלולות תחושב על פי העקרונות שבהגדרה זו בניכוי הוצאות ריבית של חברות כלולות אלו), כל זאת, בניכוי: רווח או הפסד הון (לרבות רווח או הפסד הנובעים מצירוף עסקים), הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; והכל בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים, לפי העניין;

"EBITDA מתואם" - ה-EBITDA המחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה במצטבר, לא כולל EBITDA בגין נכסים שנרכשו במהלך התקופה של ארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה (להלן: "**נכסים שנרכשו**"), לא כולל EBITDA בגין נכסים שנמכרו במהלך התקופה כאמור ושהתמורה בגינם נתקבלה בידי החברה ולא כולל ה-EBITDA בגין נכסים הכלולים בסעיף "מערכות לייצור חשמל מחוברות" שסווגו במהלך התקופה של ארבעת הרבעונים שקדמו למועד הבדיקה מסעיף "מערכות בהקמה וייזום" לסעיף "מערכות לייצור חשמל מחוברות" (להלן: "**מערכות חשמל שסווגו למניב**"); בתוספת ה-EBITDA של נכסים שנרכשו על בסיס גילום שנתי ובתוספת ה-EBITDA של מערכות חשמל שסווגו למניב על בסיס גילום שנתי.

"גילום שנתי", משמעו חלוקת ה-EBITDA במספר הימים שבתקופה שתחילתה במועד ההפעלה המסחרית וסיומה במועד הבדיקה, מוכפל ב-365;

---

[1] מודל נכס פיננסי משמעו מתקן המוצג לפי מודל הנכס הפיננסי בתקן חשבונאי IFRIC12.

"**חוק חדלות פירעון**" - חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018;

"**שליטה**" - "שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

דירוג אגרות החוב - בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לדירוג אגרות החוב המשמעות המופרטת בטבלה להלן:

"**AA**"	- (AA) בדירוג S&P מעלות או Aa2 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
"**AA מינוס**"	- (AA-) (AA מינוס) בדירוג S&P מעלות או Aa3 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
"**A פלוס**"	- (A+) (A פלוס) בדירוג S&P מעלות או A1 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
"**A**"	- (A) בדירוג S&P מעלות או A2 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב
"**A מינוס**"	- (A-) (A מינוס) בדירוג S&P מעלות או A3 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
"**BBB פלוס**"	- (BBB+) (BBB פלוס) בדירוג S&P מעלות או Baa1 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
"**BBB**"	- BBB בדירוג S&P מעלות או Baa2 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.
"**BBB מינוס**"	- (BBB-) (BBB מינוס) בדירוג S&P מעלות או Baa3 בדירוג מידרוג בע"מ או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב.

ככל שהחברה תדורג בסולם דירוג בינלאומי של S&P או Moody's או כל חברת דירוג אחרת אזי התאמת סולם הדירוג הבינלאומי לסולם הדירוג המקומי תבוצע על פי סעיף 5.1.7 של התנאים הרשומים מעבר לדף של אגרת החוב.

מובהר בזאת כי, ככל שאגרות החוב מדורגות או תהינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לכל דבר ועניין הדירוג הגבוה ביותר שנקבע על ידי מי מחברות הדירוג ייחשב לדירוג הקובע בכל סעיף רלוונטי בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב.

1.5. בכל מקום בו הוראות מחייבות, שאינן ניתנות להתנאה, של חוק החברות ו/או חוק ניירות ערך ו/או כללי הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה, תהא להם עדיפות על האמור בשטר נאמנות זה, ומועדי הפעולה כאמור יקבעו בהתאם להם. ככל וקיימת סתירה בין הוראות שטר זה לבין הוראות כאמור לעיל שניתנות להתנאה, יחולו הוראות שטר זה.

1.6. בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בדוח הצעת המדף ו/או בתשקיף המדף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה, והכל בכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת. החברה מאשרת כי נכון למועד הצעת אגרות החוב (סדרה א') לראשונה לציבור אין כל סתירה בין ההוראות המתייחסות לאגרות החוב (סדרה א') בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף הראשון לבין הוראות שטר נאמנות זה.

1.7. אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

2. <u>הנפקת אגרות חוב (סדרה א'), תנאי הנפקה</u>

2.1. אגרות החוב (סדרה א'), רשומות על שם ובנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת (להלן: "**אגרות החוב**"), עומדות לפירעון ב-18 (שמונה עשר) תשלומים חצי שנתיים שווים, שישולמו בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה כ-5.56% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב. הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור אשר ייקבע במכרז הצעתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה א'). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2020 עד 2030 (כולל) והכל בעד תקופת הריבית שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום (להלן: "**תקופות הריבית**"). מועד תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום 1 בפברואר 2020 בגין התקופה שתחילתה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על פי דוח הצעת המדף הראשון והמסתיימת ביום 31 בינואר 2020 ותשלום האחרון יעשה ביום 1 באוגוסט 2030, יחד עם הפירעון הסופי של קרן אגרות החוב. ראה גם סעיפים 3 ו-4 לתנאים שמעבר לדף של התוספת הראשונה.

2.2. החברה תנפיק את אגרות החוב בתנאים כמפורט בתשקיף, בדוחות ההצעה, בדוח המיידי בדבר הצעה פרטית ובאגרות החוב.

2.3. אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה א'), תורחב (סדרה א') על ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), אשר יונפקו במסגרת הרחבת הסדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

2.4. הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו כאמור על פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת לעת, על כל רוכש אגרות חוב, לרבות על ידי הציבור.

2.5. שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול ההנפקת אגרות החוב לראשונה מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

3. <u>רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או אדם קשור והנפקת אגרות חוב נוספות</u>

3.1. בכפוף להוראות כל דין, החברה, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות בנות של החברה או כל תאגיד אחר בשליטת החברה, שומרת לעצמה את הזכות לרכוש בשוק החופשי, בין בבורסה ובין מחוץ לה, בכל עת, אגרות חוב בכל מחיר שיראה לה, בלי לפגוע בחובת הפירעון של אגרות החוב שעדיין מוחזקות על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל. במקרה של רכישה זו על ידי החברה, במישרין או בעקיפין באמצעות חברה בת, או תאגיד אחר בשליטת החברה, תודיע על כך החברה בדוח מיידי (עם העתק לנאמן).

אגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה תפקענה, תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר בבורסה, והחברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת התעודות. החברה לא תהיה רשאית למכור את אגרות החוב שיירכשו על ידה ואגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה תמחקנה מהמסחר בבורסה ותתבטלנה (בניגוד לאגרות חוב שתירכשנה על ידי חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה אשר לא תמחקנה מהמסחר ולא תבוטלנה). אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי חברה בת או תאגיד אחר בשליטת החברה, תיחשבנה כנכס של חברת הבת או תאגיד אחר בשליטת החברה (לפי העניין).

3.2. חברה בת של החברה ו/או תאגיד אחר בשליטת החברה ו/או תאגיד בשליטת בעל/י השליטה בחברה (והכל במישרין או בעקיפין), תאגיד בשליטת אחד מהם (במישרין או בעקיפין), ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה כלולה של החברה ו/או של בעלי השליטה בה או בעל/י השליטה בחברה ו/או בן משפחתו ו/או תאגיד בשליטת מי מהם כהגדרת מונחים אלה בחוק או בתקנות שהותקנו על פיו (להלן בסעיף זה: "**מחזיק קשור**") רשאים לקנות ו/או למכור מעת לעת אגרות חוב (סדרה א'). במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור, עם היוודע על כך לחברה היא תודיע על כך בדוח מיידי ככל שחלה עליה חובה על פי הדין להודיע על כך, וכן תיתן הודעה על כך בכתב לנאמן לא יאוחר מ-2 ימי מסחר לאחר ידיעתה. החברה תמסור לנאמן, על פי דרישתו, את רשימת המחזיקים הקשורים ואת הכמויות המוחזקות על ידם בתאריך שיבקש זאת הנאמן וזאת על פי הדיווחים שהתקבלו ממחזיקים קשורים ואשר דווחו במערכת המגנ"א על ידי החברה. אגרות החוב אשר יוחזקו כאמור על ידי מחזיק קשור, לא ימחקו מהמסחר בבורסה ויחולו ההוראות שלהלן.

3.3. לעניין זכויות ההצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב על ידי מחזיק קשור כהגדרתו לעיל, ראה סעיף 14 לתוספת השניה לשטר נאמנות זה.

3.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרוע בפירעון מוקדם את אגרות החוב בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 6.2 להלן.

3.5. אין באמור בסעיף זה לעיל, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או אדם קשור או מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לקנות את אגרות החוב ו/או למכור את אגרות החוב שבידיהם.

3.6. החברה תהיה רשאית, מפעם לפעם, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מבעלי אגרות החוב, להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה א') הקיימות במחזור באותה עת ולהנפיק אגרות חוב נוספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף ובין בדוח הצעת מדף שתפרסם החברה בכל דרך אחרת), בתנאים כפי שתימצא לנכון (להלן: "**אגרות החוב הנוספות**"). אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות (ממועד הוצאתן) יהיו סדרה אחת לכל דבר ועניין. למען הסר ספק, מובהר כי אגרות החוב הנוספות כוללות גם אגרות חוב שתונפקנה בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב בהצעה פרטית וגם את אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי אופציה, ככל שכתבי אופציה יונפקו וימומשו. החברה תפנה לבורסה בבקשה לרישום למסחר של אגרות חוב נוספות כאמור. הוראות שטר נאמנות זה תחולנה גם על אגרות החוב הנוספות. הנאמן יכהן כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה א'), כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה.

למרות האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית לבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה א') במידה ויתקיימו אחד או יותר מהתנאים שלהלן: (1) הרחבת הסדרה האמורה תגרום להורדת דירוג הסדרה, לעומת דירוג הסדרה ערב ההרחבה על פי אישור החברה המדרגת שיינתן לפני ההרחבה, ככל ואגרות החוב ידורגו; (2) אם קמה עילת פירעון מיידי טרם ההרחבה ו/או תקום בעקבות ההרחבה האמורה, איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף 7.1 להלן מבלי להתחשב בתקופת הריפוי; (3) אם החברה אינה עומדת באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 להלן מבלי להתחשב בתקופות המצוינות בסעיפים האמורים (לשם הבהרה, במקרה שהחברה יצרה שעבוד/ים קבוע/ים ראשון/ים בדרגה על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב, בתנאים האמורים בסעיף 5.5 להלן על סעיפיו הקטנים, לא מתקיימת ההפרה של עילות סעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 להלן, והחברה לא תהא מנועה מלבצע את ההרחבה בגין ס"ק (3) זה, ובלבד שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 5.5.4 להלן). החברה תמסור לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה בתנאים המפורטים לעיל בצירוף תחשיבים רלוונטיים (בקשר לס"ק (3) לעיל, ככל שרלוונטי), בנוסח לשביעות רצון הנאמן, טרם ההרחבה האמורה. החברה תפרסם דוח מעודכן מאת חברת הדירוג קודם למועד ההנפקה הנוספת. יובהר כי ככל שהחברה שעבדה נכסים לטובת אגרות חוב (סדרה א'), היא תפעל לפי סעיף 5.5.4 להלן.

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להנפיק ניירות ערך כלשהם של החברה, לרבות הנפקה והרחבה של סדרות אגרות חוב אחרות בכל דרך אחרת לפי הדין, לרבות באמצעות תשקיף, תשקיף מדף ו/או דוח הצעת מדף והצעה פרטית.

אין בזכות זאת של החברה, כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור, ככל שחובה כזו מוטלת על הנאמן על פי דין, ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות.

החברה תודיע לנאמן אודות הנפקה כאמור לעיל.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות בדרך של הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב שתהיינה במחזור באותה העת.

היה ושיעור הניכיון אשר יקבע לאגרות החוב, בעקבות הגדלת סדרת אגרות החוב כאמור לעיל, יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת ואין בידי החברה אישור רשויות המס על מנגנון קביעת ניכוי במקור, תפנה החברה לרשויות מס הכנסה, לפני הגדלת סדרת אגרות החוב, על מנת לקבל את אישורן כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב, ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו.

במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב, ותפרסם בדיווח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה ותנכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב, לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. באם לא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, בדבר תוצאות ההנפקה לפני הנפקת אגרות החוב אשר תונפקנה כתוצאה מהגדלת הסדרה, על שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר. החברה תנכה מס במקור בעת פירעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.

לפיכך, יתכנו מקרים שבהם החברה תנכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב טרם הגדלת הסדרה. בכל מקרה, נישום, יהיה רשאי להגיש דוח מס לרשות המיסים ולקבל החזר מהמס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהוא זכאי להחזר כאמור על פי דין.

3.7. אגרות החוב (סדרה א') מאותו הסוג תעמודנה בדרגת ביטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן, בקשר עם התחייבות החברה על פי אגרות החוב (סדרה א') בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין במסגרת תשקיף ו/או דוח הצעת מדף), ומבלי להידרש להסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, סדרות נוספות של אגרות חוב, בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, דרגת פירעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. בכפוף להוראות כל דין, החברה תודיע לנאמן אודות הנפקת אגרות חוב נוספות כאמור עובר לביצוע ההנפקה ותעביר אליו כל דיווח שתוציא בקשר לעניין זה על פי כל דין. על אף האמור לעיל, ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות חוב נוספת וסדרה נוספת זו לא תהא מגובה בבטחונות (וכל עוד אינה מגובה בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות בסדר הנשייה על זו של אגרות חוב (סדרה א') וסדרה נוספת המגובה בבטחונות תהא עדיפה בעת פירוק בסדר הנשייה רק ביחס לבטחונות שיועמדו לטובת הסדרה הנוספת. טרם הנפקת סדרה נוספת כאמור החברה תעביר לנאמן אישור בחתימת נושא משרה בכיר בחברה, בנוסח לשביעות רצון הנאמן, כי זכויות הסדרה הנוספת בפירוק (כל עוד אינה מגובה בבטחונות) לא תהיינה עדיפות בסדר הנשייה על זו של אגרות חוב (סדרה א') או עדיפות רק ביחס לבטחונות שיועמדו לטובת הסדרה הנוספת המובטחת בבטחונות.

4. <u>התחייבויות החברה – כללי</u>

4.1. החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן והריבית (לרבות ריבית פיגורים, ככל שתחול), המשתלמים על פי תנאי אגרות החוב ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי אגרות החוב ועל פי שטר זה.

4.2. אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה, או בשעבוד כלשהו. לפרטים אודות התחייבויות החברה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסיה, ראו סעיף 5.1 להלן. לפרטים אודות מנגנון המאפשר יצירת שעבודים במקרה של התקיימות האירועים המפורטים בסעיפים 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 ו-7.1.20 להלן, ראו סעיף 5.5 להלן.

5. **<u>התחייבות החברה</u>**

5.1. החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים והעתידיים (שעבוד שלילי negative pledge) לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי, אלא אם תפנה אל הנאמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע לו אודותיו לפחות 5 ימי עסקים מראש, וכן תיצור בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף באותה דרגה פרי פסו לטובת בעלי אגרות החוב להבטחת מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתאם ליחס החובות כלפי הצד השלישי וכלפי מחזיקי אגרות החוב (כפי שישתנה מעת לעת ומובהר כי החברה רשאית להגדיל את האשראי שתקבל מכל צד, לרבות בדרך של הרחבת אגרות החוב (סדרה א') על פי תנאי שטר זה, אשר יובטח על פי אותו שעבוד) ושעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן או עד לביטול השעבוד אשר ניתן לטובת הצד השלישי הנ"ל, לפי המוקדם. אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה ליצור שעבודים שוטפים נוספים לטובת צדדים שלישיים נוספים בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 5 זה. במקרה של יצירת שעבוד שוטף כאמור בסעיף זה לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

5.1.1. החברה תמסור לידי הנאמן אישור עורך דין מקורי המאשר כי החלטת החברה ליצור שעבוד שוטף כאמור לעיל, עומדת בתנאי סעיף 5.1 רישא לעיל.

5.1.2. במסגרת הדיווח השנתי שיועבר לנאמן כאמור בסעיף 15.7 להלן, תצהיר החברה על עמידתה בהתחייבותה זו, תוך פירוט הסברים רלוונטיים (ככל שיהיה בכך צורך), ותצרף לו פלט שעבודים עדכני של רשם החברות ביחס לחברה. הנאמן יסתמך על אישור החברה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת.

5.1.3. כל אימת שהחברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבוד שוטף כאמור בסעיף 5.1 לעיל, והשעבוד טעון רישום במרשם השעבודים המתנהל אצל רשם החברות (או כל מרשם אחר על פי דין) לצורך שכלולו, ייחשב השעבוד כרשום כדין עם רישומו בפנקס הרלוונטי. במקרה של יצירת שעבוד שוטף כאמור בסעיף 5.1 לעיל, תחולנה ההוראות כמפורט בסעיף 5.1.4 להלן.

5.1.4. תוך 14 יום ממועד רישום השעבוד השוטף לטובת בעלי אגרות החוב כאמור לעיל, מתחייבת החברה להמציא לנאמן את המסמכים הבאים:

א. ככל שהדבר יידרש על פי הדין החל באותה עת לצורך מתן תוקף לשעבוד - מסמך שעבוד אליו יצורף העתק של שטר הנאמנות כנספח והודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) שינוסחו בנוסח המקובל על הנאמן לפיהם ירשם השעבוד לטובת הנאמן, כשהם נושאים חתימה מקורית על ידי החברה ומוחתמים בחותמת "נתקבל"/"הוגש לבדיקה" מקורית ממשרד רשם החברות, ונושא תאריך שאינו מאוחר מ-21 (עשרים ואחד) יום ממועד החתימה על מסמך השעבוד, או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין;

ב. תעודת רישום שעבוד מרשם החברות או מרשות אחרת שבסמכותה ביצוע הרישום במרשם הרלוונטי;

ג. פלט שעבודים מרשם החברות, או מרשות אחרת שבסמכותה ביצוע הרישום במרשם הרלוונטי, לפיו נרשם השעבוד האמור;

ד. תצהיר חתום במקור של נושא משרה בכירה בחברה כי אין השעבוד סותר או עומד בניגוד להתחייבויות החברה לצדדים שלישיים, והכול בנוסח שיהא מקובל על הנאמן;

ה. חוות דעת משפטית של עורך דין חיצוני מטעם החברה חתומה במקור בקשר לאופן רישום השעבוד, תוקפו, דרגת נשייתו, חוקיותו, היותו בר-מימוש ואכיפה כנגד הגורם המשעבד על פי הדין החל על השעבוד, וכי בהתאם לתנאי השעבוד הוא אכן פרי פסו בהתאם ליחס החובות כאמור וכי אין כל מגבלה או תנאי בהסכם להבטחת החוב ו/או ההתחייבות ו/או הסכם השעבוד מול הצד השלישי האמור למימוש השעבוד על ידי הנאמן וכן כי לא נדרשת

הסכמת הצד השלישי ו/או מי מטעמו לשם מימוש השעבוד על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכתב מיד לכשייוודע לה על הליכים שננקטו לצורך מימוש השעבוד על ידי מי מהצדדים ו/או על הודעה של מי מהם בדבר כוונתו לנקוט בהליכים כאמור, בנוסח שיהיה מקובל על הנאמן. אישור עורך דין מטעם החברה בדבר היות השעבוד פרי פסו בהתאם ליחס החובות כאמור יימסר לנאמן גם ככל והחברה תיצור שעבוד שוטף נוסף לטובת צד שלישי בהתאם להוראות סעיף 5.1 לעיל.

ו. כל מסמך נוסף הנדרש לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד על פי דין בכל מרשם רלוונטי או שנדרש באופן סביר על ידי הנאמן בהתאם לחוות הדעת שתימסר לו כמפורט בסעיף ה' לעיל.

ככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה לטובת המחזיקים ולטובת צד שלישי כלשהו כמפורט בסעיף 5.1 זה לעיל, מימוש השעבוד על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') או הצד השלישי, לפי העניין (להלן ביחד: "**הצדדים**") או של מי מהמחזיקים באגרות החוב (סדרה א') או הצד השלישי, או במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות הרלוונטי או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) ולנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד.

בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד מהצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט אחד הצדדים האחרים, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). החברה תמסור לנאמן פרטי קשר של כל אחד מהצדדים לצורך מסירת הודעת מימוש כאמור מיד עם בקשתו הראשונה של הנאמן.

פרט לאמור לא יחולו על החברה הגבלות כלשהן בהטלת שעבודים לסוגיהם על רכושה.

5.2. למען הסר ספק מודגש כי לחברה הזכות, בכל עת, לשעבד את נכסיה, כולם או חלקם, בשעבודים קבועים לרבות יצירת שעבוד שוטף בקשר עם מתן אותם שעבודים קבועים (על מנת ליישם את השעבוד הקבוע), ובמקרה כאמור לא תחול הוראת סעיף 5.1 לעיל. כמו כן, למען הסר ספק יובהר כי חברות בנות ותאגידים מוחזקים אחרים של החברה רשאים לשעבד את רכושם, כולו או מקצתו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהם.

5.3. **<u>אמות מידה פיננסיות</u>**

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן היא תעמוד באמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן:

5.3.1. ההון העצמי לא יפחת מסך של 360 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

5.3.2. היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של 80% במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.

5.3.3. היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 18 במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים.

אמות המידה הפיננסיות, המפורטות בסעיף 5.3 זה לעיל, ייבחנו אחת לכל רבעון קלנדארי במועד אישור הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור.

החברה תכלול במסגרת הדוח הרבעוני/התקופתי לתקופה הרלוונטית, לפי העניין, גילוי בדבר עמידתה בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות, בצירוף הנתון המספרי, וכן תמסור לנאמן אישור מפורט בכתב בהתאם לסעיף 15.6 להלן.

התחייבויות החברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל לא תחול במקרה שהחברה תיצור שעבודים בהתאם להוראות סעיף 5.5 להלן.

חישוב אמות המידה הפיננסיות לצורך סעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל, בדיקת התקיימות התנאים לחלוקה כאמור בסעיף 5.4 להלן וכן בדיקת התקיימות התנאי להתאמת שיעור הריבית כאמור בסעיף 5.2 לתנאים הרשומים מעבר לדף (להלן בסעיף זה: "**המבחנים הרלוונטיים**") יתבצעו על פי כללי החשבונאות המקובלים לפיהם נערכו הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 30 בספטמבר 2019. במידה ויחול שינוי מהותי בכללי החשבונאות המקובלים, ייושמו המבחנים הרלוונטיים על פי דוחות כספיים הערוכים על פי כללי החשבונאות המקובלים בהתעלם מהשינוי המהותי הנ"ל והחברה תפרסם, יחד עם דוחותיה הכספיים או במסגרתם, דוח פרופורמה תמציתי (ללא ביאורים) של הדוחות בהתעלם מהשינוי המהותי הנ"ל.

אם תציג החברה מחדש את דוחותיה הכספיים (Restatement) ובעקבות ההצגה מחדש לא תעמוד באמת מידה פיננסית אחת או יותר, יראו את מועד ההצגה מחדש כמועד בו לא עמדה החברה לראשונה באמת המידה הפיננסית.

5.4. **<u>חלוקה</u>**

החברה מתחייבת כי לא תבצע חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות) כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד (כהגדרתם בחוק החברות), אלא אם מתקיימים (לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה), כל התנאים המפורטים להלן:

5.4.1. ההון העצמי לא יפחת מסך של 550 מיליון ש"ח.

5.4.2. היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו לא יעלה על שיעור של 70%.

5.4.3. היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 16.

5.4.4. החברה אינה בהפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב.

החברה תמסור לנאמן אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיב בקובץ אקסל פעיל (ביחס לסעיפים 5.4.1 עד 5.4.3 לעיל), והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, בדבר עמידתה בתנאים המפורטים לעיל וזאת לפחות 7 ימים טרם ביצוע החלוקה.

במקרה של חלוקה שבוצעה על דרך של רכישה עצמית של מניות החברה, תפרסם החברה דוח מיידי על רכישה עצמית של מניות, ובו תציין את עמידתה בהתחייבויות המפורטות בסעיף זה לעיל והדבר ייחשב כמסירה לנאמן על פי הוראות ס"ק זה. הנאמן יסתמך על אישורי החברה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת.

5.5. **<u>יצירת שעבודים חלף התחייבויות</u>**

החל מהמועד בו אירע אירוע הנזכר בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל ובסעיף 7.1.20 להלן (מבלי להתחשב בתקופה המצוינת בסעיפים האמורים) ועד למועד בו יפסיקו להתקיים האירועים הנזכרים בסעיפים הנ"ל או עד למועד בו הסתיימה התקופה המצוינת באותם הסעיפים, לפי המוקדם, תהא החברה רשאית, מבלי לקבל הסכמת הנאמן ו/או אסיפת מחזיקים לכך, ליצור כדין שעבוד/ים קבוע/ים יחיד/ים ראשון/ים בדרגה ללא הגבלה בסכום על הנכסים המותרים (כהגדרתם בסעיף 5.5.5 להלן) לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, כך שהנכסים המשועבדים כמפורט בסעיפים 5.5.5.1 ו-5.5.5.2 להלן יהיו בשווי יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') בתוספת ריבית ככל שנצברה עד לאותו מועד ובניכוי שווי הנכסים המשועבדים כמפורט בסעיף 5.5.5.3 להלן (דהיינו מזומן, ערבות בנקאית וכדומה) (להלן בסעיף 5.5 זה: "**יתרת החוב המתואמת**") במועד יצירת השעבוד/ים. בנוסף לאמור, החברה תיחשב כי עמדה בהוראות סעיף זה גם במקרה בו ישועבדו נכסים כמפורט בסעיף 5.5.5.3 להלן בלבד (קרי מבלי שישועבדו נכסים כמפורט בסעיפים 5.5.5.1 ו-5.5.5.2 להלן) בשווי יתרת החוב המתואמת.

ככל שהחברה תבקש ליצור שיעבודים כאמור לעיל, תעביר החברה לידי הנאמן אישור חתום על ידי נושא משרה בכיר בחברה אודות התקיימות איזה מהאירועים הנזכרים בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל

ובסעיף 7.1.20 להלן, בסמוך לאחר התקיימותם, כולל חישובים ואסמכתאות רלוונטיות. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית לשלב בין הנכסים המותרים ולשעבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') נכסים כמפורט בסעיפים 5.5.5.1 עד 5.5.5.3 להלן בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

יצירת השעבודים ורישומם יעשה בהתאם לסעיף 5.1.4 לעיל, בשינויים המחויבים וכתלות בדרישות הדין החל לצורך רישום השעבודים כדין.

ככל שייווצרו שעבודים בהתאם לסעיף 5.5 זה, הנכסים המשועבדים יבטיחו את מלוא התחייבויות החברה בהתאם לשטר נאמנות זה, לרבות הקרן, הריבית, וריבית הפיגורים.

<u>שווי הנכסים המשועבדים</u>

שוויים של הנכסים המשועבדים כמפורט בסעיפים 5.5.5.1 ו-5.5.5.2 להלן לצורך יצירת השעבודים הנ"ל ייקבע לפי הערכת שווי שנערכה על ידי מעריך שווי חיצוני, אשר ייבחר על ידי החברה ובלבד שיהיה בעל ניסיון בביצוע הערכת שווי לפרויקטים בתחום פעילותה של החברה (להלן: "**הערכת השווי**"); המועד לגביו נערכה הערכת השווי יהיה לכל היותר שנים עשר (12) חודשים קודם למועד בחינת השווי. בהערכת השווי לא תילקחנה בחשבון הפחתות שווי, לרבות, אך לא רק, הפחתות שווי בגין מימוש מהיר או בגין סוגיות מס. יודגש כי החברה תהא רשאית להעניק התחייבות לשיפוי למעריך השווי האמור (התחייבות אשר תצוין במסגרת הערכת השווי) (להלן: "**מנגנון קביעת שווי הנכסים**").

שווים של פיקדונות כספיים ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב של ממשלת ישראל כמפורט בסעיף 5.5.5.3 להלן, יהא שווה לסכום הפיקדונות או לשער הנעילה בבורסה ביום המסחר האחרון עובר למועד הבדיקה של שוויים של ניירות הערך הממשלתיים או מק"מ לרבות פירות שנצברו בגינם, אם וככל שנצברו. שוויה של ערבות בנקאית יהא שווה לגובה הערבות הבנקאית על פי תנאיה.

מובהר ומודגש בזה כי לאחר יצירת השעבוד/ים כאמור, שווי הנכסים המשועבדים לא יבחן ויכול שיהיה נמוך או גבוה מגובה ההתחייבות למחזיקי אגרות החוב.

ביצעה החברה שעבוד/ים כאמור יחולו הוראות אלה:

5.5.1. יצירת שעבודים על פי סעיף 5.5 זה הינה חלף ההוראות שנקבעו בסעיף 5.2.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף, בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל ובסעיף 7.1.20 להלן, קרי כל עוד השעבודים על פי סעיף 5.5 זה הינם בתוקף לא תחולנה על החברה הוראות סעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל וסעיף 7.1.20 להלן, לא תחולנה העילות לפירעון מיידי על פי סעיפים 7.1.16, 7.1.17, 7.1.18 ו-7.1.20 להלן והחברה לא תידרש לשלם ריבית נוספת בהתאם להוראות סעיף 5.2.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף, גם אם יתרחשו האירועים הנזכרים בסעיפים הללו.

5.5.2. החברה תהיה זכאית, להחליף מפעם לפעם את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, בנכסים אחרים אשר ישועבדו בשעבוד/ים קבוע/ים ראשון/ים בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מבלי לקבל הסכמת הנאמן ו/או אסיפת מחזיקים לכך ובלבד ששוויים של הנכסים המשועבדים החדשים לא יפחת מ-110% משווי הנכסים המשוחררים מהשעבוד ביום ההחלפה/יצירת השעבוד החדש (למעט נכסים משעובדים לפי סעיף 5.5.5.3 להלן אשר בגינם יידרש יחס החלפה של 100%), וזאת לפי השווי שייקבע לנכסים המשועבדים המוחלפים ולנכסים המשועבדים החדשים בהתאם למנגנון קביעת שווי הנכסים, ללא תלות בגובה יתרת החוב המתואמת למחזיקי אגרות החוב באותה עת. החברה תעביר לנאמן, קודם לביצוע ההחלפה, הצהרה חתומה על ידי נושא משרה בכיר בחברה בתחום הכספים בדבר שווי הנכסים כאמור ואסמכתאות לשביעות רצון הנאמן. יובהר כי החברה רשאית לבצע את ההחלפה כאמור גם במקרה בו שווי הנכסים המשועבדים לפני ההחלפה יהיה נמוך מיתרת החוב המתואמת.

5.5.3. בכל עת בה תפרע החברה תשלום כלשהו על חשבון קרן אגרות החוב, ישחרר הנאמן מהשעבוד, בהתאם להוראות החברה, נכסים, כך ששוויים של יתרת הנכסים המשועבדים לאחר השחרור, לפי השווי שייקבע בהתאם למנגנון קביעת שווי הנכסים, לא יפחת מ-120% מיתרת החוב המתואמת, לאחר תשלום הקרן כאמור. החברה תעביר לנאמן, קודם לביצוע השחרור כאמור, אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר שווי הנכסים כאמור ואסמכתאות לשביעות רצון הנאמן, לרבות חישוב באקסל פעיל של הנתונים הרלוונטיים ובהם

יתרת החוב המתואמת. במידה ולא ניתן לשחרר מהשעבוד חלק מהנכס המשועבד אזי תהא רשאית החברה להחליף נכס משועבד בנכס אחר, כך ששווים של יתרת הנכסים המשועבדים בתוספת הנכס המשועבד החדש, לפי השווי שייקבע, בהתאם למנגנון קביעת שווי הנכסים, לא יפחת משיעור של 120% מיתרת החוב המתואמת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לאחר תשלום הקרן כאמור. יובהר כי, לאחר יצירת השעבוד כאמור, שווי הנכסים המשועבדים לא ייבחן ויכול שיהיה נמוך או גבוה מ-120% מיתרת החוב המתואמת, לא תהא החברה מחויבת לשעבד נכסים נוספים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

5.5.4. בכל עת בה תבצע החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב לאחר שיצרה שעבודים על פי סעיף 5.5 זה, תחולנה ההוראות שלהלן:

5.5.4.1. תמורת ההנפקה בגין אגרות החוב הנוספות שהונפקו בהרחבת הסדרה בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת תועבר מרכז ההנפקה אל הנאמן לחשבון הנאמנות (כהגדרתו להלן) ולא תועבר לידי החברה אלא לאחר השלמת שעבוד הנכסים הנוספים (כהגדרת ביטוי זה להלן) בעקבות ההרחבה ולאחר שהועברו לידי הנאמן כל המסמכים הנזכרים בסעיף 5.1.4 לעיל בקשר לשעבוד האמור, בשינויים המחויבים, ובסעיף 3.6 לעיל לשביעות רצון הנאמן. קבלת מלוא תמורת ההנפקה בידי רכז ההנפקה תחשב כקבלתה בידי החברה, והחברה תפנה לבורסה לשם רישום אגרות החוב נשוא ההרחבה למסחר, מיד לאחר שתקבל את אישור רכז ההנפקה על כך שתמורת ההנפקה בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת בגינן הופקדה בחשבון הנאמנות.

בסעיף זה, "**שעבוד הנכסים הנוספים**" משמעותו - שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב, של נכסים מותרים נוספים, במידת הצורך, כך ששוויים של סך הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב, לפי השווי שייקבע בהתאם למנגנון קביעת שווי הנכסים, לא יפחת משיעור של 120% מיתרת החוב המתואמת, לאחר הרחבת הסדרה האמורה. החברה תעביר לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר שווי הנכסים כאמור ועמידת החברה בתנאי זה, לשביעות רצון הנאמן.

5.5.4.2. תמורת ההנפקה בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת תועבר לידי הנאמן כאמור אל חשבון נאמנות שיפתח הנאמן על שמו בנאמנות עבור המחזיקים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל אשר כל זכויות החברה בו ישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בשעבוד קבוע ויחיד (על זכויות החברה בחשבון על תתי חשבונותיו), ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, וכן כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, וכל תמורה שתתקבל בגינם, על פירותיהם ישועבדו בשעבוד שוטף יחיד ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (לעיל ולהלן: "**חשבון הנאמנות**") והנאמן יעבירה לידי החברה – בניכוי הוצאות הנאמן והוצאות ניהול החשבון, לרבות לענין פתיחתו וסגירתו ותשלומי חובה ככל שיחולו לרבות עמלות - לאחר השלמת שעבוד הנכסים הנוספים, כאמור, לשביעות רצונו. זכויות החתימה בחשבון הנאמנות יהיו של הנאמן בלבד.

החברה מתחייבת לחתום על כל מסמך שיידרש לשם יצירתו רישומו ומימושו של השעבוד הנ"ל.

5.5.4.3. כל עלויות פתיחת וניהול החשבון האמור וסגירתו יחולו על החברה. הכספים שיופקדו בחשבון הנאמנות ינוהלו על ידי החברה על פי שיקול דעתה של החברה ועל פי מדיניות השקעה שהחברה תקבע ותודיע לנאמן בכתב, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שהשקעות כאמור תהיינה בהתאם להוראות סעיף 14 לשטר זה. הנאמן יתן את הסכמתו לביצוע מדיניות ההשקעות כאמור

ולא יהיה רשאי להתנגד לה. הנאמן לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או החברה לכל הפסד שיגרם בשל ההשקעות שבוצעו כאמור.

5.5.5. <u>הנכסים המותרים</u>

הנכסים אשר החברה תהיה רשאית לשעבד עבור מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 5.5 זה, הם נכסים כמפורט בסעיף 5.5.5 זה להלן, אשר בבעלות החברה ו/או בבעלות תאגיד אחר שהינו בשליטה של החברה (להלן: "**תאגיד מוחזק**") (החברה והתאגידים המוחזקים ביחד יכונו לצורך סעיף 5.5.5 זה בלבד: "**החברה**", וזאת מבלי שיהיה בכך להטיל על התאגידים המוחזקים כל חבות החלה על החברה בהתאם לשטר נאמנות זה מכח כל סעיף אחר), במישרין או בעקיפין, לרבות חלק החברה בנכסים המוחזקים על ידי החברה בשיתוף עם צדדים שלישיים (להלן: "**מיזם משותף**").

להלן פירוט של הנכסים המותרים שהחברה תהיה רשאית לשעבד:

5.5.5.1. כל מתקן לייצור חשמל אשר נכלל במערכות לייצור חשמל מחוברות (כהגדרת המונח בסעיף 1.4 לעיל), לרבות כל הרכוש והציוד המשמש את המתקן, תשתיות הנדסיות והזכויות הנלוות לפעילות המתקן (לרבות ומבלי להגביל, זכות בהספק או זכויות חוזיות כדוגמת הסכם רכישת חשמל, הסכם שכירות קרקע, וכיו"ב).

ככל שישועבד לנאמן חלק ממתקן הנ"ל המוחזק במיזם משותף, וככל שהדבר נדרש על פי הוראות הסכם המיזם המשותף עם אותו צד ג', או על פי הוראות הדין, יועבר לנאמן גם אישורו של אותו צד ג' המחזיק במיזם המשותף עם הסכמתו לרישום השעבוד ומימושו לטובת המחזיקים על חלק החברה במיזם המשותף. במידת הצורך ייקבעו הסדרים עם אותו צד ג' לעניין אופן מימוש ואכיפת השעבוד שלטובת הנאמן כך שלא תהא לנאמן כל מניעה ו/או הפרעה באכיפת וכן במימוש השעבוד מצדו של אותו צד ג' (וזאת מבלי לגרוע מסעיפים קיימים בהסכם המיזם המשותף, כמפורט להלן). יצוין כי החברה תהא רשאית לשעבד מתקן המוחזק במיזם משותף אף אם במסגרת הוראות הסכם המיזם המשותף עם אותו צד ג' קבועות הוראות המתייחסות להעברת הזכויות, כגון, זכות סירוב או הצעה ראשונה, זכות הצטרפות, bring along, ומנגנוני היפרדות, ובמקרה כאמור מימוש השעבוד יהא כפוף להתחייבויות אלה.

יצוין כי ככל שהחברה שעבדה חלק מנכס מותר, תהיה רשאית לשעבד את חלקיו האחרים לטובת צד שלישי ללא הגבלה כלשהי ובלבד שנמסרה לנאמן חוות דעת עו"ד לפיה בהתאם למסמכי השעבוד לצד השלישי, נמנעה ממנו האפשרות למנוע, לעכב ו/או לפעול נגד הליכי מימוש של הנאמן את חלקו בפרויקט לרבות כי לא תידרש הסכמת אותו צד שלישי למימוש השעבוד על ידי הנאמן ו/או העברת הזכויות בחלק הנכס המותר המשועבד לנאמן אגב מימוש.

5.5.5.2. מניותיה או זכויותיה של החברה בתאגיד מוחזק שלה בתחום האנרגיה, כולן או חלקן, על כל הזכויות הנלוות למניות ו/או לזכויות הללו ובכלל זה פירותיהן, וכל הזכויות המוקנות ושתוקנינה בגינן ו/או מכוחן, לרבות הזכויות, האופציות, הכספים והנכסים שיגיעו או יוצאו במקומן או בגינן או מכוחן לרבות הזכות לדיבידנד בכסף ו/או בעין וכל חלוקה או זכויות אחרות בגין ו/או בקשר עם מניות אלה וכן זכויות אשר יונפקו בגין ו/או בקשר עם מניות אלה, מניות הטבה, זכויות קדימה ו/או זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינם מכל סוג שהוא והתמורה שתתקבל ממכירתן ו/או בגינן והכול כפי שהם קיימים במועד הרלוונטי לשעבוד וכפי שיהיו קיימים בעתיד בכל זמן שהוא, כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, עיקול, אופציה וכל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, והכל לפי הסכם השעבוד. "תאגיד מוחזק" לעניין סעיף

5.5.5.2 זה משמעו כל תאגיד בו מחזיקה החברה בחלק מסוים מזכויות הבעלות.

5.5.5.3. מזומנים ו/או פיקדונות שקליים ו/או מק"מ ו/או אגרות חוב של ממשלת ישראל שמועד פירעונם אינו עולה על זה של אגרות החוב (סדרה א') ו/או תעודות סל אשר 90% מנכסי הבסיס שלהלן הם אחד או יותר מהנכסים המפורטים ברישא של סעיף זה לעיל ו/או ערבויות בנקאיות אוטונומיות, בלתי מותנות, בלתי חוזרות ובלתי תלויות של בנקים או מוסדות פיננסיים בישראל המדורגים על ידי חברה מדרגת בדירוג שאינו פחות מדירוג של (AA-) (בדירוג חברת מעלות או בדירוג מקביל לו), אשר יועמדו מעת לעת לטובת הנאמן על ידי החברה. ערבויות בנקאיות כאמור, ככל שתועמדנה, תועמדנה עד חודש לאחר מועד הפירעון הסופי והמלא של יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה א') או תהא תקפה לשנה ותחודש מידי שנה כך שביחס לתקופה האחרונה תהא בתוקף עד לחודש לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (להלן: "**ערבות בנקאית**"). ככל שהפקידה החברה ערבות בנקאית מתחדשת מידי שנה כאמור, ככל שלא המציאה החברה הארכה לתקופת הערבות הבנקאית או ערבות בנקאית חדשה לתקופה של שנה נוספת וזאת עד ל-7 ימים עובר למועד פקיעת הערבות הבנקאית, יהא רשאי הנאמן לחלט את הערבות הבנקאית.

מובהר כי הנכסים המפורטים בסעיפים 5.5.5.1 עד 5.5.5.3 לעיל, יכונו לעיל ולהלן: "**נכסים מותרים**". נכסים מותרים המשועבדים בעת כלשהי לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב יכונו להלן: "**נכסים משועבדים**".

5.5.6. כאמור לעיל, החברה תהא רשאית לשעבד עבור מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 5.5 זה, נכסים מותרים אשר בבעלותה ו/או בבעלות תאגיד מוחזק. יובהר כי ככל שהנכס שישועבד לטובת הנאמן עבור המחזיקים יהיה בבעלות תאגיד מוחזק, יתחייב התאגיד המוחזק בכתב באופן בלתי חוזר כלפי הנאמן בנוסח המצ"ב לשטר הנאמנות כ<u>**נספח א'**</u>, לפעול על פי כל המתחייב ממנו מהוראות שטר נאמנות זה ביחס לנכס משועבד, לרבות מתן אינפורמציה הדרושה על מנת שהחברה תוכל לעמוד בהוראות הגילוי ביחס לנכס המשועבד, כמפורט בשטר זה להלן. כמו כן, במקרה כאמור, ינוסחו מסמכי השעבוד בהתאם לכך בתיאום עם הנאמן ותועבר לנאמן, נוסף למסמכים המפורטים בסעיף זה לעיל ולכל מסמך נוסף שיידרש לצורך יצירת ורישום השעבוד בהתאם לנכס הרלוונטי, החלטה חתומה של דירקטוריון או של האורגן המוסמך של התאגיד המוחזק יוצר השעבוד, המאשר את יצירת השעבוד האמור. לרבות אישור עורך דין, שההחלטה על יצירת השעבוד התקבלה בתאגיד המוחזק כדין באורגנים הרלוונטיים ועל פי הפרק החמישי בחלק השישי בחוק החברות (ככל שרלוונטי). מובהר בזאת כי:

5.5.6.1. שעבודים שיווצרו על ידי תאגיד מוחזק לפי סעיף 5.5 זה, ככל שיווצרו, יווצרו אך ורק להבטחת חיובי החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם וכי אין בחתימת התאגיד המוחזק על ההתחייבות שבנספח א' לשטר נאמנות זה כדי להטיל על התאגיד המוחזק אחריות כלשהי לחובות ו/או להתחייבויות מכל מין וסוג שהוא של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם, למעט העמדת השעבוד שיועמד כבטוחה לפירעון חובות והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם, וכי מעבר לתמורה שתתקבל אצל הנאמן ו/או מי מטעמו בגין מימוש השעבוד כאמור, לא יחולו על התאגיד המוחזק כל עלות ו/או הוצאה ו/או תשלום כלשהו לרבות מסים ו/או אגרות ו/או היטלים (למעט אלו החלים כתוצאה ממימוש הנכס המשועבד ואשר מנוכים מהתמורה שתתקבל בגין המימוש), מכל סיבה שהיא ומכל מין וסוג כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם.

5.5.6.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת, שאך ורק הסכום שמחזיקי אגרות החוב יקבלו ממימוש השעבוד בגין הנכס שישועבד כאמור לעיל ישמש למילוי כל התחייבויות

התאגיד המוחזק על פי שטר זה, ומחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם לא יוכלו לבוא בדרישות נוספות כלשהן כלפי התאגיד המוחזק מכוח שטר זה.

5.5.6.3. לפיכך, במקרה של אי כיבוד התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם יהיה מימוש השעבוד על הנכס המשועבד הסעד ו/או התרופה היחידים לו יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם כלפי התאגיד המוחזק (Non Recourse), ואם לא יהיה די בתמורת מימוש השעבוד כאמור לפירעון כל חובות והתחייבויות החברה - מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם לא יתבעו ו/או ידרשו מהתאגיד המוחזק לשלם להם סכום כלשהו ולא תהינה להם כלפי התאגיד המוחזק תביעות ו/או דרישות כלשהן, כספיות או אחרות, לרבות בכל הנוגע להוצאות ולתשלומים הנוגעים למימוש השעבוד.

5.5.6.4. הנאמן יודיע לחברה על החלטת האסיפה של מחזיקי אגרות החוב על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ו/או בדבר מימוש השעבוד לפני שיפנה לתאגיד המוחזק במקרה של כוונה לממש את השעבוד.

5.5.6.5. החברה אינה מוותרת על כל טענה ביחס לשעבוד ו/או מימושו, למרות היות הנכס המשועבד נכס בבעלות תאגיד מוחזק שהינו החברה המשעבדת, והיא תהא רשאית להעלות כל טענה בעניין זה לרבות כל טענה כאילו היא הייתה החברה המשעבדת.

5.5.7. כל זכויות החברה (או תאגיד מוחזק במקרה בו הנכס המשועבד הינו בבעלות תאגיד מוחזק) בנכסים המשועבדים, מכוח דין, תקנון או הסכם, לא תיפגענה ותהיינה בבעלותה באופן בלעדי, כל עוד לא התקבלה החלטה כדין בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, או כל עוד לא מונה כונס למימוש הנכס המשועבד, לפי המוקדם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תחזיק ותוכל לעשות שימוש מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בזכויות ההצבעה, זכויות לדיבידנד ו/או זכויות אחרות של הנכס המשועבד וכן כל פעולה (משפטית, הנדסית או אחרת) ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. לעניין זה יובהר כי כל פעולה של החברה או תאגיד מוחזק בהתאם להוראות סעיף 5.5.9 להלן (לרבות חלוקה), או כל פעולה בנכס המשועבד הנדרשות לשימורו או הפעלתו התקינה לא ייחשבו כפגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, ובלבד שאין בהם כדי לפגוע בתוקף השעבוד או ביכולת לממשו או לאכיפתו. למען הסר ספק מודגש בזה כי כל עוד לא התקבלה החלטה כדין בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות בהתאם להוראות שטר זה, או כל עוד לא מונה כונס למימוש הנכס המשועבד, הנאמן יהיה חייב לשחרר לחברה/לתאגיד המוחזק (לפי העניין) מהשעבוד את הפירות בגין הנכסים המשועבדים (לרבות אך לא רק דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכיוצ"ב) אשר יתקבלו בידיו, ככל שיתקבלו.

5.5.8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת כי נכסים מותרים בהתאם לסעיף 5.5.5.1 לעיל אשר יכול וישועבדו על פי תנאי שטר זה, עשויים להיות, בין היתר, מערכות לייצור חשמל מחוברות אשר מספקות חשמל לצדדים שלישיים ו/או כי הוקנו ו/או יוקנו ביחס אליהם זכויות והכל בהתאם לתנאי הסכמי הספקת החשמל ו/או כל הסכם או מסמך אחר (לרבות אסדרות בתחום פעילות החברה), שנחתמו ו/או ייחתמו בין החברה לבין צדדים שלישיים שונים. במקרה כזה תשעבד החברה גם את מלוא זכויותיה של החברה לקבלת הפירות הנובעים ושינבעו מהסכמים אלו כפי שיהיו מעת לעת וכל עוד השעבוד כאמור רשום לטובת הנאמן.

5.5.9. למרות האמור לעיל בסעיף 5.5.8 לעיל, ולמען הסר ספק, מודגש בזה כי כל עוד לא התקבלה החלטה בהתאם להוראות שטר זה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, או כל עוד לא מונה כונס למימוש הנכס המשועבד, לפי המוקדם (להלן: "**מועד מימוש הנכס המשועבד**"), תהא החברה זכאית לכל הפירות והזכויות בגין הנכסים המשועבדים, מכל מין ו/או סוג שהוא (וככל שמדובר במניות שישועבדו, לרבות, אך לא רק, זכויות הצבעה בגין המניות, זכויות למינוי דירקטורים, דיבידנדים ומניות הטבה), זכויות לתשלומים כספיים הנובעים מהנכסים או כל תשלום אשר משולם לחברה בקשר עם הנכסים המשועבדים, לרבות מכוח הסכמים קיימים ו/או עתידיים שיתווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יחליפו אותם, על שינויהם מעת לעת, או כל זכות אחרת הנובעת מהמפורטים לעיל ו/או זכויות חוזיות אחרות

מכח ההסכמים האמורים ופוליסות הביטוח ביחס לנכסים המשועבדים ו/או זכות שתתקבל חלף נכס משועבד ו/או בגינו (להלן יחד: "**הפירות**") והחברה תהיה זכאית לקבלם לידיה, להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה, לערוך שינויים בתנאים לקבלתם ולעשות בהם כל פעולה שהיא וזאת בכפוף לאמור בסעיף 5.5.10 להלן. יובהר כי ככל וישועבדו לנאמן מניות הרשומות למסחר בבורסה, הנאמן יהיה חייב להעביר לחברה, על פי הוראה בכתב של החברה לנאמן, אשר תכלול אישור כי לא חלה איזו מהעילות לפרעון מיידי המפורטות בסעיף 7 להלן, ללא צורך באישור של המחזיקים כל דיבידנד ו/או זכויות אחרות שתתקבלנה בידיו בקשר עם המניות האמורות וזאת עד למועד מימוש הנכס המשועבד.

5.5.10. לעניין האמור בסעיפים 5.5.8 ו-5.5.9 לעיל, מובהר כדלקמן:

5.5.10.1. השעבוד יחול ממועד יצירתו הן על הנכס המשועבד והן על הפירות;

5.5.10.2. עד למועד מימוש הנכס המשועבד כאמור, לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר לפירות והיא תהיה רשאית לעשות בהם כרצונה, לרבות לקבלם לידיה, להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה, לערוך שינויים בתנאים לקבלתם, ולעשות בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב;

5.5.10.3. עד למועד מימוש הנכס המשועבד לא תחול על החברה כל מגבלה לגבי התקשרויות עם צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי הסכמים עימם, ביטולם, התקשרות בהסכמים חדשים עימם או עם אחרים וכיו"ב;

5.5.10.4. עד למועד מימוש הנכס המשועבד לא תהיה על החברה כל חובה להודיע לצד שלישי כלשהו על שעבוד הנכס על פי שטר זה;

5.5.10.5. החל ממועד מימוש הנכס המשועבד לא יחולו סעיפים 5.5.10.2 עד 5.5.10.4 לעיל באופן, שבין היתר, ישמשו מלוא הפירות לפירעון תשלומי הקרן והריבית (כולל ריבית פיגורים, ככל שתחול). יובהר כי החל ממועד מימוש הנכס המשועבד יועברו מלוא הפירות ישירות לחשבון נאמנות על שם הנאמן בנאמנות עבור המחזיקים (כמתואר בסעיף 5.5.4.2 לעיל).

5.5.10.6. למרות האמור בסעיף 5.5.9 לעיל, תגמולי ביטוח אשר יתקבלו, ככל שיתקבלו, לצורך שיקום נזק או פגיעה במבנה או בציוד המתקן (להלן בסעיף זה: "**תגמולי הביטוח בגין קימום**") ישמשו אך ורק לשם קימום האובדן או הנזק למבנה הנכס המשועבד. תגמולי ביטוח בגין קימום ישולמו ישירות לנאמן וזה יעבירם לחברה או לתאגיד מוחזק של החברה אך ורק לשם ו/או כנגד ביצוע התשלומים בגין קימום האובדן או הנזק למבנה הנכס המשועבד באופן שיבטיח את ביצוע הקימום כאמור, והכול לאחר המצאת אסמכתא אשר תהא לשביעות רצון הנאמן בדבר גובה הכספים ששולמו בפועל על ידי החברה לקבלן המבצע אשר ביצע את עבודות הקימום. לשם הבהרה, במידה ויישארו עודפי מזומנים מתגמולי הביטוח בגין קימום לאחר קימום הנכס, עודפים אלו יועברו לחברה (ולמען הסר ספק תגמולי ביטוח בגין אובדן תוצאתי בקשר עם הפוליסה לא ייכללו בשעבוד האמור לטובת הנאמן), והכל עד למועד מימוש הנכס המשועבד. כמו כן יובהר כי עד למועד מימוש הנכס המשועבד, כל תקבולי הביטוח בגין אובדן הכנסות ישולמו ישירות לחברה.

החברה מתחייבת לכלול הוראות סעיף זה בפוליסת הביטוח של הנכס המשועבד בתוך 30 יום ממועד שיעבוד הרכוש המבוטח ולהעביר מיידית העתק ממנה לידי הנאמן וכן לכלול בפוליסת הביטוח האמורה, תנאי לפיו מיד לאחר היוודע למבטח על קרות האירוע, על שינוי לרעה בהיקף הכיסוי בפוליסה או ביטולה (לעניין זה, מוסכם כי לביטול הפוליסה (שאינה מוחלפת בפוליסה אחרת), יהיה תוקף רק ביום הנקוב בהודעה של המבטח, שתשלח

לנאמן, בדואר רשום 30 יום מראש) או אי הארכתה מקום בו זה נדרש, תישלח הודעה מתאימה לנאמן.

כמו כן, החברה תמציא לנאמן אישורים בחתימת המבטח הרלוונטי בכל מועד חידוש של פוליסת הביטוח בדבר תוקף הפוליסה. החברה תצרף אישור בכתב (חתום על ידי מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה) בכל מועד של חידוש פוליסה לפיו תנאי הפוליסה עולים בקנה אחד עם התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות. במקרה של מימוש הרכוש המבוטח, יודיע הנאמן על כך לחברת הביטוח, זאת בהתאם לפרטים אודות דרכי התקשרות עם חברת הביטוח שתמסור לו החברה. פרטים כאמור ימסרו על ידי החברה לנאמן תוך שני ימי עסקים ממועד הודעת הנאמן לחברה על אירוע הפרה.

החברה מתחייבת כי במועד מימוש הנכס/ים המשועבד/ים תעביר הודעה בנוסח המקובל על הנאמן לכל הצדדים להסכמים המפורטים בסעיפים 5.5.8 ו-5.5.9 לעיל, המורים להם להעביר את הפירות להם זכאית החברה מכוח ההסכמים ישירות לחשבון הנאמן.

למען הסר ספק מובהר כי בהיות זכויותיה של החברה לקבלת הפירות משועבדות לנאמן, החברה לא תהא רשאית לשעבד או להמחות את זכויותיה בפירות לצד שלישי כלשהו.

5.5.11. השעבוד ירשם ברשם החברות וכן בכל מרשם אחר כפי שיידרש על פי דין לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב). ככל ששועבדו לטובת הנאמן מניות סחירות (לרבות אלקטרוניות), ימציא הנאמן לחברה, לבקשתה, כתב מינוי (Proxy) המייפה את כוחה של החברה (או התאגיד המוחזק, לפי העניין) להצביע בשמו ובמקומו של הנאמן לפי שיקול דעתה הבלעדי, בגין המניות המשועבדות, באסיפות כלליות מכל סוג שהוא ובכל אסיפה נדחית של אסיפות אלה לרבות באמצעות כתבי הצבעה, הצבעה אלקטרונית או בכל דרך אחרת על פי דין. כתב מינוי זה יהא בתוקף החל ממועד שעבוד המניות או בקשת החברה לקבלת האישור כאמור והוא יהא ניתן לביטול על ידי הנאמן, בהודעה בכתב לחברה, רק לאחר מועד מימוש הנכס המשועבד. לשם הבהרה, הבעלות על המניות תישאר על שם החברה (או תאגיד מוחזק, לפי העניין) בכל תקופת השעבוד.

5.5.12. החברה (או תאגיד מוחזק) תהא רשאית למכור את הנכסים ששועבדו על פי הוראות סעיף 5.5 זה, כולם או חלקם, כנגד תמורת מזומן, ובלבד שבד בבד עם המכירה כאמור תופקד תמורת המכירה בניכוי המס והוצאות אחרות שיחולו על עסקת מכירת הנכס (להלן: "**התמורה נטו**") ישירות בחשבון הנאמנות. הסכם המכר יכלול הוראה לפיה מלוא התמורה נטו המופקדת בגין הנכס, תופקד ישירות בחשבון הנאמנות. קודם להעברת התמורה נטו המופקדת לחשבון הנאמנות, החברה תמציא לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בקשר עם התמורה נטו הצפויה להתקבל בעסקת המכר. הנאמן יעביר את התמורה נטו לידי החברה לאחר שעבוד נכסים חליפיים על ידה בהתאם למנגנון המצוין בסעיף 5.5.2 לעיל. יובהר כי החברה רשאית לבצע מכירה כאמור גם במקרה בו התמורה נטו בצירוף שווי יתרת הנכסים המשועבדים יהיה נמוך מיתרת החוב המתואמת.

5.5.13. לחברה הזכות לבטל את השעבודים שנוצרו על פי סעיף 5.5 זה, אם התקיימו התנאים המצטברים שלהלן: (1) לא מתקיימות עילות להעמדה לפירעון מיידי בהתאם לסעיף 7.1 להלן; (2) החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל (בהתעלם מהתקופות המפורטות בהם) במהלך תקופה של לפחות שני רבעונים רצופים. החברה תעביר לידי הנאמן אישור חתום על ידי נושא משרה בכיר בחברה בדבר עמידה בתנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, בצירוף חישובים רלוונטיים ואסמכתאות רלוונטיות בנוסח לשביעות רצון הנאמן. עם ביטול השעבודים יחזרו לתוקפן התחייבויות החברה לעמידה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל וכן העילות לפירעון מיידי הקבועות בסעיפים 7.1.16, 7.1.17, 7.1.18 ו-7.1.20 להלן.

5.5.14. הנאמן יהיה חייב לחתום על כל מסמך לשם יישום סעיף 5.5 זה לרבות מסמכי שעבוד, מסמכי שחרור שעבוד, כתב מינוי (Proxy), החלפת שעבודים וכיוצא בזה שיהיה בנוסח לשביעות רצונו ללא אישור של אסיפת מחזיקי אגרות החוב.

5.5.15. החברה תודיע בדוח מיידי על כל יצירת ורישום שעבוד כאמור לטובת הנאמן עבור בעלי אגרות החוב, שינוי בשעבוד, שחרור שעבודים ועל תקפותם או השעיית תקפותם של הוראות סעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל וכן סעיפים 7.1.16, 7.1.17, 7.1.18 ו-7.1.20 להלן. במסגרת הדוח המיידי האמור תיתן החברה מידע בקשר לנכס המשועבד לפי הוראות החוק, לפי הנחיית רשות ניירות ערך, כפי שתהיה מעת לעת, על פי דין, ביחס לנכסים המשועבדים בצירוף הערכת שווי של הנכס המשועבד (ועדכונה, ככל שיידרש), הכל לפי העניין. יובהר כי הגילוי במהלך חיי אגרות החוב אודות הנכסים המשועבדים ייעשה בהתאם להוראות הדין (לרבות הנחיית רשות ניירות ערך, כפי שתהיה מעת לעת על פי דין).

5.5.16. במקרה של יצירת שעבודים קבועים על נכסי החברה (ו/או נכסי תאגיד מוחזק) תמציא החברה לנאמן מסמכים ואישורים כמפורט בסעיף 5.1.4 לעיל (ובמקרה שמיקום הנכס המשועבד הינו בחו"ל – יומצאו האישורים על ידי החברה לנאמן תוך 21 יום (במקום 14 יום), בשינויים המחוייבים, ובין היתר תתייחס חוות דעת עורך הדין הנזכרת בסעיף 5.1.4(ו) לעיל, אשר תינתן על ידי עורך דין הבקיא בדין הרלוונטי החל על הנכס המשועבד וכן על החברה המשעבדת (ככל שחברה זו אינה מאוגדת בישראל) למהות הזכויות של החברה המשעבדת בנכס המשועבד. כמו כן, החברה תמציא לנאמן תוך 14 ימים ממועד פרסום דוחותיה השנתיים של החברה, תצהיר כאמור בסעיף 5.1.4(ד) לעיל.

5.6. למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן ולא יבחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא נתבקש לערוך ולא יערוך, והנאמן בפועל לא ערך ולא יערוך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או תאגידים מוחזקים בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע (בין היתר על ידי חתימתו על שטר זה), באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

6. <u>**פדיון מוקדם של אגרות החוב**</u>

6.1. <u>פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה</u>

לאחר רישום אגרות החוב למסחר בבורסה, אם יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי החזקות הציבור באגרות החוב (סדרה א'), פחת מהסכום הקבוע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, תבצע החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א') ותפעל כדלקמן:

(א) תוך 45 יום מהחלטת דירקטוריון הבורסה בדבר מחיקת אגרות החוב מהרישום למסחר, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב (סדרה א') לפדותן.

(ב) ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי במערכת המגנ"א. החברה תשלם למחזיק אגרות החוב (סדרה א') את ערכן המתואם של אגרות החוב דהיינו, הקרן בתוספת ריבית על פי תנאי אגרות החוב (סדרה א') שנצברה מהמועד שלאחר היום האחרון שבגינו שולמה הריבית ועד למועד הפדיון המוקדם ותחושב לפי 365 ימים בשנה. ההודעה תימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים של אגרות החוב (סדרה א').

(ג) מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה א') בלבד שלגביהן נתקבלה החלטה בדבר מחיקה כאמור, יחול, לא לפני 17 יום מתאריך פרסום ההודעה ולא יאוחר מ-45 יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה

בפועל.

(ד) קביעת מועד פידיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפידיון הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפידיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום קרן וריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

6.2. <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

ככל שחלו אילו מהאירועים בס"ק (1) ו-(2) להלן ובמהלך התקופות המפורטות בהם בלבד ובכפוף להוראות כל דין ובכפוף להוראות והנחיות רשות ניירות ערך, תקנון והנחיות הבורסה וחוק חדלות פירעון, לרבות לעניין העדפת נושים, וכל עוד: (א) הומצא לנאמן אישור של החברה חתום כדין לפיו דירקטוריון החברה בחן וקבע כי לא קיימת אינדקציה לחשש סביר לחדלות פירעון של החברה; וכן- (ב) ההון העצמי (על פי דוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו) חיובי; החברה תהא רשאית ביוזמתה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של אגרות החוב (להלן: "**פדיון מוקדם**"), כשאופן ביצוע הפדיון המוקדם יהיה בכפוף להוראות רשות ניירות ערך על פי דין ולהוראות תקנון הבורסה והנחיותיה, כפי שיהיו במועד הרלוונטי; ואלה המקרים:

(1) במקרה בו חלה תקופת הריפוי של אחד מהאירועים הנזכרים בסעיפים 7.1.10 ו- 7.1.15 להלן;

(2) במקרים הנזכרים להלן:

(א) בסעיף 7.1.16 להלן למעט במקרה בו יחול האירוע כתוצאה ישירה מחלוקת דיבידנד;

(ב) בסעיפים 7.1.13, 7.1.17, 7.1.18 ו-7.1.20 להלן;

יובהר כי, זכות החברה לבצע פדיון מוקדם בכל עת, החל מ-30 ימים לאחר רישומן למסחר של אגרות החוב, כמפורט בסעיף זה, תקום החל מהתקופה הראשונה בה אירע אירוע הנזכר בסעיפים הנ"ל (מבלי להתחשב בתקופה המצוינת בסעיפים האמורים), וזאת בטרם התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי האירועים הנ"ל, ועד למועד בו יפסיקו להתקיים האירועים הנזכרים בסעיפים הנ"ל.

במקרה בו תקום הזכות לפדיון מוקדם לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מסירת הודעת החברה בדבר הפדיון המוקדם כאמור בסעיף 6.2.3 להלן, יועבר לידי הנאמן אישור של נושא משרה בכיר בחברה המאשר כי חלות נסיבות המאפשרות פדיון מוקדם על פי הוראות סעיף זה, בצירוף החלטת דירקטוריון החברה, לרבות - ככל שרלוונטי - חישוב בקובץ אקסל פעיל ואסמכתאות, כאמור לעיל, הכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, תחולנה ההוראות הבאות:

6.2.1. הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם יהיה מורכב מהגבוה מבין שווי שוק או יתרת החוב, כמוגדר להלן:

(1) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על פי הגבוה מבין: (א) מחיר אגרות החוב בבורסה בסוף יום המסחר שבו תתקבל החלטת דירקטוריון החברה לביצוע הפדיון המוקדם; או – (ב) מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם והכל לאחר התאמות ריבית ככל שיום ה-X הינו בתקופה הנ"ל, דהיינו מחיר מתואם ("**שווי שוק**"); או –

(2) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב, היינו, קרן בתוספת ריבית (לרבות ריבית פיגורים ותוספת ריבית לפי סעיף 5 לתנאים הרשומים מעבר לדף, ככל שתחול) ("**יתרת החוב**"), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הע.נ. שנפדה בפדיון מוקדם בלבד.

6.2.2. למרות האמור ברישא של סעיף 6.2 לעיל החברה תוכל לבצע פידיון מוקדם, מלא או חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי (שלא בהתאם למקרים הנזכרים בס"ק (1) ו-(2)), בכל עת החל מ-30 ימים לאחר רישומן למסחר של אגרות החוב, אולם במקרה זה ישולם למחזיקי אגרות החוב הסכום הגבוה מבין הסכום הנזכר בסעיף 6.2.1 לעיל או: יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת אג"ח ממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור של 1.5%. היוון אגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפרעון האחרון שנקבע ביחד לאגרות חוב (סדרה א').

לעניין זה: "**תשואת אג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפידיון המוקדם, של שתי סדרות אגרות חוב ממשלתיות שקליות לא צמודות, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות חוב (סדרה א') במועד הרלוונטי. היינו, סדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ אגרות החוב (סדרה א') במועד הרלבנטי, וסדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הנמוך למח"מ אגרות החוב (סדרה א') במועד הרלבנטי ואשר, שיקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב במועד הרלבנטי.

לדוגמה: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא 4 שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא 2 שנים ומח"מ יתרת החוב הוא 3.5 שנים, תחושב התשואה כדלקמן:

$$4X + 2(1-X) = 3.5$$

X = משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א'

$1-X$ = משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב'

על פי החישוב לעיל, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מ"התשואה" ותשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה (25%) מ"התשואה".

6.2.3. עם קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר הפדיון המוקדם, החברה תמסור הודעה בדבר הפדיון המוקדם (מלא או חלקי) למחזיקי אגרות החוב, באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א, וכן תעביר העתק לנאמן. הדוח המיידי יכלול את הפרטים הבאים: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית (לרבות כל הרחבותיה, ככל שיהיו); (3) עדכון שיעור הפרעונות שנותרו במונחי הסדרה המקורית; (4) סכום הפדיון המוקדם (כשהוא מחולק לסכום בגין הקרן ולסכום בגין הריבית); (5) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של אגרות החוב שיהיה שישה (6) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון מוקדם; (6) שיעור הריבית בפדיון החלקי של החלק הנפדה; ו-(7) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת.

6.2.4. התשלום בגין כל פדיון מוקדם יבוצע בתשלום אחד אשר ישולם למחזיקי אגרות החוב לאחר מתן הודעה כאמור בסעיף 6.2.5 להלן.

6.2.5. מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה א') שלגביהן נתקבלה החלטה בדבר פדיון מוקדם כאמור, יחול לא לפני 17 יום מתאריך פרסום ההודעה ולא יאוחר 45 יום מהתאריך הנ"ל, ובכפוף לסעיף 6.2.6 להלן. בדוח המיידי על פדיון מוקדם, תפרסם החברה את סכום הקרן שיפרע בפדיון המוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן כאמור עד למועד הפדיון המוקדם בהתאם לאמור בסעיפים 6.2.1, 6.2.2 ו-6.2.3 לעיל.

6.2.6. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום הריבית לבין מועד תשלום הריבית.

6.2.7. החברה לא תבצע יותר מפדיון מוקדם אחד מדי רבעון קלנדרי.

6.2.8. ההיקף המזערי של פידיון מוקדם יהיה סך של 3.2 מיליון ש"ח.

6.2.9. החברה לא תבצע פדיון מוקדם חלקי אם סכום הפרעון האחרון של אגרות החוב יפחת מסך של 3.2 מיליון ש"ח.

6.2.10. נקבע פדיון מוקדם חלקי ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי, יבוצע הפדיון המוקדם החלקי במועד שנקבע לתשלום כאמור. לא ניתן לקבוע פדיון מוקדם חלקי ברבעון בו נקבע מועד לתשלום פדיון סופי. מובהר כי פדיון מוקדם מלא ניתן לבצע בכל עת.

6.2.11. תשלום הקרן והריבית יבוצע למחזיקי אגרות החוב אשר יהיו רשומים במרשם במועד הקובע, כנגד החזרת התעודה לחברה.

6.2.12. פדיון מוקדם של אגרות חוב לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שתיפדנה כאמור את הזכות לתשלום ריבית, בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם.

6.2.13. פדיון מוקדם לחלק מיתרת אגרות החוב יבוצע בתנאים זהים, היינו בשיעור זהה ובמחיר זהה, לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב.

6.2.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למחזיקי אגרות החוב לא תהייה הזכות לחייב את החברה לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב בתקופות הריפוי המצויינות בסעיף 7.1 להלן.

6.2.15. למען הסר ספק, רכישת אגרות חוב בשוק החופשי כמפורט בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל לא תחשב פדיון מוקדם יזום לעניין סעיף 6.2 זה.

6.2.16. לשם הבהרה, בעת פידיון מוקדם חלקי, החברה תשלם את הריבית שנצברה רק על החלק שנפדה בפדיון החלקי המוקדם ולא על היתרה הבלתי מסולקת.

7. **<u>העמדה לפירעון מיידי</u>**

7.1. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו ההוראות שבסעיף 7.2 להלן, לפי העניין. ואלה המקרים:

7.1.1. אם החברה לא עמדה בתשלום על פי תנאי אגרות החוב או שטר נאמנות זה בתוך 7 ימי עסקים לאחר שהגיע מועד פירעונו.

7.1.2. אם החברה תפר את תנאי אגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה יסודית, או אם לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות שניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב וההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.

7.1.3. אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה בתוך 14 ימים מהיום שנודע לחברה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל לתיקונה.

7.1.4. אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם ניתן צו פירוק זמני או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או נתמנה מפרק זמני על ידי בית משפט או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ו/או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור או הצו כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה או במקרה בו החברה קיבלה החלטת פירוק מרצון.

7.1.5. אם ניתן צו פירוק קבוע או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון או ימונה מפרק קבוע או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון ביחס לחברה על ידי בית המשפט (למעט: פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהועבר לידי הנאמן אישור דירקטוריון החברה לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של היישות הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבות כלפי המחזיקים על פי אגרת החוב ושטר זה במועדן, והנאמן לא יידרש לבדוק את נכונות האמור באישור זה).

7.1.6. אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או רובם, או מומש שעבוד על נכסי החברה (כולם או רובם) או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור (כולם או רובם);

והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. לעניין סעיף זה המונח רוב הנכסים משמעו מעל 50% לפי שווי הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה.

7.1.7. אם החברה תבצע הרחבה של אגרות החוב (סדרה א') שלא בהתאם להוראות סעיף 3.6 לעיל.

7.1.8. אם יקרה אחד מן האירועים המפורטים להלן:

7.1.8.1. אם ניתן צו למינוי כונס נכסים זמני או קבוע או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע, או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, לחברה או לרוב נכסי החברה, והמינוי לא יבוטל תוך 45 ימים. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

7.1.8.2. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים, או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון, על נכסי החברה כולם או רובם אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 יום ממועד הגשתה. יודגש בזה כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לחברה כאמור בסעיף 7.1.8.1 לעיל יחול האמור בסעיף הנ"ל ולא יחול האמור בסעיף זה.

7.1.8.3. אם החברה הגישה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע), או בעל תפקיד דומה שימונה על פי חוק חדלות פירעון, על כל או רוב נכסיה.

לעניין סעיף 7.1.8 זה, המונח רוב הנכסים משמעו מעל 50% לפי שווי הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה.

7.1.9. אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך בעסקיה, כפי שאילו יהיו מעת לעת.

7.1.10. אם החברה לא תפרסם דוחות כספיים שנתיים או רבעוניים במועד הנדרש ממנה על פי דין, ולא תיקנה זאת תוך 30 ימים ממועד זה או במועד אחר שאושר על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר.

7.1.11. אם יקרה אחד מן האירועים המפורטים להלן:

7.1.11.1. אם החברה תגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים, כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושי החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או בהתאם להוראות חוק חדלות הפירעון (למעט: (1) למטרת מיזוג עם חברה אחרת שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ובלבד שהועבר לידי הנאמן אישור דירקטוריון החברה, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את מלוא ההתחייבות כלפי המחזיקים על פי אגרת החוב ושטר זה במועדן, והנאמן לא יידרש לבדוק את נכונות האמור באישור זה ו/או שינוי במבנה החברה (לרבות פיצול) שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה; ו- (2) עשיית הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של אגרות החוב) או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה. לעניין סעיף זה, בקשות כאמור שהוגשו על ידי כל צד ג' בהסכמת החברה ייחשבו כבקשות שהוגשו על ידי החברה.

7.1.11.2. אם תוגש בקשה לצו לפתיחת הליכים כאמור או בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה), כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר

לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה.

7.1.11.3. יובהר כי רכישת אגרות חוב (סדרה א') על ידי החברה במהלך המסחר בבורסה או מחוצה לה לא תחשב להסדר עם נושי החברה לצורך סעיף זה.

7.1.12. בוצע מיזוג של החברה עם יישות אחרת ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירה החברה בדיווח מיידי והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה), כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות 10 ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות חוב. לעניין זה מיזוג משמעו מיזוג כהגדרתו בסעיף 1.4 לעיל.

7.1.13. בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום ייצור חשמל.

7.1.14. אם סדרת אגרות חוב של החברה הנסחרת בבורסה בתל אביב (בסעיף זה: "**הסדרה הנסחרת**") או סדרת אגרות חוב מהותית אחרת של החברה או הלוואה מהותית אחרת של החברה הועמדה לפירעון מיידי, והדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את אגרות החוב מהסדרה המהותית האחרת או את ההלוואה המהותית האמורה, לפי העניין, תוך 30 יום ממועד שהועמדו לפירעון מיידי. לעניין זה "**סדרת אגרות חוב מהותית אחרת**" ו- "**הלוואה מהותית אחרת**" משמעו (1) סדרת אגרות חוב (אחת או יותר) שאינה נסחרת בבורסה בתל אביב שיתרת הערך ההתחייבותי שלה; או (2) הלוואה (אחת או יותר) שיתרתה; במועד העמדתה לפירעון מיידי, מהווה (במצטבר) 20% או יותר מסך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים ו/או המבוקרים האחרונים, לפי העניין, שפרסמה החברה סמוך לפני אותו מועד או 250 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת שטר נאמנות זה, לפי הגבוה. לעניין זה "התחייבויות פיננסיות" – התחייבויות החברה כלפי גופים בנקאיים או מוסדיים, או כל גוף אחר שעיסוקו העמדת הלוואות וכן מחזיקי אגרות חוב של החברה במחזור.

מובהר כי אגרות חוב והלוואות ללא יכולת חזרה לחברה (Non-Recourse) לא ייחשבו לעניין זה כסדרות או הלוואות מהותיות.

7.1.15. אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעייתה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים ולמעט השעיה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.

7.1.16. אם ההון העצמי פחת מסך של 360 מיליון ש"ח במשך תקופה של שני רבעונים רצופים. על אף האמור, סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לעיל, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף.

7.1.17. אם היחס בין החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו עלה על שיעור של 80% במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים. על אף האמור, סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לעיל, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף.

7.1.18. אם היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם לא יעלה על 18 במשך תקופה של ארבעה רבעונים רצופים. על אף האמור, סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לעיל, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף.

7.1.19. אם החברה תבצע חלוקה שאינה עומדת במגבלות החלוקה הקבועות בסעיף 5.4 לעיל.

7.1.20. אם דירוג אגרות החוב הינו נמוך מדירוג BBB מינוס במשך רבעון אחד. על אף האמור, ככל שדירוג אגרות החוב הינו נמוך מ BBB מינוס כתוצאה מהורדת דירוג טכני בלבד (כהגדרת המונח בסעיף 5.1.8 בתנאים הרשומים באגרת החוב מעבר לדף) לא תקום עילה לפירעון מיידי על פי סעיף זה. למען הסר ספק, במקרה של הפסקת דירוג יחול סעיף 7.1.22 להלן. על אף

האמור, סעיף זה לא יהא תקף במידה והחברה תשעבד נכסים בכפוף וכמפורט בסעיף 5.5 לעיל, וכל עוד השעבוד הנ"ל בתוקף.

7.1.21. אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה בקשר עם השעבוד השלילי כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.

7.1.22. אם הופסק על ידי כל חברות הדירוג המדרגות את אגרות החוב של החברה, דירוג אגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים רצופים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.

7.1.23. בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה ולא התקבלה למכירה כאמור מראש הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהחלטה רגילה; לעניין סעיף זה, "מכירה של רוב נכסי החברה" פירושה מכירת נכסים שבבעלות החברה או בבעלות חברות מאוחדות שבוצעה במהלך 12 חודשים רצופים, ששווים, בניכוי עלות רכישתם של נכסים שנרכשו על ידי החברה או חברות המאוחדות, בבעלות מלאה, בתקופה של 12 החודשים הרצופים הנ"ל, עולה על שיעור של 40% מסך הנכסים על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים האחרונים של החברה שפורסמו. למרות האמור לעיל, מכירה של נכסים בשיעור העולה על 40% כאמור, לא תיחשב הפרה ובלבד שעל פי הודעת החברה התמורה מיועדת לרכישת נכס (שאינו נכס של חברות מאוחדות) או השקעה נוספת לרבות השקעה בחברות מאוחדות והכל בתחום פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 7.1.13 לעיל. יצוין כי מכירה לתאגיד אשר בשליטה של החברה לא תיחשב כמכירה לצורכי סעיף זה לעיל.

7.1.24. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב (נשוא שטר זה) במועדן.

7.1.25. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.

7.1.26. במידה ואגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה או החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

7.1.27. בהתקיים שני התנאים המצטברים בסעיפים 7.1.27.1 עד 7.1.27.2 (להלן: "**העברת שליטה**"):

7.1.27.1. שיעור האחזקה במישרין של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "**אלוני חץ**") בזכויות ההצבעה בחברה ירד אל מתחת ל- 35% מהון המניות המונפק והנפרע ויש בעל מניות אחר המחזיק בעצמו או ביחד עם אחרים, כמשמעותו בחוק, בכמות מניות גדולה יותר בחברה (להלן: "**ירידה בשיעור האחזקה של אלוני חץ בחברה**"); והכל לתקופה רצופה שתעלה על שלושה חודשים.

7.1.27.2. אם יתקיימו הנסיבות במצטבר שבסעיף 7.1.27.1 וכתוצאה מכך, במהלך ששת החודשים שימנו החל מהמועד הראשון בו חלה ירידה בשיעור האחזקה של אלוני חץ בחברה כמפורט בסעיף 7.1.27.1 לעיל, דירוג החברה הורד וכתוצאה מהורדה זו דירוג החברה נמוך מדירוג של BBB פלוס. החברה תפעל לפרסום דוח הדירוג בפרק הזמן האמור, בין אם השתנה הדירוג ובין אם לאו.

למרות האמור בסעיפים 7.1.27.1 עד 7.1.27.2, העברת שליטה כתוצאה מהוראות הדין הקיימות היום או כפי שתהיינה מעת לעת לא תחשב הפרה של ס"ק 7.1.27.

בהתקיימות התנאים שבסעיף 7.1.27.1 החברה תפנה לחברות הדירוג לקבלת עדכון דירוג.

מובהר כי:

7.1.28. למען הסר ספק מודגש ומובהר בזה כי פנייה של החברה לבעלי אגרות החוב (סדרה א'), כולם או חלקם, בהצעה לרכוש מהם את אגרת החוב שבבעלותם במזומן או בדרך של הנפקת אגרות חוב חלופיות לא תהווה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב על פי סעיף 7 זה. לעניין זה, ראו גם הוראות הסיפא של סעיף 7.1.11 לעיל והוראות סעיף 5.1.8 לתנאים הרשומים באגרת החוב מעבר לדף שבתוספת הראשונה.

7.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 7.1.1 עד 7.1.27 (כולל) ובתנאי שחלפה התקופה שנקבעה (ככל שנקבעה) בשטר נאמנות זה לתיקון האירועים האמורים והאירוע/ים לא תוקן/ו:

7.2.1. הנאמן יהא חייב לזמן, לרבות לדרישת מחזיק/ים מעל 5% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה לא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 7.2.5 להלן) ואשר על סדר יומה יהיה קבלת החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות (ככל שניתנו) בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 7.1.1 עד 7.1.27 (כולל) לעיל, ככל שיהיו תקפים.

7.2.2. החלטת מחזיקים כאמור בסעיף 7.2.1 לעיל, להעמיד את אגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי, תתקבל באסיפת מחזיקים, בה נכחו מחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם של לפחות 50% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור, או באסיפה נדחית בה נכחו מחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם של לפחות 20% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית, לפי העניין) ברוב רגיל ללא קולות הנמנעים.

7.2.3. במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל, והתקבלה החלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 7.2.2 לעיל, הנאמן יהיה חייב, ללא שיהוי, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או לממש בטוחות ככל שניתנו.

7.2.4. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין 21 הימים האמורים (בסעיף 7.2.1 לעיל) ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי הדבר דרוש לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב. עשה כן, הנאמן ינמק בדוח בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב את הסיבות להקדמת מועד הכינוס כאמור.

7.2.5. הנאמן ו/או המחזיקים לא יעמידו את אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות (ככל וניתנו), אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן; ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות, כאמור בסעיף 7.2 זה. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור, ישלח על ידי מזמן האסיפה לחברה (ולנאמן, אם הוא אינו מזמן האסיפה) מייד עם פרסום הודעת הזימון במערכת המגנ"א, ויהווה התראה מראש ובכתב לחברה על הכוונה לפעול כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הנאמן להודיע בכל מקרה לחברה בתוך זמן סביר על החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או על ההחלטה בדבר מימוש הבטוחות (ככל וניתנו) ככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים.

7.3. על אף האמור לעיל, במקרה בו בנסיבות האירועים המפורטים בסעיפים 7.1.16 עד 7.1.20 לעיל, תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יש לפעול על פי ההוראות הקבועות בסעיף 32 להלן והן תגברנה על כל ההוראות האחרות הקבועות בשטר זה.

7.4. מובהר בזאת כי חובות הנאמן לפי סעיף 7 זה, כפופות לידיעתו את התקיימות העובדות, המקרים, הנסיבות והאירועים המפורטים בו לרבות מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח הודעה בכתב של החברה שתישלח אליו על פי סעיף 15 להלן או בכל דרך אחרת בה הגיע המידע לידיעת הנאמן. אין בכך בכדי לפגוע בחובות ובזכויות הנאמן על פי כל דין.

7.5. למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפרטים בסעיפים 7.1.1 עד 7.1.27 (כולל) לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור.

8. **<u>תביעות והליכים בידי הנאמן</u>**

8.1. בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית (אך למעט לעניין העמדה לפירעון מיידי שאז תחולנה הוראות סעיף 7 לעיל), יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו ויהיה חייב לעשות כן על ידי החלטה רגילה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, לאחר מתן הודעה בכתב לחברה של 7 ימים לפחות, אך לנאמן זכות לקיצור המועד למתן הודעה לחברה ואף לא לתיתה אם הנאמן בדעה כי כתוצאה מדחייה עלולים להיפגע התשלומים למחזיקי אגרות החוב ו/או זכויותיהם, לנקוט, בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לנכון לשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות חוב, הגנה על זכויותיהם ולשם אכיפת ביצוע כל התחייבות אחרת של החברה על פי שטר הנאמנות. בכפוף להוראות כאמור לעיל ולהלן, יהיה הנאמן חייב לעשות כן לפי דרישת החלטה רגילה של מחזיקי אגרות חוב. הנאמן יהיה רשאי לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי ו/או לא הוחלט על מימוש בטוחות ו/או לא מומשו בטוחות (ככל שניתנו), והכל להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובכפוף לכל דין. על אף האמור בסעיף זה, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 7.1 לעיל ותאושר רק בהתאם להוראות סעיף 7.2 לעיל ולא מכח סעיף 8.1 זה.

8.2. על אף האמור לעיל, הנאמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק לאחר שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, והכל בכפוף להוראות הדין לרבות לעצם הזכות להגיש בקשה לפירוק החברה.

8.3. הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה לחברה לפנות לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בכל עניין הקשור ו/או הנובע משטר זה.

8.4. כפוף להוראות שטר הנאמנות, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות ורשאי לשוב ולכנסה.

8.5. הנאמן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שכינוס האסיפה או הפניה לבית המשפט יעשו במועד הראשון האפשרי. למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות (ככל שניתנו) עליהם החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר הנאמנות ו/או במקרה והשיהוי עשוי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

8.6. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ו/או טרם מימוש בטוחות (ככל שניתנו), לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

9. **<u>נאמנות על תקבולים</u>**

9.1. כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן (למעט שכר טרחתו) בכל דרך שהיא, לרבות, אך לא רק, כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפויות הבא:

ראשית – לסילוק ההוצאות התשלומים, ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו באופן סביר על ידי הנאמן, הוטלו עליו או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר לתנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו.

שנית - לתשלום כל סכום אחר על פי ה"התחייבות לשיפוי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 23 להלן);

שלישית - לתשלום למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 23 להלן ראשית, למחזיקים אשר נשאו בתשלומים מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן למחזיקים אשר נשאו בהוצאות כפי חלקם היחסי (כמפורט בסעיף 23.4.2 להלן);

היתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת מראש בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החוב, לפי סדר העדיפות הבא:

ראשית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב, פרי פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;

שנית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב, פרי פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;

שלישית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על פי תנאי אגרות החוב המוחזקות על ידם, פרי פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר;

רביעית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי תנאי אגרות החוב המוחזקות על ידם, פרי פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר;

ואת העודף במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה.

תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב, כפוף לזכויות של נושים אחרים של החברה, אם תהיינה כאלה, בהתאם להוראות הדין.

9.2. הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום (ריבית) אותו על החברה לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "**סכום המימון**") ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים לעניין ביצוע התשלום של הריבית, לפי העניין, אליהם במועדו אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.

עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בצירוף מע"מ). למרות כל האמור לעיל, מודגש בזה כי החברה תעביר לנאמן את "התשלום הרלוונטי" רק במועד תשלום ריבית על פי תנאי לוח הסילוקין של אגרות החוב.

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

10. **<u>סמכות לעכב חלוקת כספים</u>**

10.1. למרות האמור בסעיף 9 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים בסעיף 9 לעיל יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור בסעיף 9 לעיל, יהיה פחות מסך של 1 מיליון ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי, להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על פי סעיף 14 להלן, אך בכל מקרה יחלק הנאמן את יתר הכספים המופקדים בידו על פי הוראות סעיף 9 לעיל במוקדם מבין המועדים הבאים: (1) יתרת הסכום המופקד הינה 1 מיליון ש"ח או יותר. (2) ביחד עם התשלום הראשון של הריבית או הקרן למחזיקי אגרות החוב, המשולם לאחר קבלת הסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל. (3) לאחר העמדתן לפירעון מיידי לפי סעיף 7 לעיל.

10.2. על אף האמור בסעיף 10 זה לעיל, רשאים מחזיקי אגרות החוב, לפי החלטה רגילה שתתקבל על ידם, להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 10 לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות מסך של 1 מיליון ש"ח.

10.3. מובהר כי האמור בסעיף זה אינו גורע מחובת החברה לבצע את התשלום למחזיקי אגרות החוב והנאמן ידרוש את מלוא הסכום הנדרש לתשלום.

10.4. על אף האמור תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף אם הכספים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מהסך של 1 מיליון ש"ח כאמור.

11. **<u>הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן</u>**

11.1. הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיף 9 ו-10 לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של 14 יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף 24 להלן.

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באגרות החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם.

11.2. סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות החוב שלא שולם בפועל מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה ויכולה לשלמו במלואו ובמועדו, יחדל לשאת ריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ואילו המחזיק באגרת החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן או הריבית.

11.3. החברה תפקיד אצל הנאמן, תוך 7 יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בחברה ותודיע בכתב על פי הכתובות המצויות ברשותה, למחזיקי אגרות החוב על ההפקדה כאמור והפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין אגרת החוב, גם כפדיון האיגרת.

11.4. הנאמן ישקיע כל סכום שהופקד בשמו ולפקודתו באופן המפורט בסעיף 14 להלן.

11.5. הנאמן ישלם לכל מחזיק אגרת חוב שעבורו הופקדו כספים כאמור אצל הנאמן את הכספים המגיעים לו ממימוש ההשקעות כאמור, בניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה בקשר עם הסרת המניעה וזכותו של המחזיק לקבלם.

11.6. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב. לאחר מועד זה, יחזיר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידיו (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו הסבירות ושכר טרחתו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון שכר נותני שירותים וכו'), ככל שיוותרו בידיו באותו מועד, לחברה, שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב למשך שנה נוספת מיום העברתם אליה על ידי הנאמן, עם העברת הכספים מהנאמן לחברה, לשביעות רצונו של הנאמן, יהיה הנאמן פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי אגרות החוב הזכאים. החברה תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אגרות חוב בתום שבע שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יעברו לידי החברה, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין. לעניין שיפוי הנאמן בגין פעולותיו על פי שטר נאמנות זה, ראה סעיף 23 להלן.

12. **<u>קבלות כהוכחה</u>**

12.1. מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאי אגרות החוב, קבלה חתומה על ידי מחזיק כלשהו של אגרות חוב, יכול שתהווה הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום אשר נעשה על ידי הנאמן או החברה בגין אגרת חוב זו.

12.2. קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין אגרת החוב, תשחרר את הנאמן והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

12.3. קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל, תיחשב כקבלה מאת מחזיק אגרות החוב לצורך האמור לעיל ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

13. **<u>הצגת אגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>**

13.1. מחזיק אגרת חוב יהיה חייב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן והריבית לפי סעיפים 8, 9 ו-10 לעיל, את אגרת החוב שבגינה משולמים התשלומים.

13.2. הנאמן ירשום על אגרת החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

13.3. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת אגרת החוב לאחר שניתן לו כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

13.4. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

14. **<u>השקעת כספים</u>**

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על ידיו, באחד מחמשת (5) הבנקים הגדולים בישראל (בעלי דירוג AA ככל שישנם כאלה), בשמו או בפקודתו, בהשקעות שדיני מדינת ישראל מתירים להשקיע בהם כספי נאמנות ובלבד שהינם אחד מבין אפיקי ההשקעה הבאים: (1) אגרות חוב של ממשלת ישראל אשר מועד פירעון הסופי אינו עולה על שנה; (2) מלווה קצר מועד (מק"מ) של בנק ישראל; (3) פיקדונות שיקליים באחד מחמשת (5) הבנקים הגדולים בישראל, וזאת כפי שימצא למתאים, והכל כפוף לתנאי שטר נאמנות זה. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו הסבירות, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות, לפי העניין.

15. **<u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן ודיווחי החברה לנאמן</u>**

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאגרות החוב לא נפרעו, כדלקמן:

15.1. להודיע לנאמן מיידית ובכתב, עם היוודע הדבר לחברה, על (1) קרות כל או איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לעיל ועל (2) חשש ממשי של החברה לקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף 7.1 לעיל, ומבלי לפגוע באמור לעיל במקרים הנזכרים בסעיפים 7.1.16, 7.1.17, 7.1.18 ו-7.1.20 – החל מהתקופה הראשונה בה אירע אירוע הנזכר בסעיף הנ"ל, וזאת למרות שטרם התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי האירועים הנ"ל.

15.2. להתמיד ולנהל את עסקי החברה והחברות אשר בשליטתה בצורה סדירה, נאותה ויעילה.

15.3. לא יאוחר מהמועד הקבוע בדין לפרסומם, למסור לנאמן מיד עם פרסומם דוחות כספיים מבוקרים מאוחדים וסולו של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר של השנה שחלפה ודוחות כספיים רבעוניים סקורים (אף אם החברה תחדל להיות חברה ציבורית ו/או חברה מדווחת כהגדרת מונח זה בחוק). כל דוח כספי שיפורסם על ידי החברה במערכת המגנ"א ייחשב כמסירה בפועל לנאמן על פי סעיף זה. ככל שהחברה תחדל להיות תאגיד מדווח החברה מתחייבת להעביר את כל הדיווחים שנדרשים בהתאם לקודקס הרגולציה[1] ולהוראות הדין שיחולו על החברה כפי שתהיינה מעת לעת.

15.4. למסור לנאמן מיד עם מסירתו, כל דוח שהחברה חייבת בהגשתו לרשות ניירות ערך. יובהר כי כל דוח שיפורסם על ידי החברה במערכת המגנ"א (לרבות דוחות כספיים) ייחשב כמסירה בפועל לנאמן על פי סעיף זה.

15.5. החברה תכלול במסגרת הדוחות הרבעוניים והדוחות השנתיים התייחסות בדבר עמידתה או אי עמידתה בהתניות פיננסיות המפורטות בסעיף 5.3 לעיל, לרבות הנתון המספרי. ככל שהחברה איננה עומדת בהתניה פיננסית כלשהי, תפרסם בנוסף לאמור, את השיעור הקיים בפועל של אותה תניה פיננסית.

---

[1] קודקס הרגולציה – עקרונות לניהול עסקים, שער 5 חלק 2 – הון מדידה וניהול סיכונים, פרק 4 – ניהול נכסי השקעה, שפורסם על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (מופיע, נכון לפרסום שטר נאמנות זה, בקישור שלהלן: https://mof.gov.il/hon/Documents/%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a7%d7%94/Codex/Gate5_Part2_Chapter4.pdf, כפי שיעודכן מעת לעת.

15.6. לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לאחר פרסום כל דוח כספי רבעוני של החברה אישור בכתב חתום על ידי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה המפרט את גובה ההון העצמי, את יחס החוב הפיננסי נטו סולו למאזן נטו סולו וכן את היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם (כמפורט בסעיפים 5.3.1 עד 5.3.3 לעיל) בצירוף תחשיב בקובץ אקסל פעיל ואסמכתאות רלוונטיות בנוסח לשביעות רצון הנאמן.

15.7. לא יאוחר מ-10 ימי עסקים לאחר פרסום הדוח הכספי השנתי של החברה, וכל עוד שטר הנאמנות בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידי נושא משרה בכיר בחברה על כך בתקופה שמתאריך השטר או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, לפי העניין, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר הנאמנות וכן של תנאי אגרות החוב, אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת וכי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב בתקופה הנ"ל שולמו במועדם וכן בדבר יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור נכון למועד האישור בהתחשב ברכישות עצמיות, ככל שבוצעו. בנוסף, במועד האמור לעיל, ככל שאגרות החוב יהיו מובטחות בבטוחות, תמציא החברה לנאמן אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש הנאמן באופן סביר בקשר עם הוראות סעיף 35ח(ב)(2) לחוק.

15.8. להחזיק ולשמור את נכסיה במצב טוב ותקין ולשלם בקביעות ובדייקנות את כל תשלומי החובה החלים, במידה שחלים, על נכסיה.

15.9. לגרום לכך כי רואה החשבון המבקר של החברה יתן, תוך זמן סביר, לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, על פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם בדיקות שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב וזאת לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן.

15.10. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים. לשמור את הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות), וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, לעיין בכל זמן סביר וזאת לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, בכל פנקס ו/או מסמך ו/או אישור כאמור.

15.11. בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן התחייב, בחתימתו על שטר הנאמנות, לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות. חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות יועץ, בא כוח וכדומה). מובהר כי העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי אגרות החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה אינו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור.

15.12. לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, להיכנס בתיאום מראש למשרדיה ולכל מקום שבו יימצאו נכסיה, בכל זמן סביר, לשם בדיקת נכסיה, על פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן.

15.13. להודיע לנאמן בכתב, מיד עם היוודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל על נכסיה והכל בהיקף העולה על המפורט בסעיף 7.1.6 לעיל, וכן בכל מקרה בו מונה מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי חלק ב' לחוק חדלות פירעון, או כל בעל תפקיד אחר וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה, כולם או רובם (כהגדרת מונח זה בסעיף 7.1.6 לעיל), כונס נכסים, וכן לנקוט מיד, על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים הפירוק או הניהול, לפי העניין, ולהודיע לנאמן בכתב דבר הסרתו של העיקול ו/או הכינוס ו/או הפירוק (הזמני) ו/או הניהול, לפי העניין. האמור בסעיף 15.13 זה יחול גם על כל תאגיד מוחזק (כהגדרתו בסעיף 5.5.5 לעיל) כל עוד נכס של התאגיד המוחזק משועבד לטובת הנאמן עבור המחזיקים על פי שטר זה ורק במקרה בו העיקול שהוטל ו/או כינוס הנכסים מבוצע על הנכס המשועבד שהעמיד התאגיד המוחזק לטובת בעלי אגרות החוב.

15.14. לזמן את הנאמן לכל אסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה) מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו. כל דוח בדבר זימון אסיפה כללית שיפורסם על ידי החברה במערכת המגנ"א, ייחשב כזימון בפועל של הנאמן לאסיפה. בכלל זה מתחייבת החברה למסור לנאמן בפועל העתק מכל מסמך או מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל שהעבירה ולמסור העתקים מהודעות ומהזמנות שינתנו למחזיקי אגרות החוב, ככל שינתנו, אלא אם כן מסמכים כאמור פורסמו במערכת המגנ"א.

15.15. למסור לנאמן, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד הנפקתן של אגרות החוב (סדרה א') או ממועד הרחבת אגרות החוב (סדרה א'), העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב וכן לבקשת הנאמן למסור באותו מועד לוח סילוקין לתשלום אגרת החוב (קרן וריבית).

15.16. לרשום את אגרת החוב למסחר בבורסה.

15.17. ככל שהדבר בשליטתה, החברה תפעל לכך שעד תום תקופת אגרות החוב יהיו אגרות החוב שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת כלשהי (לפחות אחת). לצורך כך תמסור החברה לחברה המדרגת את הדיווחים והמידע הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת.

15.18. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת את אגרות החוב, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב, עד למועד פירעון כל קרן אגרות החוב והריבית בגינן. ככל שהחברה תחליף את החברה המדרגת, או תפסיק עבודתה, גם במקרה בו אגרות החוב מדורגות על ידי למעלה מחברת דירוג אחת, תפרסם החברה דוח מיידי ביחס לסיבות לשינוי/הוספה/גריעה של החברה המדרגת תוך יום מסחר אחד.

15.19. מוסכם, לעניין שטר זה (לרבות לעניין סעיף 15 זה), כי באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך תצא החברה כדי חובתה למסור לנאמן דיווחים.

15.20. החברה מצהירה בזאת כי נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה, לא קיימות מגבלות ביחס לזכותה של החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או לבצע כל חלוקה אחרת כהגדרתה בחוק החברות למעט: (1) המגבלות הקבועות על פי כל דין; ו-(2) המגבלות המפורטות בסעיף 5.4 לעיל.

15.21. החברה תמסור לנאמן ו/או לנציג מורשה שלו, בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן, מידע נוסף בנוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה), וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם בדיקות שנעשות על ידי הנאמן לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובלבד שהנאמן פועל בתום לב, וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות.

15.22. החברה תעדכן את הנאמן בכתב על כל שינוי כתובתה ו/או שמה לא יאוחר משלושה ימי מסחר ממועד השינוי.

16. **<u>התחייבויות נוספות</u>**

16.1. לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כמוגדר בסעיף 7 לעיל, תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות וזאת לא יאוחר מ-5 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן:

(1) לפרוע למחזיקי אגרות החוב ולשלם לנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו להם מכוח שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינם חל או לא (האצה).

(2) תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, והכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו.

(3) תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן.

16.2. למטרות סעיף זה - הודעה בכתב חתומה על ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך.

17. **<u>באי כח</u>**

17.1. החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות הטכניות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות הטכניות שהחברה חייבת לעשותן על פי שטר זה ולא ביצעה אותן או

לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על פי שטר נאמנות זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות הטכניות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל באופן סביר.

17.2. אין במינוי לפי סעיף 17.1 לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות. החברה מוותרת בזאת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ו/או שלוחיו בגין כל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לה, במישרין ו/או בעקיפין, בגין פעולותיו ו/או מחדליו של הנאמן כאמור בסעיף זה אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות חמורה ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.

18. **<u>הסכמים אחרים</u>**

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחיבויותיו של הנאמן על פי שטר ובכשירותו כנאמן.

19. **<u>דיווח על ידי הנאמן</u>**

19.1. בתום כל רבעון שני בכל שנה קלנדרית, יערוך הנאמן עבור השנה הקלנדרית הקודמת, דו"ח שנתי על ענייני הנאמנות ביחס לאגרות החוב (להלן: "**הדו"ח השנתי**") הנאמן יהיה רשאי להורות לחברה לפרסם את הדוח השנתי במגנ"א ככל שהדין יחייב אותו לפרסמו.

19.2. הדו"ח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:

א. פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

ב. דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

19.3. הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

19.4. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה ו/או על קיומן של אילו מהעילות להעמדה לפירעון מיידי יודיע למחזיקים על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין.

19.5. הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף 19 זה, ככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים.

19.6. אין האמור בסעיף זה לגרוע מכל חובת דיווח אחרת או נוספת של הנאמן על פי כל דין.

19.7. הנאמן יהא חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק.

19.8. לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות.

19.9. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 40 מיליון ש"ח לתקופה (להלן: "**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב (סדרה א') יופחת סכום הכיסוי מסך של 32 מיליון ש"ח מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

20. **<u>שכר הנאמן</u>**

20.1. החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

בגין כל אחת משנות הנאמנות (כאשר שנת הנאמנות הראשונה תחל במועד הנפקת אגרות חוב (סדרה

א')), ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של 25,000 ש"ח.

שכר הטרחה השנתי כמפורט לעיל, יהיה צמוד למדד הידוע במועד החתימה על שטר נאמנות זה (להלן: "**השכר השנתי**").

א. השכר השנתי ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות.

ב. השכר השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד תום תקופת הנאמנות על פי תנאי שטר זה גם אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או כונס נכסים מנהל ו/או באם הנאמנות על פי שטר זה תנוהל בהשגחת בית משפט.

ג. במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בסעיף 28 להלן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מיום מינויו של הנאמן החלופי. במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן לאגרות החוב, וזאת למעט שנת הנאמנות הראשונה.

ד. בנוסף יהיה הנאמן זכאי להחזר כל ההוצאות הסבירות שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה, ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה, כמפורט בסעיף 21.2 להלן, ייתן הנאמן הודעה מראש לחברה על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה.

"**הוצאות סבירות**"- סכומים סבירים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין שליחויות ונסיעות, לרבות בגין פרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה.

ה. כן יהיה זכאי הנאמן לתשלום נוסף בסך של 500 ש"ח לשעה, בגין פעולות מיוחדות שיידרש לבצע, אם יידרש, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה, והכל מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 22 להלן. פעולות מיוחדות הינן לרבות:

1. פעולות הנובעות מהפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה;

2. פעולת בקשר להעמדת איגרת החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות, ככל שניתנו, ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות, ככל שניתנו;

3. פעולות מיוחדות שיידרש לבצע, או שיהיה עליו לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר הנאמנות ו/או בקשר עם זכויות מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב;

4. פעולות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות מעבר למפורט בשטר נאמנות זה, לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בדין ו/או בהוראות החוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על פעולתו אחריותו הנאמן, לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים, תישא החברה בכל ההוצאות הסבירות שייגרמו לנאמן בשל כך, לרבות שכ"ט סביר בגין פעולות אלו, והכל ככל ששינויים אלו דורשים עיון או סקירה על נושאים שאינם בגדר הנושאים שעל הנאמן לטפל בהם על פי שטר נאמנות זה;

5. פעולות שיבצע הנאמן בקשר עם הבטוחות שהועמדו (ככל שהועמדו) לטובת המחזיקים לרבות רישומן, החלפתן ועדכונן, במרשם המתנהל כדין (לרבות בחו"ל) ככל שיהיו, כמו כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, שעבוד נכסים וכדי), שנטלה או שתיטול החברה או שיינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות החוב) כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באשר בכל הקשור לבטוחות;

ו. כן יהיה הנאמן זכאי לתשלום בגין השתתפותו באסיפותיה הכלליות של החברה בסך של 600 ש"ח

בגין כל אסיפה.

20.2. מע"מ אם יחול יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על פי הוראות סעיף זה וישולם על ידי החברה.

20.3. כל הסכומים להם זכאי הנאמן על פי שטר זה ישולמו לנאמן תוך 30 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב.

20.4. אם יחולו שינויים בהוראות החוק לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים מעבר למפורט בשטר נאמנות זה ו/או הוראות הדין ו/או על פי כל הוראת רשות מוסמכת הקיימת ביום החתימה על שטר נאמנות זה, ישונה שכר טרחת הנאמן הקבוע בשטר זה תוך סיכום בין החברה והנאמן בהתחשב בהיקף השעות העודפות שהנאמן יידרש להקדיש לנאמנות.

20.5. מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק, יישאו המחזיקים באגרות החוב (סדרה א') בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור. נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור יכול שתבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו על ידי החברה ישירות לנאמן.

20.6. ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

20.7. במקרה בו יוענקו למחזיקי אגרות החוב בטחונות או במקרה בו יקבעו אמות מידה פיננסיות הנוספות מעבר לאמור בשטר נאמנות זה או כל התחייבות אחרת נוספת שעל הנאמן לבדוק, ידונו החברה והנאמן בעדכון שכר הטרחה, בהתאם להיקף השעות הנוספות אשר יידרש הנאמן להקדיש לנאמנות במקרה כאמור בשל השינוי הנ"ל.

21. **<u>סמכויות מיוחדות</u>**

21.1. הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר, אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין. עשה כן הנאמן, הוא לא יהיה אחראי בגין כל הפסד שיגרם בקשר להפקדה כזו, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות חמורה ו/או בזדון ו/או בחוסר תום לב.

21.2. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעת ולפעול על פי מסקנותיה ו/או לפעול לפי עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר (להלן: "**היועצים**"), בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על ידי החברה והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות חמורה (למעט רשלנות הפטורה לפי חוק, כפי שיהיה מעת לעת) ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות הכרוכות בהעסקת היועצים שימונו כאמור.

21.3. כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות חמורה (למעט רשלנות הפטורה לפי חוק, כפי שיהיה מעת לעת) ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.

21.4. הנאמן רשאי לדרוש ולקבל מהחברה תעודה חתומה בידי החברה באמצעות שני נושאי משרה ו/או הערכה המאשרת כי לדעתם עסקה, צעד, פעולה או דבר אחר כלשהו הנעשים או מיועדים להיעשות על ידי החברה רצויים והם לטובת החברה, ולראות בתעודה כנ"ל הוכחה מספקת שהעסקה, הצעד, הפעולה ו/או הדבר הם אמנם רצויים ולטובת החברה.

עשה כן הנאמן לא יהיה הוא אחראי לכל נזק ו/או הפסד שנגרם עקב הצעד, הפעולה ו/או הדבר כאמור, אלא אם הנאמן פעל ברשלנות חמורה (למעט רשלנות הפטורה לפי חוק, כפי שיהיה מעת לעת) ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.

21.5. הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה.

21.6. הנאמן, ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות חמורה (למעט רשלנות הפטורה לפי חוק, כפי שיהיה מעת לעת) או בחוסר תום לב או בזדון.

22. **<u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>**

הנאמן יהיה רשאי, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה, והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה כנ"ל, והכל בתנאי - שככל שהדבר יהיה אפשרי בנסיבות העניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים באגרות החוב - שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור. יובהר כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה על מינוי שלוחים כאמור לעיל יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה.

הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה באשר לזהות השלוחים, וככל הניתן וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, ינסה הנאמן להתחשב בעמדת החברה בעניין זה.

23. **<u>שיפוי לנאמן</u>**

23.1. החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 23.5 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 23.3 להלן), מתחייבים לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימונה על פי הוראות שטר זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה (להלן כולם או חלקם, ביחד ו/או בנפרד: "**הזכאים לשיפוי**"):

23.1.1. בגין כל חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לתפקידם מכח שטר זה; וכן

23.1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא, לרבות אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות מתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון ו/או לתפקידם מכוח שטר זה.

והכל בתנאי כי בקשר לסעיף 23.1 הנ"ל:

23.1.3. הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום להם זכות כאמור;

23.1.4. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב והפעולה נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

23.1.5. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות חמורה שאינה פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת;

23.1.6. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

זכויות השיפוי על פי סעיף 23.1 זה תקראנה "**התחייבות השיפוי**" או "**הזכות לשיפוי**".

מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי: (1) פעלו שלא בתום לב, שלא במסגרת מילוי תפקידם או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או (2) התרשלו ברשלנות חמורה שאינה פטורה על פי חוק; ו/או (3) פעלו בזדון – יהיו חייבים המחזיקים או החברה, לפי העניין, לשלם לזכאים לשיפוי מיד את סכומי ההתחייבות לשיפוי ואם לאחר מכן יקבע בהחלטה שיפוטית שאין עליה עיכוב ביצוע כי הזכאים לשיפוי פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם.

23.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על ידי הנאמן מההליכים שנקט, בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם ו/או, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן דין ודברים, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על כספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב (בכפוף להוראות כל דין) ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה. לעניין סעיף זה פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, תיחשב כפעולה שהיתה דרושה באופן סביר.

מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 23.1 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו כתב שיפוי ממחזיקי אגרות החוב או ממי מהם, ואם תבוצע הפעולה בשל דרישת החברה- מן החברה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 23 זה ו/או פיקדון כספי בסכום סביר לכיסוי 'התחייבות השיפוי' (להלן: "**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור

בסעיף 23.5 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

לאחר תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לפרק ה'1 לחוק, וככל שהתקנות יחולו על אגרות החוב, עם הפקדת הפיקדון לא תידרש החברה להעמיד כרית מימון כאמור בסעיף זה והוראות סעיף 23.2 זה יבוטלו. הנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

23.3. 'זכות השיפוי':

23.3.1. **<u>תחול על החברה</u>** בכל מקרה ש **(1)** הזכאות לשיפוי קמה לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); **וכן (2)** פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

23.3.2. **<u>תחול על המחזיקים</u>** שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 23.5 להלן) בכל מקרה ש **(1)** הזכאות לשיפוי קמה בשל דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט זכאות הקמה בשל דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); **וכן (2)** אי תשלום על ידי החברה של סכום 'הזכאות לשיפוי' החלה עליה על פי סעיף 23.3.1 לעיל (בכפוף להוראות סעיף 23.6 להלן).

23.4. בכל מקרה בו: **(א)** החברה <u>לא תשלם</u> את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או <u>לא תפקיד</u> את סכום 'כרית המימון', לפי הענין; **ו/או (ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 23.3.2 לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 23.2 לעיל, יחולו ההוראות הבאות:

הכספים יגבו באופן הבא:

23.4.1. <u>ראשית</u> - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 10 לעיל;

23.4.2. <u>שנית</u> - ככל <u>שלדעת</u> הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 23.5 להלן) בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום החסר.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 23.5 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 9 לשטר זה.

23.5. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

23.5.1. בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

23.5.2. בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

23.6. אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 23 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור. במקום בו יישאו המחזיקים בתשלום סכום כלשהו במקום החברה על פי סעיף זה, יישא סכום זה ריבית בשיעור הריבית המשולמת על פי תנאי אגרות החוב (סדרה א').

23.7. לענין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף 9 לעיל.

24. **<u>דוחות מיידיים והודעות לנאמן ולבעלי אגרות החוב</u>**

24.1. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך; (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח במערכת המגנ"א בשם הנאמן, תוך יום מסחר אחד ממועד קבלת הודעת הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה), ובמקרים המתחייבים על פי כל דין תינתן הודעה גם בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין).

24.2. במקרה בו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של אגרות חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב (במקרה של מחזיקים במשותף – למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם). כל הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר. החברה תדאג גם לפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית.

24.3. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים בכתב, או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או על ידי שליח או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר: (1) במקרה של שיגור בדואר רשום - כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; (2) במקרה של שיגורה בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) - כעבור יום עסקים 1 מיום שיגורה; (3) ובמקרה של שליחתה על ידי שליח - במסירתה על ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין; (4) הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד השני כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה.

24.4. העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב, יישלחו על ידי החברה גם בדוח מיידי אשר העתקו יימסר לנאמן.

24.5. חדלה החברה להיות תאגיד מדווח, תמסור החברה לנאמן, בנוסף לאמור בסעיפים 24.1 עד 24.4 לעיל, דיווחים שנתיים, רבעוניים ומיידים כמפורט להלן (כנדרש מתאגיד שאינו מדווח על פי הוראות החוזר המאוחד (קודקס הרגולציה של הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון), בסעיף זה להלן: "**החוזר**") או כפי שיעודכן מעת לעת: (א) דיווח שנתי לא יאוחר מ-60 יום מהמועד בו היתה נדרשת החברה לפרסם את הדוחות השנתיים אילו הייתה תאגיד מדווח; (ב) דיווח רבעוני - לא יאוחר מ-30 יום מהמועד בו הייתה נדרשת החברה לפרסם את הדוחות הרבעוניים אילו הייתה תאגיד מדווח; (ג) דיווח מיידי אם אירע מי מן האירועים המפורטים בנספח 5.2.4.10 לחוזר או כפי שיעודכן מעת לעת. הדיווח יימסר במועד בו הייתה נדרשת החברה לדווח על קרות האירוע על פי תקנה 30(ב) לתקנות הדוחות או בכל תקנה אשר תחליף תקנה זו. כל דוח כאמור ייחתם בהתאם להוראות החוזר.

25. **<u>ויתור ופשרה</u>**

25.1. בכפוף להוראות החוק ולתקנות והנחיות הבורסה יהיה הנאמן רשאי מזמן לזמן ובכל עת, כאשר שוכנע כי אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על ידי החברה, וזאת למעט שינויים בשיעור הריבית (אלא אם כן

השינויים נובעים ממנגנון התאמת הריבית במקרה של הורדת דירוג), מנגנון התאמת ריבית במקרה של הורדת דירוג או אי עמידה באמות מידה פיננסיות, ריבית פיגורים, מועדי תשלום קרן וריבית, התחייבות חברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות, מגבלות חלוקה, עילות להעמדה לפירעון מיידי, התחייבות לאי יצירת שעבודים ו/או ליצירת שעבודים במקרים הקבועים בשטר, מגבלות על הרחבת סדרה ושינוי בתנאי פירעון האג"ח והכל כפי שנקבע בשטר נאמנות זה.

25.2. בכפוף להוראות הדין, לרבות החוק וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף 350 לחוק החברות ולרבות חוק חדלות פירעון, בין היתר בנוגע לבדיקת קיומם של אינטרסים שונים בקרב מחזיקי אגרות החוב, ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, יהיה הנאמן רשאי לגבי הסדר ספציפי, שקיבל את אישור האסיפה הכללית כאמור, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויות, כולל לוותר על כל זכות או תביעה שלו ו/או של מחזיקי אגרות החוב כלפי החברה.

25.3. התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל, יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון או ברשלנות חמורה (שאינה פטורה על פי חוק) ביישום החלטת האסיפה הכללית.

25.4. בכפוף להוראות החוק ולהוראות סעיף 25.1 לעיל, ולבדיקת קיומם של אינטרסים שונים מקרב מחזיקי אגרות החוב, רשאים הנאמן והחברה, בין לפני ובין לאחר שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים באגרות החוב וזאת למעט לעניין שינויים בשיעור הריבית (אלא אם כן השינויים נובעים ממנגנון התאמת הריבית במקרה של הורדת דירוג), מנגנון התאמת ריבית במקרה של הורדת דירוג, מועדי תשלום קרן וריבית, התחייבות חברה לעמוד באמות המידה הפיננסיות או אי עמידה באמות מידה פיננסיות, ריבית פיגורים, מגבלות חלוקה ועילות להעמדה לפירעון מיידי ושינוי בתנאי פירעון האג"ח ולמעט שינוי של זהות הנאמן או שכרו, או לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

(2) המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה מיוחדת של אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב.

25.5. בכל מקרה של שימוש בזכויות הנאמן המפורטות לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי אגרות החוב למסור לו או לחברה את אגרות החוב, לשם רישום הערה בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שיימסרו לה.

25.6. החברה תמסור דוח מיידי על כל שינוי כאמור בסעיף 25.4 לעיל מייד עם ביצועו.

25.7. מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה (להלן: "**ויתור**") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי שטר זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב).

25.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על ידי בית המשפט, לפי הוראות חוק חדלות פירעון.

26. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

26.1. החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'), אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

26.2. במרשם יירשמו שמות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), מספר זהותם וכתובותיהם, מספרן של אגרות החוב, בציון סדרה, ערכן הנקוב ומועד הפירעון. כמו כן יצויינו תאריך ההנפקה של אגרות החוב או מועד העברתן למחזיק לפי העניין. אם סומנו במספרים סידוריים, תציין החברה לצד שמו של כל מחזיק את מספרי אגרות החוב הרשומות על שמו.

26.3. כן תרשמנה במרשם כל העברות בעלות באגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות. הנאמן וכל מחזיק באגרת חוב (סדרה א') יהיה רשאי, בכל זמן סביר, לעיין במרשם האמור. החברה רשאית לסגור את המרשם מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 30 יום בשנה. אגרות החוב שתונפקנה תוקצינה על שם החברה לרישומים ותרשמנה על שמה במרשם בעלי אגרות החוב.

26.4. החברה תרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') הודעה בדבר החזקה באמצעות נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שבישר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב ככל שנודע לה על כך ובצירוף אסמכתאות לשביעות רצונה של החברה. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעל הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד עקב פירוקו), יהיו רשאים להירשם כבעליהם לאחר מתן הוכחות מספקות להנחת דעתם של מנהלי החברה בדבר זכותם להירשם כבעלים.

26.5. מרשם מחזיקי אגרות החוב יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום.

27. **<u>שחרור</u>**

לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב (סדרה א') נפרעו, נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון סופי ומוחלט של כל התחייבויות החברה כלפי המחזיקים בהתאם להוראות שטר זה, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על ידי הנאמן בקשר לשטר זה ועל פי הוראותיו שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אצלו בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן על פי התנאים הקבועים בשטר זה.

28. **<u>פקיעת כהונתו של הנאמן</u>**

28.1. החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור אגרות החוב (סדרה א') בלבד מכוח הוראות סעיף 35ב לחוק.

28.2. הנאמן יכהן החל ממועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב וכהונתו תסתיים במועד כינוסה של אסיפת מחזיקים (להלן: "**אסיפת המינוי הראשונה**"), שיכנס הנאמן לא יאוחר מתום 14 ימים ממועד הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35ח1(א) לחוק. ככל שאסיפת המינוי הראשונה תאשר (ברוב רגיל) את המשך כהונת הנאמן, ימשיך הנאמן לכהן עד תום תקופת המינוי הנוספת שתקבע בהחלטת אסיפת המינוי הראשונה. יובהר כי תקופת המינוי הנוספת יכול שתהיה עד למועד הפירעון המלא של אגרות החוב.

28.3. על כהונת הנאמן ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש יחולו הוראות החוק. בהתאם להוראות החוק, הנאמן וחליפיו יהיו רשאים להתפטר מתפקידיהם כנאמנים בכל עת שירצו לאחר מתן הודעה בכתב לחברה. התפטרות הנאמן תכנס לתוקף רק לאחר שיבוא עליה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע על כך באישור. נהגו הנאמן או כל נאמן שיבוא במקומו כך, לא יהיו אחראים להוצאות או הפסדים שייגרמו כתוצאה מהתפטרותם.

28.4. בית המשפט רשאי לפטר נאמן אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

28.5. נוסף על האמור בסעיף 28.3 לעיל, החלטה בדבר העברת הנאמן מכהונתו (לרבות החלפתו בנאמן אחר) תתקבל באסיפת מחזיקי אגרות חוב בה נכחו, בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מהסדרה (ובאסיפה נדחית שלה – עשרה (10%) אחוזים מהיתרה האמורה) ברוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שהצביעו על ההחלטה בנוגע להעברת הנאמן מכהונתו.

28.6. רשות ניירות ערך רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה לסיים את כהונתו של הנאמן, לפי סעיף 35יד לחוק.

28.7. הנאמן והחברה יגישו דוח מיידי על כל אירוע כאמור לעיל, בקשר לכהונת הנאמן.

28.8. פקעה כהונתו של נאמן, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר לתקופה ובתנאים שיראו לו. הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר.

28.9. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות הנתונות לנאמן היוצא ויוכל לפעול כאילו נתמנה כנאמן מלכתחילה.

28.10. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת ו/או הנובעת מתביעה שעילתה קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

29. **<u>אסיפות של מחזיקי אגרות החוב</u>**

אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השניה לשטר זה.

30. **<u>תחולת הדין והוראות החוק</u>**

אגרות החוב כפופות להוראות הדין הישראלי ולכללי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ כפי שיהיו מעת לעת. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקנותיו וכללי הבורסה (ככל שהוראות החוק ותקנותיו וכללי הבורסה אינם ניתנים להתניה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק, תקנותיו והוראות הבורסה (בכפיפות לכל דין). בכל סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף ו/או בדוח הצעת מדף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה.

החברה מצהירה כי נכון למועד הצעת אגרות החוב (סדרה א') לראשונה לציבור אין כל סתירה בין ההוראות המתייחסות לאגרות החוב (סדרה א') בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף הראשון לבין הוראות שטר נאמנות זה.

31. **<u>סמכות שיפוט</u>**

לבתי המשפט בעיר תל אביב יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאגרות החוב, לשטר הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו אגרות החוב.

32. **<u>נציגות דחופה</u>**

32.1. <u>מינוי; תקופת כהונה</u>

32.1.1. הנאמן, יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן (להלן: "**הנציגות**"), ובלבד שבפניית החברה תאשר החברה כי היא קיבלה כדין החלטה למינוי נציגות דחופה על פי תנאי סעיף זה.

32.1.2. הנאמן ימנה לנציגות את שלושת (3) מחזיקי אגרות החוב, אשר למיטב ידיעת הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן בסעיפים 32.1.2.1 עד 32.1.2.2 (להלן: "**חברי הנציגות**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק אגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן. ואלו התנאים:

32.1.2.1. מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;

32.1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות

דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה;

32.1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 32.1.2.1 עד 32.1.2.2 לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 32.1.2 לעיל.

32.1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 32.1.2.1 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 32.1.2.2 לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

32.1.5. תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות, כמפורט בסעיף 32.2 להלן.

32.2. <u>סמכות</u>

32.2.1. לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בתנאי אגרות החוב, וזאת לתקופה שעד למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים או תשעים (90) ימים, המוקדם מביניהם. פרק הזמן שעד למנויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת האורכה האמורה לעיל והוא לא יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. יובהר, כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

32.2.2. אם לא מונתה נציגות כאמור או החליטה הנציגות שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 32.2.1 לעיל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21 ימים ממועד זימונה. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי אגרות החוב.

32.3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה</u>

32.3.1. החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. גם הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

32.3.2. בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות, ולהעביר לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

32.3.3. החברה תישא בעלויות הנציגות וכן של העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם להוראות סעיף 22 לעיל.

32.4. <u>אחריות</u>

32.4.1. הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך

שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו, למעט אם פעלו כך בזדון או בחוסר תום לב.

32.4.2. על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 23 לעיל, כאילו היו הנאמן.

32.5. בסעיף זה "צד קשור", משמעו כהגדרת "מחזיק קשור" בסעיף 3.2 לעיל.

33. **<u>מענים</u>**

מעני הצדדים יהיו כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תינתן לגביו לצד שכנגד הודעה מתאימה בכתב.

34. **<u>אחריות הנאמן</u>**

34.1. על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי מחזיק בתעודות התחייבות לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 35ח(ד1) או 35ט1 לחוק, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

34.2. פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או 35ח(ד3) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

35. **<u>הסמכה למגנ"א</u>**

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג-2003, הנאמן מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על שטר נאמנות זה.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>

_____	_____
אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ	**רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**

אני הח"מ דפנה רזניק, סמנכ"ל משפטית של אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ באמצעות ה"ה נתן חץ, יו"ר הדירקטוריון ואסא לוינגר, מנכ"ל החברה.

_____

דפנה רזניק, עו"ד

סמנכ"ל משפטית

<u>אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ</u>

<u>תוספת ראשונה</u>

<u>תעודת אגרות חוב (סדרה א')</u>

אגרות חוב רשומות על שם: החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ

מספר תעודה: _____

ערך נקוב: _____ש"ח
ריבית: _____

(א) תעודה זו מעידה כי אנרג'יקס–אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן: "**החברה**") תשלם לחברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ או למי שיהיה הבעל הרשום של אגרת חוב זו (להלן: "**מחזיק אגרת החוב**") את קרן ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') הנכללות בתעודה זו, עומדות לפירעון ב-18 (שמונה עשר) תשלומים חצי שנתיים שווים, שישולמו בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה כ-5.56% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב; והכל בכפיפות לשטר הנאמנות וליתר התנאים המפורטים בתנאים שמעבר לדף.

התשלום האחרון יעשה כנגד מסירת תעודת אגרת החוב לידי החברה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מחמישה ימי עסקים בנקאיים לפני מועד תשלומו על פי תנאי אגרות החוב.

(ב) אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור שנתי הנקוב לעיל אשר תשולם במועדים, והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף.

(ג) אגרת חוב זו תהא לא צמודה (קרן וריבית), והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף.

(ד) אגרות חוב (סדרה א') מונפקות בהתאם לשטר נאמנות (להלן: "**שטר נאמנות**") מיום 11 בחודש דצמבר 2019, אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (להלן: "**הנאמן**").

(ה) כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגת בטחון שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף, לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובדוח הצעת המדף.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____

בנוכחות:

דירקטור _____ דירקטור _____

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. **<u>כללי</u>**

1.1. באגרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת, דהיינו:

"החברה" ו/או **"המנפיקה"**	-	אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ;
"שטר הנאמנות או שטר זה"	-	שטר נאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן ביום 11 בחודש דצמבר 2019 לרבות הנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
"התשקיף"	-	תשקיף מדף של החברה שהתפרסם בחודש מאי 2019 כפי שתוקן ו/או יתוקן מעת לעת;
"אגרות החוב"	-	אגרות החוב (סדרה א') רשומות על שם של החברה שתונפקנה בהתאם לתשקיף ובהתאם ובכפוף לדוחות הצעת המדף כאשר התנאים של אגרות החוב יהיו בהתאם לתעודת אגרת החוב שבתוספת הראשונה לשטר נאמנות זה ולדוחות הצעת המדף ואשר, בזמן הנדון, לא נפרעו; למען הסר ספק, מובהר כי אגרות החוב כוללות גם אגרות חוב שתונפקנה בדרך של הרחבת סדרות אגרות החוב (סדרה א') בהצעה פרטית וגם את אגרות החוב שתנבענה ממימוש כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב (סדרה א'), ככל שכתבי אופציה כאמור יונפקו וימומשו. בנוסף, מובהר כי בכל מקום בו מופיע המונח "אגרות החוב" בשטר הנאמנות הכוונה הינה לאגרות החוב (סדרה א') ולא לכלל אגרות החוב של החברה;
"הנאמן"	-	רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;
"מרשם"	-	מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 26 לשטר הנאמנות;
"תעודת אגרת החוב"	-	תעודת אגרת חוב (סדרה א') אשר נוסחה מופיע כתוספת ראשונה לשטר הנאמנות;
"החוק"	-	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנותיו כפי שיהיו מעת לעת;
"יום עסקים" או **"יום עסקים בנקאי"**	-	כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים הגדולים בישראל לביצוע עסקאות;
"קרן"	-	הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה א');
"החלטה מיוחדת"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו מחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור, או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מיתרת הערך הנקוב של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;
"החלטה רגילה"		החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בה נכחו לפחות שני מחזיקי אגרות חוב המחזיקים או המייצגים יחדיו, בעצמם או על ידי באי כוחם, של לפחות רבע (25%) מהערך הנקוב הכולל של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, ובאסיפה נדחית בה נכחו לפחות שני מחזיקי אגרות חוב

בעצמם או על ידי באי כוחם, ללא התחשבות בשיעור החזקותהם, ואשר נתקבלה ברוב רגיל מיתרת הערך הנקוב של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;

"**החברה לרישומים**" - החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ או כל תאגיד אחר אשר יבוא במקומה;

"**סדרת אגרות החוב**" - אגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה בהתאם לתשקיף ובהתאם לדוחות הצעת המדף ואשר בזמן הנדון לא נפרעו, כשהתנאים של אגרות החוב, יהיו בהתאם לתעודת אגרת החוב ולדוח הצעת המדף, אשר תונפקנה מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי;

"**מחזיקי אגרות החוב**" או "**בעלי אגרות החוב**" - מחזיקי/בעלי אגרות החוב הרשומים במרשם כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

"**יום מסחר**" - יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;

"**הבורסה**" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"**מסלקת הבורסה**" - מסלקת הבורסה;

להגדרות נוספות ראה סעיף 1.4 לשטר הנאמנות.

1.2. אגרות החוב (סדרה א') תעמודנה בדרגת בטחון שווה ביחס לסכומים המגיעים בגינן (פרי פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפות לאחת על פני האחרות.

2. **<u>מועד פירעון קרן אגרות החוב</u>**

2.1. <u>מועד פרעון אגרות החוב</u>

קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפירעון כאמור בסעיף 3 להלן.

2.2. <u>דחיית מועדים</u>

חל המועד הנקוב לתשלום כלשהו של ריבית ו/או של קרן אגרות החוב ביום שאינו יום עסקים, יידחה המועד ליום העסקים הבא מיד אחריו ולא תשולם ריבית בגין דחיה זו.

3. **<u>תנאי אגרות החוב</u>**

3.1. קרן אגרות חוב (סדרה א') תיפרע ב-18 (שמונה עשר) תשלומים חצי שנתיים שווים, שישולמו בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל) באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה כ-5.56% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב.

3.2. הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.

4. **<u>הריבית של אגרות החוב</u>**

4.1. יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תישא ריבית שנתית בשיעור קבוע אשר ייקבע במכרז הצעתן לראשונה של אגרות החוב (להלן: "**ריבית הבסיס**"). יודגש כי ריבית הבסיס כפופה לתוספות ריבית, ככל שתהיינה, בגין הורדות דירוג ואי עמידה באמות מידה פיננסיות כאמור בסעיפים 5.1 ו-5.2 להלן, בהתאמה.

4.2. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') תשולם פעמיים בשנה, בימים 1 בפברואר ו-1 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2020 עד 2030 (כולל) והכל בעד תקופת הריבית שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום (להלן: "**תקופות הריבית**"). מועד תשלום הריבית הראשון ייעשה ביום 1 בפברואר 2020 בגין התקופה שתחילתה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על פי דוח הצעת המדף הראשון והמסתיימת ביום 31 בינואר 2020 ותשלום האחרון יעשה ביום 1 באוגוסט 2030, יחד עם הפירעון הסופי של קרן אגרות החוב. כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב, תתחיל ביום

הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה.

4.3. התשלום האחרון של הריבית בגין אגרות החוב ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון הקרן של הסדרה (קרי ביום 1 באוגוסט 2030) וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה.

4.4. מכל תשלום קרן וריבית בגין אגרות החוב ינוכה תשלום מס הכנסה וכל תשלום חובה אחר כדין ככל שיחול כאמור בתשקיף.

5. <u>עדכון הריבית על אגרות החוב</u>[1]

5.1. ריבית הבסיס שתישאנה אגרות החוב כמפורט בסעיף 4.1 לעיל תותאם בגין שינוי בדירוג אגרות החוב, כמפורט להלן בכפוף לסעיף 5.3 להלן:

5.1.1. ככל שדירוג אגרות החוב יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב (להלן: "**הדירוג המופחת**") יהיה נמוך מדירוג של A מינוס (להלן: "**דירוג הבסיס**"), יתווסף לריבית הבסיס שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, שיעור הריבית הנוספת כהגדרתה להלן מעל שיעור ריבית הבסיס אותו תישאנה אגרות החוב וזאת בגין התקופה שתחילתה בתקופת הריבית הבאה (כלומר: זו המתחילה מיד לאחר תשלום הריבית הראשון בתקופה אשר במהלכה חל השינוי בדירוג אשר הביאו לדירוג המופחת) ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד לתקופת הריבית הראשונה שלאחר עליית הדירוג המופחת בהתאם לאמור בסעיף 5.1.4 להלן (מובהר כי לא תתקבל תוספת ריבית בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג אגרות החוב וכי לא תופחת הריבית בגין התקופה שממועד עליית הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג אגרות החוב). להסרת ספק מובהר כי, בשום מקרה לא יעלה "שיעור הריבית הנוספת" (כהגדרתה להלן) השנתי על 1% לשנה, למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 5.4 להלן.

לעניין זה, "**שיעור הריבית הנוספת**" משמע: (א) כל עוד הדירוג המופחת הינו נמוך מדירוג הבסיס אך הינו לפחות BBB פלוס - 0.25% (עשרים וחמש נקודות בסיס) לשנה; (ב) כל עוד הדירוג המופחת הינו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (א) לעיל אך הינו לפחות BBB - 0.50% (חמישים נקודות בסיס) לשנה; (ג) כל עוד הדירוג המופחת הינו נמוך מדירוג הבסיס אך הינו לפחות BBB מינוס - 0.75% (שבעים וחמש נקודות בסיס) לשנה; ו- (ד) כל עוד הדירוג המופחת הינו נמוך מהדירוגים המצוינים בפסקה (ג) לעיל - 1% (מאה נקודות בסיס) לשנה.

5.1.2. במסגרת פרסום הדיווח המיידי בדבר שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הבאה תציין החברה: (א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת ואת שיעור הריבית הנוספת; (ב) את שיעור הריבית שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הראשון שבו יתווסף שיעור הריבית הנוספת; (ג) את שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות.

5.1.3. במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב על ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל בסעיף 4 לעיל, תודיע החברה על כך בכתב לנאמן בצירוף לוח סילוקין עדכני בקובץ אקסל פעיל ותפרסם דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות לניירות ערך תוך שני ימי עסקים ממועד עדכון הדירוג כאמור. מוסכם, כי דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות לניירות ערך תחשב למתן הודעה לנאמן.

5.1.4. יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל בסעיף 5 זה, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בהתאם למפורט בסעיף 5.1.1 לעיל, בשינויים המחויבים, וזאת בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה (כלומר: זו המתחילה מייד לאחר התקופה אשר במהלכה חל השינוי הרלוונטי בדירוג) ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד שינוי דירוג אגרות החוב

---

[1] נכון למועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה א') בחודש דצמבר 2019, מדורגות אגרות החוב (סדרה א') בדירוג A. יובהר כי לא יתבצע עדכון ריבית כאמור בסעיף 5 זה כל עוד דירוג אגרות החוב (סדרה א') יהיה גבוה או שווה לדירוג A מינוס.

האמורות בהתאם להוראות סעיף 5 זה, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריבית הבסיס ללא כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר לפי העניין בסעיף זה ובכפוף לאמור בסעיף 5.3 להלן. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 5.1.2 ו-5.1.3 לעיל בשינויים המחויבים.

5.1.5. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

5.1.6. כמו כן, על אף כל האמור בסעיף זה לעיל, הורדת הדירוג בגין אגרות החוב, המבוצעת במסגרת עדכון דירוג לכל החברות בישראל העוסקות בתחום פעילותה של החברה, כתוצאה משינוי המתודולוגיה של חברת הדירוג, לא תגרור כל שינוי בשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

5.1.7. ככל והחברה תדורג בדירוג בינלאומי של S&P או Moody's (להלן: "**הדירוג הבינלאומי**"), בחינת השינוי בדירוג אגרות החוב של החברה תבוצע כדלקמן: (א) ככל שבעת קבלת הדירוג הבינלאומי החברה המדרגת תקבע את היחס בין סולם הדירוג המקומי לסולם הדירוג הבינלאומי – בחינת הדירוג תבוצע בהתאם להשוואת סולמות הדירוג (קרי – באופן שייבחן היחס בין הדירוג הבינלאומי שנקבע לאגרות החוב לבין הדירוג המקומי המקביל של אגרות החוב). היחס בין סולמות הדירוג כפי שייקבע על ידי החברה המדרגת יחול לאורך כל חיי אגרות החוב, אלא אם חברת הדירוג תפרסם השוואה מעודכנת בין סולמות הדירוג; (ב) ככל שבעת קבלת הדירוג הבינלאומי החברה המדרגת לא תקבע את היחס בין סולם הדירוג המקומי לסולם הדירוג הבינלאומי – תמליץ החברה לנאמן על 3 מומחים בלתי תלויים מהם הנאמן לאגרות החוב ימנה מומחה שייקבע את היחס בין הדירוג הבינלאומי של אגרות החוב לדירוג המקומי שלהן, ובהתאם להחלטתו יחולו הוראות סעיף זה לעיל. היחס בין סולמות הדירוג כפי שייקבע על ידי המומחה הבלתי תלוי יחול לאורך כל חיי אגרות החוב, אלא אם מומחה מטעם הנאמן יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי יש צורך בבחינת היחס בין סולמות הדירוג מחדש.

5.1.8. הורדת דירוג הנובעת מהצעת רכש של החברה לרכישת אגרות החוב במחיר הנמוך ממחיר הפארי או מהצעת חליפין של החברה של אגרות חוב באגרות חוב אחרות כאשר אילו הצעת הרכש או הצעת החליפין לא הייתה מבוצעת אזי דירוג החברה לא היה יורד (להלן: "**הורדת דירוג טכני**") לא תחשב כהורדת דירוג לעניין סעיף 5 זה ולעניין סעיף 7 לשטר הנאמנות. יובהר כי היה והודעת הורדת הדירוג תכלול שיקולים נוספים מעבר לאירוע האמור, תיחשב הורדת הדירוג כהורדת דירוג טכנית רק במקרה בו היווה פרסום הצעת הרכש שיקול בלעדי בהורדת הדירוג.

5.2. בנוסף לאמור בסעיף 5.1 לעיל, ככל שיחולו אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 5.2.1 להלן, ובמהלך התקופות המפורטות בסעיף הנ"ל ובהן בלבד, תתווסף לריבית הבסיס או לריבית שתשא קרן אגרות החוב הבלתי מסולקת באותה עת, לפי העניין, ריבית בשיעור שנתי של 0.25% (עשרים וחמש נקודות בסיס) בגין הפרה של כל אחד מהאירועים כנזכר בסעיף 5.2.1 להלן אך בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית לפי סעיף זה ביותר מ-0.25% (עשרים וחמש נקודות בסיס) לשנה בכפוף לסעיף 5.3 להלן.

5.2.1. החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים הראשונים מהם עולה כי אירע אחד מהאירועים שלהלן:

5.2.1.1. ההון העצמי לא יפחת מסך של 450 מיליון ש"ח;

5.2.1.2. היחס החוב הפיננסי נטו סולו לבין המאזן נטו סולו, לא יעלה על שיעור של 75%;

5.2.1.3. היחס בין החוב הפיננסי נטו מאוחד בניכוי מערכות בהקמה וייזום, לבין ה-EBITDA המתואם, לא יעלה על 17;

והכל ועד "תום תקופת הריבית הנוספת בגין הפרה" כמשמעותה בסעיף 5.2.2 להלן.

5.2.2. "**תום תקופת הריבית הנוספת בגין הפרה**" - בכל אחד מהמקרים הבאים, החברה תפסיק לשלם ריבית נוספת בהתאם לסעיף 5.2 זה, החל מהמועד בו אירעו: (א) החברה שיעבדה נכס לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), בהתאם לסעיף 5.5 לשטר הנאמנות לעיל; ו-(ב) בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה, החריגה נסתיימה והחברה הודיעה על כך, בדוח מיידי.

5.2.3. החברה תפרסם דיווח מיידי בתוך 5 ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה החריגה (או הפסקת החריגה, לפי העניין), בדבר תוספת הריבית או הפחתתה (עקב הפסקת החריגה) במסגרתו תציין החברה: (א) את שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה א') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) (להלן בסעיף זה: "**הריבית המקורית**"); (ב) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה א') החל ממועד החריגה ועד למועד תשלום הריבית הקרוב. היינו, הריבית המקורית בתוספת שיעור תוספת הריבית (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה) וזאת ככל ששיעור הריבית לא הועלה קודם לכן, בהתאם לסעיף 5.1 לעיל ובכפוף לאמור בסעיף 5.3 להלן; (ג) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועד תשלום הריבית הקרוב הנובע מהאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' לעיל; (ד) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; וכן (ה) את שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות.

5.2.4. היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (להלן: "**תקופת הדחייה**"), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור כהגדרתה לעיל בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

5.3. בכל מקרה תוספות הריבית המצטברות בגין "שיעור הריבית הנוספת" כמפורט בסעיף 5.1 לעיל בנוסף לתוספת הריבית כמפורט בסעיף 5.2 לעיל לא תעלה על 1% לשנה.

5.4. כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על 7 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי איגרת חוב זו, וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה ריבית שנתית בגובה ריבית אגרות החוב כמפורט בסעיף 4.1 לעיל בתוספת 3%. החברה תודיע בדיווח מיידי לפחות שני ימי מסחר לפני תשלום כאמור על הריבית המדויקת הכוללת את ריבית הפיגורים ועל מועד התשלום.

6. **<u>תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב</u>**

6.1. התשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב שתוצענה על פי דוח הצעת המדף ובהתאם לתשקיף, ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום 26 בינואר (ביחס לתשלום שחל ביום 1 בפברואר) וביום 26 ביולי (ביחס לתשלום שחל ביום 1 באוגוסט) של כל אחת מהשנים 2022 עד 2030 (כולל); התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב שתוצענה על פי דוח הצעת המדף ובהתאם לתשקיף, ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב בימים 26 בינואר (ביחס לתשלום שחל ביום 1 בפברואר) וביום 26 ביולי (ביחס לתשלום שחל ביום 1 באוגוסט) של כל אחת מהשנים 2020 עד 2030 (כולל) (כל אחד מהתאריכים הנ"ל ייקרא להלן: "**היום הקובע**"), התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה ביום 1 באוגוסט 2030, כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה, וזאת לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב של החברה באיזה מהמועדים האמורים בסעיף זה, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

6.2. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

6.3. התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 6.4 להלן. אם החברה לא תוכל, מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך בעוד החברה יכלה לשלמו במלואו ובמועדו, יחולו הוראות סעיף 7 להלן.

6.4. מחזיק אגרת חוב שיחפוץ בכך יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלומים לאותו מחזיק על פי אגרת החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה

שישלח בדואר רשום לחברה. אולם החברה תמלא את ההוראה אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות 15 ימי עסקים לפני המועד הקובע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרות החוב. במקרה שההודעה תתקבל אצל החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

6.5. לא מסר מחזיק אגרת חוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, שלזכותו יש להעביר לאותו מחזיק תשלומים על פי אגרת החוב, ייעשה כל תשלום כזה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר כאמור, כפוף לכך שהשיק הופקד בבנק ונפרע בפועל.

6.6. מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש עפ"י דין.

7. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>**

לעניין סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרת החוב שלא שולם בפועל מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד החברה יכלה לשלמו במלואו ובמועדו ראה סעיף 11 לשטר הנאמנות.

8. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

לעניין ההוראות בדבר מרשם מחזיקי אגרות החוב שהחברה תחזיק ותנהל, ראה סעיף 26 לשטר הנאמנות.

9. **<u>העברת אגרות החוב</u>**

אגרות החוב ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב תיעשה על פי כתב העברה בנוסח המקובל בחברה להעברת מניות, חתום כיאות על ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים ועל ידי מקבל ההעברה ונציגיו החוקיים, אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה. החברה תהיה רשאית להשאיר בידה את כתב ההעברה. תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול, בשינויים המחויבים, לפי העניין, על אופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בתעודה של אגרת חוב, יש לפצל, על פי הוראות סעיף 10 להלן, תחילה את תעודת אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת החוב האמורה. לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתעודת אגרת החוב המועברת, כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.

10. **<u>תעודות אגרות החוב ופיצולן</u>**

10.1. בגין אגרות החוב מכל סדרה הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה (התעודות הנזכרות בסעיף זה תיקראנה להלן: "**התעודות**").

10.2. כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה בתוך 30 יום מתום החודש שבו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של החברה וכנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב ביחד עם בקשה בכתב בחתימת המחזיק הרשום לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מסים והיטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

11. **<u>פדיון מוקדם</u>**

להוראות בדבר פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 6 לשטר הנאמנות.

12. **<u>הוראות כלליות</u>**

12.1. <u>דיווח על הודעות לכלל מחזיקי אגרות החוב</u>

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן באופן המפורט בסעיף 24 לשטר הנאמנות.

12.2. <u>רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי תאגיד בשליטת החברה לרבות חברות בנות ו/או מחזיק קשור</u>

לעניין רכישת אגרות החוב על ידי החברה ו/או מחזיק קשור, ראה הוראות סעיף 3 לשטר הנאמנות.

13. **<u>ויתור ופשרה</u>**

להוראות בדבר ויתור ופשרה ראה סעיף 25 לשטר הנאמנות.

14. **<u>אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב</u>**

האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת שניה לשטר הנאמנות.

15. **<u>קבלות כהוכחה</u>**

להוראות בדבר קבלות כהוכחה, ראה סעיף 12 לשטר הנאמנות.

16. **<u>החלפת תעודות אגרות חוב</u>**

במקרה שתעודת אגרת חוב זו תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודת אגרת חוב חדשה באותם תנאים, בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת האיגרת הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים, מיסים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרת החוב ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך) יחולו על מבקש התעודה האמורה.

17. **<u>העמדה לפירעון מיידי</u>**

לעניין ההוראות בדבר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ראה סעיף 7 לשטר הנאמנות.

18. **<u>בטוחות</u>**

להוראות בדבר בטוחות לאגרות החוב ראה סעיפים 4 ו-5 לשטר הנאמנות.

19. **<u>הודעות</u>**

להוראות בדבר דוחות מיידיים והודעות לחברה ו/או לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב, ראה סעיף 24 לשטר הנאמנות.

אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ

תוספת שניה

אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב

1. הנאמן או החברה רשאים להזמין את מחזיקי אגרות החוב לאסיפה ו/או לאסיפה נדחית, לפי העניין. אם החברה מזמינה אסיפה כזו, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה וכמו למסור הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 23 לשטר הנאמנות. נציג מטעם הנאמן, יהיה רשאי להשתתף בכל אסיפה כאמור אך לא תהא לנציג מטעם הנאמן זכות הצבעה באסיפה כאמור. החברה מתחייבת להיות נוכחת בפתיחת כל אסיפה, בהתאם לבקשת הנאמן על מנת להציג את עמדתה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה והנאמן יחליט באם נציגי החברה ימשיכו נוכחים גם במהלך הדיון עצמו.

2. הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך, או בתוך 21 יום ממועד לדרישתו בכתב של מחזיק אחד או יותר, באגרות החוב שלו/הם חמישה אחוזים (5%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור. מועד כינוסה של האסיפה יהיה –במקרה בו נדרש הנאמן לכנס על ידי מחזיק/ים - לא מוקדם משבעה (7), ולא יאוחר מעשרים ואחד (21) ימים ממועד זימונה, (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 35יב1(ב) לחוק). במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

   יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

3. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה לרבות להקדים את מועד כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים.

4. לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים לפי דרישת מחזיק/ים כאמור לעיל, בתוך המועד הקבוע, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה ובלבד שמועד כינוסה יהיה בתוך 14 יום מתום התקופה לזימון האסיפה על ידי הנאמן כאמור לעיל. במקרה כאמור, יישא הנאמן בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

5. הודעה מוקדמת על אסיפת מחזיקי אגרות חוב, תפורסם ויפורטו בה המקום, היום ושעת האסיפה, וכן יצוינו בה סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים להצבעה בכתב, ככל שרלוונטי. באסיפה יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בהודעה בלבד. במקרה שמטרת האסיפה הינה דיון וקבלת החלטה מיוחדת, תינתן הודעה מוקדמת של לפחות 21 יום וההודעה תכלול את היום והשעה של תחילת האסיפה וגם את עיקרי ההחלטה המוצעת. הנאמן פרשאי לקצר את מועד ההודעה המוקדמת הנ"ל אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי אגרות חוב, תינתן בהתאם לסעיף ההודעות בשטר הנאמנות.

6. הנאמן יקבע את הנושאים שידונו באסיפה והוא יכלול נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של האסיפה, כאמור לעיל, או נושא אשר מחזיק אגרת חוב אחד או יותר, שלו 5 אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, רשאי לבקש מהנאמן לכלול בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כאמור.

7. מחזיק באגרות חוב רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו (מקום בו הודיע הנאמן כי ההצבעה נערכת בכתב הצבעה). הסדרים לעניין הצבעה בכתב, ככל שהדבר רלוונטי, יינתנו על ידי הנאמן בהודעה על כינוס האסיפה וזה ישלח את כתב ההצבעה לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב. הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה (לרבות אסיפות נדחות לאסיפות בהן לא נכח מניין חוקי) וללא התכנסות המחזיקים בהן יערכו ההצבעות באסיפות אלה באמצעות כתבי הצבעה.

8. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפה שזומנה כאמור לעיל מחמת שבשגגה לא ניתנה הודעה על האסיפה לכל בעלי אגרות החוב שבמחזור או שהודעה כאמור לא נתקבלה על ידי כל בעלי אגרות החוב שבמחזור אליהם היא יועדה ובלבד שפורסם דוח מידי על האסיפה כאמור. בעל אגרת חוב שהגיע לאסיפה על אף פגם במתן הודעה על מועד כינוסה או על מיקומה, לא יהיה רשאי לדרוש את ביטול ההחלטה שנתקבלה באסיפה זו.

9. בכפוף לכל דין, המחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקים הם המחזיקים באגרות החוב במועד שייקבע בהודעת הזימון לאסיפה.

10. יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על ידי הנאמן. לא מינה הנאמן יושב ראש או שהוא נעדר מהאסיפה יבחרו מחזיקי אגרות החוב הנוכחים באסיפה יו"ר מביניהם. אסיפת המחזיקים באגרות החוב תפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש לשם התחלת הדיון באיזה מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

11. באסיפות מחזיקי אגרות החוב, יהיו, למעט לגבי אסיפות שעל סדר יומן (גם) החלטות מיוחדות ובכפוף להוראות החוק אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר הנאמנות, שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות רבע (25%) מהערך הנקוב הכולל של אגרות החוב שבמחזור - מניין חוקי (לעיל ולהלן: "**מניין חוקי**"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת האסיפה לא יהיה מנין חוקי כאמור, תדחה האסיפה למועד שלא יקדם משני (2) ימי עסקים ממועד כינוס האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד (אם סבר הנאמן שהדבר דרוש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב). נדחתה האסיפה כאמור, הנאמן ינמק בדוח הזימון של האסיפה הנדחית את הסיבות לדחייתה.

יובהר כי מחזיק בתעודת אגרת חוב שהוא מחזיק קשור כהגדרתו בסעיף 3.2 לשטר הנאמנות, לא יובאו אחזקותיו בחשבון לצורך קביעת מניין חוקי באסיפת המחזיקים וקולותיהם לא יובאו בחשבון במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

12. במקרה בו תדחה האסיפה כאמור, תינתן הודעה על האסיפה הנדחית בדרך של פרסום דוח מיידי במערכת המגנ"א בלבד.

13. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהיו באותה אסיפה שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק בידם, מניין חוקי. על אף האמור לעיל, אסיפת מחזיקים נדחית של אסיפה אשר כונסה על פי דרישת מחזיקים כאמור בסעיף 2 לעיל, תתקיים רק אם נכחו בה מחזיקים באגרות חוב לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי מחזיקים בלפחות בחמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת).

14. אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3 לשטר הנאמנות) לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

15. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה (להלן: "**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות ויחולו עליה הוראות החוק.

16. באסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי רשאי יו"ר האסיפה ועל פי דרישת רוב מחזיקי אגרות החוב הנוכחים באסיפה, שנוכח בה מניין חוקי חייב הוא להחליט על דחיית האסיפה או על דחיית הדיון או המשך הדיון בכל או באיזה מהנושאים הנידונים באסיפה (להלן: "**אסיפה נמשכת**"), למועד אחר ולמקום כפי שיקבע היו"ר הודעה בדבר אסיפה הנמשכת תימסר באותו אופן כפי שמודיעים על האסיפה הראשונה. באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום באסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה. הודעה על אסיפה נמשכת תימסר מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ- 12 שעות קודם למועד כינוס האסיפה הנמשכת. פרט לאמור לעיל, לא יהיה מחזיק אגרת חוב זכאי לקבל כל הודעה על דחייה או על העניינים שבהם ידונו באסיפה הנמשכת.

17. הנאמן רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהרמת ידיים במהלך האסיפה. במקרה בו קבע הנאמן כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן כי נוסח כתב הצבעה יופץ למחזיקים ויקבע את המועד בו על המחזיקים לסיים את הצבעתם ולשלוח לנאמן את כתב ההצבעה חתום. לנאמן הסמכות להאריך או לקצר את מועד ההצבעה מעת לעת על פי שיקול דעתו.

18. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת השניה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 11 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה (לרבות אסיפות נדחות לאסיפות בהן לא נכח מנין חוקי) בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים.

19. כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לעיל, לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית כאמור לעיל והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתכונס כאמור.

20. כל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה בישראל אלא אם כן יודיע הנאמן על מקום אחר לכינוסה. החברה תישא בעלויות הסבירות של כינוס האסיפה כאמור.

21. בכל אסיפה של מחזיקי אגרות חוב יהיה כל מחזיק או בא כוחו זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור המוחזק על ידו (בש"ח נומינליים).

22. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של הרשום ראשונה מביניהם במרשם המבקש להצביע, אם בעצמו ואם על ידי שלוח.

23. בעל אגרת חוב, או שלוחו, רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד ובגין חלקם נגד, לפי ראות עיניו.

24. מחזיק אגרת חוב יימנע מניצול לרעה של כוחו בהצבעה באסיפת מחזיקים.

25. כל הצעת החלטה שהעמידו אותה להצבעה באסיפת בעלי אגרות החוב תוכרע על פי מניין קולות ולפי רוב כקבוע בשטר נאמנות זה ובכפוף להוראות החוק.

26. פרט למקרים בהם צויין אחרת בשטר הנאמנות ו/או בדין, הרי שכל החלטה שתובא בפני אסיפה של בעלי אגרות חוב, יוחלט עליה ברוב רגיל. בנוסף רשאי הנאמן להחליט על פי שיקול דעתו, בהתאם לנסיבות, האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגיל. הכרזת יו"ר האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר הפרוטוקולים ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

27. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה או בידו של פקיד התאגיד או בא כוח שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב. כתב מינוי יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה לגביה הוא נערך, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

28. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח, תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל.

29. הנאמן שישתתף באסיפה על פי הזמנת החברה ישתתף ללא זכות הצבעה.

30. הנאמן יערוך פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכל אסיפה כזו וישמרם במשרדו הרשום בספר הפרוטוקולים למשך שבע (7) שנים. כל פרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות והתנהלו הדיונים, או על ידי יושב ראש האסיפה שהתקיימה לאחריה, מהווה ראיה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח ההיפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב כאילו נתקבלה כדין. מרשם הפרוטוקולים יהיה פתוח לעיונם של מחזיקי אגרות החוב והנאמן ישלח העתק ממנו לכל מחזיק בתעודות אגרות חוב אשר הוכיח את בעלותו באגרות החוב לשביעות רצונו המלאה של הנאמן וביקש זאת, ולחברה – לבקשתה וביחס לחלק באסיפה בו השתתפה. הנאמן יהיה רשאי לערוך פרוטוקול אסיפה או חלקים ממנו בדרך של הקלטה.

31. החברה ו/או מי מטעמה וכל אדם או אנשים אחרים, שיורשו לכך על ידי הנאמן, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה. על אף האמור לעיל, הנאמן יהיה רשאי,

בהתאם לשיקול דעתו, לקבוע כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו מנועים מלהשתתף בכל חלק מאסיפת מחזיקים.

32. הנאמן, וכן מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א'), באמצעות הנאמן, רשאים לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב כדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). מחזיק רשאי לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם במערכת המגנ"א הודעת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב האחרים.

33. הנאמן או החברה רשאים לשלוח הודעת עמדה למחזיקים, בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקי תעודות ההתחייבות.

נספח א' לשטר הנאמנות - נוסח התחייבות התאגיד המוחזק המשעבד

לכבוד

_____ בע"מ ("הנאמן")

אנו הח"מ, _____ (להלן: "**החברה המשעבדת**") מאשרים ומתחייבים באופן בלתי חוזר, בין היתר בהתאם להחלטות הדירקטוריון מיום _____ כי:

1. הננו מודעים להתחייבויות אנרג'יקס – אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן: "**החברה המנפיקה**") למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על פי שטר הנאמנות שנחתם ביום ___ בין החברה המנפיקה לבין _____ (להלן: "**הנאמן**") (להלן: "**שטר הנאמנות**"), ובכלל זה לתשלום הסכומים לפי סעיף 4 לשטר הנאמנות ו/או כפי שיוגדרו במסמכי השעבוד.

2. נקיים את הוראות שטר נאמנות זה הרלוונטיות אלינו, בקשר עם אגרות חוב (סדרה א') של החברה המנפיקה ובהתאם אנו נפעל כאמור בשטר הנאמנות ועל פי כל המתחייב ממנו ביחס אלינו וזאת לאחר שהבנו את מהות ההתחייבויות כאמור, ובכלל זה אנו מסכימים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת, לשעבוד _____ (להלן: "**השעבוד**") לטובת הנאמן להבטחת התחייבויות החברה המנפיקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לרשום את השעבוד כדין ברשם החברות ובכל מרשם רלוונטי אחר המתנהל על פי דין על פי שטר הנאמנות ובהתאם לתנאים ולמועדים כמפורט בשטר הנאמנות ולמסור לנאמן כל אישור סביר שיידרש על מנת לאשר, בין היתר, כי השעבוד תקף. ידוע לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים והכל כפוף לשטר הנאמנות. מובהר כי התחייבותנו זו מתייחסת לשעבוד בלבד, אך לא לשוויו וכי בשום מקרה לא יהיו מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') רשאים לתבוע מאיתנו כל סכום אחר ו/או נוסף אותו תהיה חייבת החברה המנפיקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואשר יהיה מעבר לסכום שימומש בגין אותן בטוחות. עוד מובהר כי אין באמור לעיל משום מתן התחייבות על ידינו לשעבד את זכויותינו בנכסים אחרים לרבות במקרה בו החברה המנפיקה תידרש או תבקש להעמיד בטוחות נוספות ו/או חלופיות על פי שטר הנאמנות. מובהר כי האמור לעיל עומד בבסיס התחייבותנו כאמור. כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה א') במלואן או השעבוד לא שוחרר או הוחלף, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, בשעבודים על נכסים שאינם בבעלותנו, יישארו כל התחייבויותינו דלעיל בתוקפן המלא, וזאת גם במקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל או פירוק של החברה המנפיקה ו/או של החברה המשעבדת.

3. אנו מוותרים בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות, התשכ"ז-1967 (או כל הוראת חוק שתבוא במקומו) (להלן בסעיף זה: "**חוק הערבות**") מעניקים, ובכלל זה על זכויות, פטורים והפטרים מכוח סעיפים 6, 7(ב), 8, 11 ו-15(א) לחוק הערבות.

4. אנו מסכימים כי זכויות חזרה לחברה המנפיקה שיהיו לנו לפי חוק הערבות, או לפי כל דין בקשר לחוב וכן כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידינו לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (לרבות במסגרת הליכי חדלות פירעון ו/או הסדר בחברה המנפיקה). בנוסף, כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה א') במלואן או השעבוד לא שוחרר או הוחלף, בשעבודים על נכסים שאינם בבעלותנו, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, אנו מתחייבים בזאת לא לבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות שהועמדו על ידינו לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב וכן, לא להגיש תביעה ו/או הוכחת חוב בפשיטת רגל, פירוק או הסדר תשלום אחר, בקשר לחברה המנפיקה, וזאת על אף כל תשלום שיבוצע על ידינו בקשר לאגרות החוב (סדרה א') (לרבות בדרך של מימוש הבטוחות).

_____

אני, עו"ד _____, שהנני עוה"ד של _____ בע"מ מאשר בזה כי ה"ה _____ ו _____ חתמו על המסמך המשפטי דלעיל והינם מוסמכים בחתימתם יחד לחייב את _____ בע"מ כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה. הריני לאשר כי החלטות _____ בע"מ והתחייבויותיה דלעיל התקבלו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות שלה.

_____, עו"ד

נספח ג'1 – הסכמה לצירוף דוח הדירוג של מעלות

Maalot
S&P Global Ratings

12 Abba Hillel
Ramat Gan, 5250606, Israel
972-3-7539700 Tel
972-3-7539710 Fax
www.maalot.co.il

11 בדצמבר, 2019

לכבוד
אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ
שלום רב

<u>הנדון: דירוג לאג"ח</u>

הרינו להודיעכם כי S&P מעלות קבעה דירוג של 'ilA' לאג"ח שיונפקו לציבור ע"י אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ (ilA Stable) (להלן: ה"**חברה**") באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרת אג"ח א', בסך של עד 450 מיליון ₪ ע.נ. (להלן: ה"דירוג").

בהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאיגרות החוב נקבע, בין היתר, על סמך טיוטת דוח הצעת המדף מיום 10 בדצמבר' 2019 (להלן: "**טיוטת דוח הצעת המדף**") ועל בסיס מבנה ההנפקה המוצעת ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו.

בכל מקרה בו דוח הצעת המדף הסופי יכלול שינויים במבנה ההנפקה, במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים לעומת הנוסח של טיוטת דוח הצעת המדף, או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא, שומרת S&P מעלות את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור (להלן: ה"**שינויים ו(ה)תוספות**"). אי לכך נבקשכם להודיענו ולהעביר אלינו בכתב פרטים בדבר כל השינויים והתוספות. הדירוג הנ"ל מותנה בקבלת אישור מכם בכתב **<u>לפני</u>** פרסום דוח הצעת המדף כי דוח הצעת המדף אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם.

תוקף הדירוג הינו 60 יום מיום מועד מכתב זה, דהיינו, עד ליום 7 בפברואר, 2020. על החברה להימנע מלכלול את הדירוג בדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכפוף לאמור לעיל, אנו מסכימים כי דוח הדירוג ייכלל במלואו בדוח הצעת המדף, לרבות על דרך ההפניה.

מובהר כי לצורך קביעת הדירוג, S&P מעלות בוחנת את טיוטת דוח הצעת המדף בלבד, ואינה בוחנת מסמכים נוספים הקשורים להנפקה, לרבות תיאור של מסמכים כאמור בטיוטת דוח הצעת המדף.

בברכה,

אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("S&P מעלות")

נספח ג'2 – הסכמה לצירוף דוח הדירוג של מידרוג

הארבעה 21 | מגדל פלטינום
תל אביב 6473921
טל. 03-6844700 | פקס. 03-6855002
www.midroog.co.il

11 בדצמבר 2019

לכבוד

<u>אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ</u>

שלום רב,

הנדון: <u>צירוף דו"ח דירוג ראשוני ודו"ח עדכון פעולת דירוג לדו"ח הצעת מדף</u>

בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח הדירוג הראשוני שבוצע לאנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ (להלן: "**החברה**") מיום 28.11.2019, ואת דו"ח עדכון פעולת דירוג מיום 11.12.2019, ובלבד שהדוחות יצורפו במלואם, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפם, לרבות בדרך של הפניה, לדו"ח הצעת המדף להנפקת אגרות חוב (סדרה א') של החברה, אשר צפוי להתפרסם בחודש דצמבר 2019.

בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח פעולת הדירוג המצוינים לעיל.

הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דו"ח הצעת המדף דלעיל, כי נוסחו של דו"ח הצעת המדף שהתפרסם זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

הסכמתנו לצירוף דו"ח הדירוג הראשוני ודו"ח עדכון פעולת דירוג, כאמור, הינה בתוקף למשך 60 יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף דוחות אלו לדו"ח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,

ישי טריגר, סמנכ"ל
ראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות